НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ПУШКАРЬОВ ЄВГЕНІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

УДК 349.2:342.726:796.071.2

ДИСЕРТАЦІЯ
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІ СПОРТСМЕНІВ

081 «Право»

08 «Право»

Подається на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело _____ Є. К. Пушкарьов

Науковий керівник –
кандидат юридичних наук, доцент
Луценко О.Є.

Харків – 2026

АНОТАЦІЯ

Пушкарьов Є. К. Правовий захист праці спортсменів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2026.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню правового захисту праці спортсменів в Україні, що базується на поглибленому вивченні національного законодавства, національної судової практики, міжнародних стандартів, зокрема конвенцій Ради Європи, рішень Спортивного арбітражного суду, а також зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин у сфері професійного спорту (Італія, Франція, ФРН, Чехія та ін.).

Автор підтверджує, що спорт як інституційна форма діяльності має визначатись через комплекс суспільних відносин, спрямованих на досягнення високих спортивних результатів. Такі відносини функціонують у правовому полі, де міжнародні нормативно-правові акти взаємодіють з національними нормативно-правовими актами, внутрішніми нормативно-правовими актами спортивних організацій, а також разом з етичними нормами, що сформувались у процесі історичного становлення спорту. Одними з обов’язкових ознак професійного спорту є періодичність спортивних змагань (сезонність проведення підготовки до спортивних змагань та безпосередньо спортивних змагань) та глибока спеціалізація кожного учасника професійного спорту, що відмежовує професійний спорт від аматорського спорту.

Професійним спортсменом у цій системі є суб’єкт, який укладає трудовий договір із спортивною організацією, трансформуючи власний фізичний потенціал в основу власної професійної діяльності. Його статус характеризується регулярною участю у спортивних змаганнях, інтеграцією в

структуру спортивних організацій щодо дотримання їхніх внутрішніх нормативно-правових актів та отриманням винагороди за власну діяльність.

Автор зазначає, що наразі професійні спортсмени часто стикаються з проблемами, які стосуються дискримінації у виплатах заробітної плати та преміальних винагород, переведення спортсменів у межах одного спортивного клубу, компенсації спортивній організації при розірванні трудового договору за ініціативою спортсмена, складними особливостями нормативного регулювання трудових відносин у професійному спорті.

Відповідно до здійсненого комплексного аналізу автором зроблено висновок, що професійна спортивна діяльність за своєю онтологічною сутністю визначається двома ключовими системоутворюючими ознаками. По-перше, це конкурентна природа спортивної діяльності, оскільки безпосередньо сама інституційна основа професійного спорту полягає в його змагальній сутності. Робота атлета полягає у поєднанні циклу підготовки та безпосередньої участі у змаганнях. Конкурентний елемент становить видову відмінність трудової функції спортсменів від інших форм трудової діяльності. По-друге, це комерціалізована природа зайнятості атлета, адже професійний спорт функціонує як основний вид оплачуваної діяльності, де винагорода за тренувальні процеси та змагальні виступи формує первинне джерело доходу атлета. І взагалі сам по собі професійний спорт, відповідно до дефініції, визначеній у ч. 1 ст. 38 ЗУ № 3808-XII, є комерційним напрямом діяльності.

Підкреслено, що у порівнянні з іншими категоріями найманих працівників, професійні спортсмени здійснюють свою діяльність в умовах підвищених регламентаційних вимог. Особливість трудової функції атлетів виявляється через специфічну структуру їхньої професійної діяльності. Домінуюча частка робочого періоду спортсмена зосереджується на підготовчих заходах до змагальної діяльності, включаючи інтенсивні тренувальні підготовки, відновлювальні процедури та психологічну

підготовку. Безпосередня участь у спортивних змаганнях займає значно меншу частину трудового часу атлета.

Дослідження НПА щодо професійного спорту демонструють існування цілісної системи вимог до змісту трудової функції атлетів, які характеризуються універсальністю щодо різноманітних спортивних дисциплін. Зазначені вимоги формують багатоаспектну структуру професійних обов'язків, що охоплюють широкий діапазон функціональних обов'язків, що входять до трудової функції спортсменів.

Зазначено, що наявна в Україні модель регулювання оплати праці в професійному спорті потребує кардинального реформування. Пріоритетними завданнями є створення уніфікованих методологій оцінки персонального внеску атлетів та тренерів, законодавче закріплення договірних процедур визначення критеріїв преміювання та запровадження прозорих алгоритмів матеріального стимулювання для спортсменів. Нормативне забезпечення принципу безпосереднього зв'язку між винагородою та індивідуальними спортивними здобутками, професійною відповідальністю сформує більш врівноважену систему, що враховуватиме законні інтереси всіх учасників спортивно-правових відносин.

Аналіз вітчизняної нормативної бази щодо режиму роботи професійних спортсменів засвідчує, що регулювання таких трудових відносин характеризується домінуванням положень про запровадження ненормованого режиму роботи. Специфіка такого підходу полягає в тому, що визначення часових параметрів трудової діяльності, що включає початок і завершення робочого дня, періодичність тренувальних занять, організацію навчально-тренувальних зборів, встановлення днів відпочинку, покладається на розсуд керівного складу спортивних організацій, зокрема головних тренерів клубів, із обов'язковим дотриманням законодавства України.

Автор встановлює, що гарантії для професійних спортсменів мають диференційований характер через подвійність їхнього статусу. Базовий рівень гарантій трудових прав, заснований на нормах КЗпП України,

враховує специфіку спортивної діяльності та включає чіткість умов трудового договору, своєчасність виплат, охорону здоров'я через медогляди та реабілітацію, регламентацію режиму праці й пенсійне забезпечення з урахуванням кар'єри атлетів. Спеціальні трудо-правові гарантії виникають через особливості професійної діяльності та охоплюють захист особистих немайнових прав, свободу пересування для участі в міжнародних заходах, доступ до освіти через гнучкі форми навчання, захист інтелектуальної власності щодо використання імені та іміджу, а також підтримку після завершення кар'єри тощо.

Підкреслено підвищені ризики професійної спортивної діяльності і на основі аналізу юридичної доктрини було виокремлено системні загрози, що супроводжують спорт. По-перше, це травматичні пошкодження є професійною небезпекою спортсменів, у разі отримання яких атлету необхідно проходити реабілітаційні процедури для можливості продовження його кар'єри. Це свідчить про прямий взаємозв'язок між спортивними навантаженнями і втратою працездатності в альтернативній діяльності. По-друге, це економічна вразливість, яка проявляється через нестабільність спортивних трудових договорів у зв'язку з високою конкуренцією серед атлетів, відсутність довгострокового соціального страхування та значні видатки на медичне забезпечення. Наведене формує критичну залежність спортсмена від державної підтримки протягом усього життя, включаючи постспортивний етап. Особливо гостро стоїть проблема подвійного правового становища, коли спортсмени, що працюють в інших сферах, стикаються з правовою дискримінацією при визнанні спортивних травм як професійних захворювань у межах неспортивної трудової діяльності.

Система правових гарантій реалізації та захисту трудових прав спортсменів в Україні є недостатньо адаптованою до сучасних реалій професійного спорту. Загальні норми трудового законодавства, які регулюють укладення трудових договорів, оплату праці, охорону здоров'я чи пенсійне забезпечення, не повною мірою враховують специфіку спортивної

діяльності. Спеціалізовані гарантії, такі як забезпечення медичного супроводу, підтримка освіти спортсменів або їхня соціальна адаптація після завершення спортивної кар'єри, хоч і частково присутні в нормативних актах, але потребують значного законодавчого вдосконалення.

Особливу увагу в дослідженні приділено вразливим групам спортсменів, зокрема неповнолітнім та жінкам-спортсменкам, чиї трудові права потребують додаткового захисту з урахуванням фізіологічних, психологічних і соціальних факторів. Також право на освіту спортсменів виокремлено як одну з ключових проблем, що потребує вирішення.

Автор підкреслює, що формування механізмів захисту трудових атлетів відбувається під впливом чотирьох визначальних чинників, а саме: правової природи правопорушення, зокрема характеру порушеного суб'єктивного права чи загрози для його реалізації; особливостей протиправних дій щодо прав спортсменів; правових джерел встановлення захисних механізмів; цільової функції конкретного способу захисту. У даному контексті функціональна дихотомія охорони прав виявляється саме через її подвійну спрямованість. Її превентивна складова реалізує охоронну функцію трудового права через забезпечення умов для реалізації прав, а захисна – орієнтована на відновлення порушених прав і застосування санкцій.

Також автором було виявлено суттєві прогалини у превентивній охороні трудових прав спортсменів, що зумовлює потребу в чіткій регламентації процедурних механізмів. Комплексне оновлення правових гарантій, яке охоплює вдосконалення системи страхування, захист прав жінок і неповнолітніх, розвиток судових механізмів, а також гармонізацію спортивної й освітньої діяльності, сприятиме підвищенню престижу професії спортсмена в Україні. Таким чином, наукове дослідження не лише узагальнює ключові здобутки у сфері правового регулювання праці спортсменів, а й окреслює чіткі перспективи вирішення виявлених проблем.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення й висновки дисертації можуть бути використані:

– у науково-дослідницькій діяльності – з метою подальшого вивчення та наукового опрацювання порушених проблем для вдосконалення правового регулювання захисту праці спортсменів;

– у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни «Трудове право», проведенні лекційних та практичних занять, при написанні відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також при підготовці студентами наукових робіт;

– у правотворчості – у процесі реформування й удосконалення чинного трудового законодавства щодо правової регламентації захисту праці спортсменів відповідно до наданих пропозицій, зокрема ЗУ № 3808-XII та КЗпП України;

– у правозастосуванні – при оперуванні наведеними висновками, рекомендаціями і пропозиціями в діяльності органів державної влади України, при здійсненні ними контролю за додержання роботодавцями трудового законодавства.

Ключові слова: спортсмен, атлет, трудовий договір, трудові відносини, спортивне право, соціальні гарантії, захист прав, спортивні травми, зарубіжний досвід, умови праці.

SUMMARY

Pushkarov Ye. K. Legal protection of athletes' labor. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Thesis for the philosophy doctor degree in specialty 081 «Law». – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2026.

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the legal protection of the labor of professional athletes in Ukraine. The study is based on an in-depth analysis of national legislation, national judicial practice, international standards, in particular the conventions of the Council of Europe, decisions of the Court of

Arbitration for Sport, as well as foreign experience in the legal regulation of labor relations in the field of professional sports (Italy, France, Germany, the Czech Republic and others).

The author confirms that professional sports as an institutional form of activity should be determined through a complex of social relations aimed at achieving high sports results. Such relations function in the legal field, where international regulatory legal acts interact with national regulatory legal acts, internal regulatory legal acts of sports organizations, as well as together with ethical norms that have been formed in the process of the historical formation of sports. One of the mandatory features of professional sports is the periodicity of sports competitions (seasonality of training for sports competitions and sports competitions themselves) and the deep specialization of each participant in professional sports, which distinguishes professional sports from amateur sports.

A professional athlete in this system is a subject who concludes an employment agreement with a sports organization, transforming his own physical potential into the basis of his own professional activity. His status is characterized by regular participation in sports competitions, integration into the structure of sports organizations in terms of compliance with their internal regulatory legal acts and receiving remuneration for his own activities.

The author notes that currently professional athletes often face problems related to discrimination in the payment of salary and bonuses, the transfer of athletes within the same sports club, compensation to the sports organization in the event of termination of the employment agreement at the initiative of the athlete, and the complex features of the regulatory regulation of labor relations in professional sports.

According to the comprehensive analysis carried out by the author, the conclusion is that professional sports activity, in its ontological essence, is determined by two key system-forming features. First, it is the competitive nature of sports activity, since the very institutional basis of professional sports lies in its competitive essence. The athlete’s work consists of combining the training cycle

and direct participation in competitions. The competitive element constitutes a specific difference between the labor function of athletes and other forms of labor activity. Second, it is the commercialized nature of the athlete's employment, because professional sports function as the main type of paid activity, where remuneration for training processes and competitive performances forms the primary source of income for the athlete. And in general, professional sports themselves, in accordance with the definition specified in Part 1 of Article 38 of the Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports", are a commercial activity.

It is emphasized that, in comparison with other categories of employees, professional athletes carry out their activities under conditions of increased regulatory requirements. The peculiarity of the labor function of athletes is manifested through the specific structure of their professional activity. The dominant share of the athlete's working period is focused on preparatory measures for competitive activity, including intensive training, recovery procedures and psychological preparation. Direct participation in sports competitions takes up a much smaller part of the athlete's working time.

Studies of regulatory legal acts on professional sports demonstrate the existence of a holistic system of requirements for the content of the labor function of athletes, which are characterized by universality in various sports disciplines. These requirements form a multifaceted structure of professional duties, covering a wide range of functional duties included in the labor function of athletes.

It is noted that the current model of wage regulation in professional sports in Ukraine requires radical reform. The priority tasks are the creation of unified methodologies for assessing the personal contribution of athletes and coaches, the legislative consolidation of contractual procedures for determining the criteria for awarding bonuses and the introduction of transparent algorithms for material incentives for athletes. Regulatory support for the principle of a direct connection between remuneration and individual sports achievements, professional responsibility will form a more balanced system that will take into account the legitimate interests of all participants in sports-legal relations.

Analysis of the domestic regulatory framework regarding the working hours of professional athletes shows that the regulation of such labor relations is characterized by the dominance of provisions on the introduction of an irregular work schedule. The specificity of this approach is that the determination of the time parameters of labor activity, including the beginning and end of the working day, the frequency of training sessions, the organization of training camps, and the establishment of rest days, is at the discretion of the management of sports organizations, in particular the head coaches of clubs, with mandatory compliance with the legislation of Ukraine.

The author establishes that guarantees for professional athletes are differentiated due to the duality of their status. The basic level of labor rights guarantees, based on the norms of the Labor Code of Ukraine, takes into account the specifics of sports activity and includes the clarity of the terms of the employment agreement, the timeliness of payments, health protection through medical examinations and rehabilitation, regulation of the work schedule, and pension provision taking into account the athletes' careers. Special labor-legal guarantees arise due to the specifics of professional activity and include the protection of personal non-property rights, freedom of movement for participation in international events, access to education through flexible forms of study, protection of intellectual property regarding the use of name and image, as well as support after the end of a career, etc. The increased risks of professional sports activities are emphasized and, based on the analysis of legal doctrine, systemic threats accompanying sports were identified. Firstly, these traumatic injuries are an occupational hazard for athletes, in case of which the athlete must undergo rehabilitation procedures in order to be able to continue his career. This indicates a direct relationship between sports loads and loss of working capacity in alternative activities. Secondly, this is economic vulnerability, which is manifested through the instability of sports employment agreements due to high competition among athletes, the lack of long-term social insurance and significant expenses for medical care. The above creates a critical dependence of the athlete on state support

throughout life, including the post-sports stage. The problem of a double legal position is particularly acute, when athletes working in other areas face legal discrimination when recognizing sports injuries as occupational diseases within the framework of non-sports work. The system of legal guarantees for the implementation and protection of athletes' labor rights in Ukraine is insufficiently adapted to the modern realities of professional sports. The general norms of labor legislation that regulate the conclusion of employment agreements, salary, health care or pension provision do not fully take into account the specifics of sports activities. Specialized guarantees, such as providing medical care, supporting athletes' education or their social adaptation after the end of their sports career, although partially present in regulatory acts, require significant legislative improvement.

The study pays special attention to vulnerable groups of athletes, in particular minors and female athletes, whose labor rights require additional protection, taking into account physiological and social factors. The right to education of athletes is also highlighted as one of the key problems that needs to be solved.

The author emphasizes that the formation of mechanisms for the protection of working athletes occurs under the influence of four determining factors, namely: the legal nature of the offense, in particular the nature of the violated subjective right or the threat to its implementation; the features of unlawful actions against the rights of athletes; the legal sources of establishing protective mechanisms; the target function of a specific method of protection. In this context, the functional dichotomy of rights protection is revealed precisely because of its dual focus. Its preventive component implements the protective function of labor law by ensuring conditions for the exercise of rights, and the protective component is focused on the restoration of violated rights and the application of sanctions.

The author also identified significant gaps in the preventive protection of athletes' labor rights, which necessitates the need for clear regulation of procedural mechanisms. A comprehensive update of legal guarantees, which includes improving the insurance system, protecting the rights of women and minors,

developing judicial mechanisms, as well as harmonizing sports and educational activities, will contribute to increasing the prestige of the athlete's profession in Ukraine. Thus, the scientific study not only summarizes key achievements in the field of legal regulation of athletes' labor, but also outlines clear prospects for solving the identified problems.

The practical significance of the obtained results is that the provisions and conclusions of the dissertation can be used:

– in scientific research activities – for the purpose of further study and scientific elaboration of the problems raised to improve the legal regulation of athletes' labor protection;

– in the educational process – when teaching the academic discipline "Labor Law", conducting lectures and practical classes, when writing relevant sections of textbooks, manuals, lecture courses, as well as when preparing scientific papers by students;

– in law-making – in the process of reforming and improving the effective labor legislation regarding the legal regulation of labor protection of athletes in accordance with the proposals provided, in particular, the Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports" and the Labor Code of Ukraine;

– in law enforcement – when operating with the above conclusions, recommendations and proposals in the activities of state authorities of Ukraine, when exercising their control over employers' compliance with labor legislation.

Keywords: sportsman, athlete, employment agreement, labor relations, sports law, social guarantees, protection of rights, sports injuries, foreign experience, working conditions.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких відображені основні результати дослідження:

1. Пушкарьов Є. К. Професійний спорт як особливий різновид трудової діяльності: нормативно-правове регулювання. *Соціальне право*. 2023. № 4. С. 65–71.

2. Пушкарьов Є. К. Особливості правового статусу спортсменів як суб'єктів трудового права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право".* 2024. Вип. 84. Ч. 2. С. 131–136.

3. Пушкарьов Є. К. До питання юридичних гарантій захисту прав спортсменів у сфері праці. *Соціальне право.* 2024. № 2. С. 133–139.

4. Пушкарьов Є. К. Трудовий контракт спортсмена: проблемні питання та перспективи їх вирішення. *Аналітично-порівняльне правознавство.* 2024. № 5. С. 385–389.

Наукові праці, в яких засвідчено апробацію матеріалів дослідження:

1. Пушкарьов Є. К. Щодо правового регулювання трудових відносин спортсменів. *Соціально-правова політика України в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови:* матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2023 р.) / за ред. Д.І. Сірохи, С.М. Черноус, І.С. Сахарук. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. С. 296–298.

2. Пушкарьов Є. К. Трудова функція спортсмена – обов'язкова умова трудового контракту. *Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 квіт. 2024) / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 443–448.

3. Пушкарьов Є. К. Щодо права на судовий захист спортсмена як суб'єкта трудових відносин. *Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення* : тези доп. та наук. повідомл. учасників XIV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 220-річчю Нац. юрид. ун-ту ім.

Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2024 р.) за ред. О. Г. Середи. Харків, 2024. С. 572–576.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……3

ВСТУП……7

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ……...16

1.1. Професійний спорт як особливий різновид трудової діяльності……..16

1.2. Особливості правового статусу спортсменів як суб'єктів трудового права……...35

Висновки до розділу 1……..81

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ……..85

2.1. Трудова функція спортсменів……...85

2.2. Оплата праці, робочий час і час відпочинку спортсменів……..110

Висновки до розділу 2……127

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ УКРАЇНИ……..130

3.1. Юридичні гарантії соціально-трудових прав спортсменів……130

3.2. Напрямки удосконалення правового захисту праці спортсменів……...153

Висновки до розділу 3……160

ВИСНОВКИ……163

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……170

ДОДАТКИ……192

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

GDPR – *General Data Protection Regulation* / Загальний регламент про захист даних

GIBA – *Giocatori Italiani Basket Associati* / Асоціація італійських баскетболістів

ВАДА – *World Anti-Doping Agency* / Всесвітнє антидопінгове агентство

ВС – Верховний Суд

ВФ – військові формування

ГО – Громадська організація

Довідник КХПП – Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 «Спортивна діяльність»

ЄС – Європейський Союз

ЄСВ – єдиний соціальний внесок

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини

ЄТС – Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

ЗМІ – засоби масової інформації

ЗСУ – Збройні Сили України

ЗУ – Закон України

Закон України № 108/95-ВР – Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР

Закон України № 1752-VIII – Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями» від 16.11.2016 р. № 1752-VIII

Закон України № 1788-XII – Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII

Закон України № 1909-IX – Закон України «Про страхування» від 18.11.2021 р. № 1909-IX

Закон України № 1963-IV – Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції» від 01.07.2004 р. № 1963-IV

Закон України № 2011-IX – Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті» від 26 січня 2022 року № 2011-IX

Закон України № 2017-III – Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III

Закон України № 2136-IX – Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX

Закон України № 2295-III – Закон України «Про ратифікацію Антидопінгової конвенції» від 15.03.2001 р. № 2295-III

Закон України № 2791-III – Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів» від 15.11.2001 р. № 2791-III

Закон України № 3808-XII – Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-XII

Закон України № 68-V – Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті» від 03.08.2006 р. № 68-V

Закон України № 85/96-ВР – Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР

КЗпП України – Кодекс законів про працю України

КМУ – Кабінет Міністрів України

Кодекс СЕ – Кодекс спортивної етики «Справедлива гра – шлях до перемоги» від 24 вересня 1992 року, прийнятий Радою Європи

КСУ – Конституційний Суд України

КУ – Конституція України

МБ – вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань

Мінкульт України – Міністерства молоді та спорту України

Міноборони – Міністерство оборони України

Мінсіммолспорту – Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

МОК – Міжнародний олімпійський комітет

МОП – Міжнародна організація праці

НАДЦ – Національний антидопінговий центр

Наказ Міністерства оборони України № 71 – Наказ Міністерства оборони України «Про впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України» від 09.02.2006 р. № 71

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2097 – Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2681– Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Про затвердження Порядку преміювання працівників штатних збірних команд України» від 04.08.2006 р. № 2681

НПА – нормативно-правовий акт

ООН – Організація Об'єднаних Націй

ОГО – обласна громадська організація

Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 – Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298

ПП – професійна підготовка

ПЗСО – повна загальна середня освіта

ПО – правоохоронні органи

ПТО – професійно-технічна освіта

ПФЛУ – Професійна футбольна ліга України

РЄ – Рада Європи

Рекомендації про НРД – Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 р. № 7

СЄС – Спортивний арбітражний суд

СТР – Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій

США – Сполучені Штати Америки

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

УАФ – Українська асоціація футболу

УЄФА – *Union Européenne de Football Association* / Спілка європейських футбольних асоціацій

ФІФА – *Fédération internationale de football association* / Міжнародна федерація футболу

ЮНЕСКО – *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* / Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний спорт є складним соціально-економічним явищем, що охоплює широкий спектр правовідносин, у тому числі і трудові. Спорт зазнає стрімкого розвитку в Україні та набуває при цьому дедалі більшої комерційної значущості, чим привертає все більше уваги до правового регулювання праці спортсменів. Водночас, специфіка трудової діяльності атлетів має певні особливості, порівнюючи її з іншими сферами діяльності, а саме: високі фізичні навантаження, підвищений ризик отримання травми, коротка тривалість кар'єри, значна залежність від контрактів зі спортивними організаціями, тощо.

Фізичне та психічне здоров'я спортсменів є основою їхнього професійного розвитку та кар'єрного зростання, а високий ризик отримання травматичних ушкоджень ускладнює участь атлета у тренувальному процесі, та в деяких випадках може спричинити психоемоційний дисбаланс, що проявляється у депресивних розладах, тривозі, апатії чи соціальній ізоляції від спортивного колективу. Наступною із проблем для атлетів виступає низький рівень заробітної плати для молодих спортсменів через їхній невисокий рівень медійності, незважаючи на значні спортивні показники та результати.

Зростання ролі спортивних організацій, таких як МОК, УЄФА чи ФІФА, вимагають створення нових чітких правових рамок, які забезпечували би баланс між комерційними інтересами та захистом прав спортсменів. В Україні ці питання набувають особливого значення, враховуючи наявність євроінтеграційних процесів, які передбачають гармонізацію національного законодавства з європейськими стандартами.

Аналіз наукової літератури та нормативної бази демонструє, що в Україні відсутній комплексний підхід до регулювання трудових відносин у сфері професійного спорту. Незважаючи на те, що КЗпП України встановлює загальні норми для всіх працівників, ці норми не здатні

враховувати всю специфіки професійної діяльності спортсменів. Наприклад, питання оплати праці, робочого часу, відпочинку, а також захисту прав неповнолітніх спортсменів чи жінок у спорті залишаються недостатньо врегульованими. Крім того, положення типових контрактів із професійними атлетами можуть містити навіть обмеження на звернення до судів загальною юрисдикції для захисту власних прав та інтересів, що є неприпустимим.

Таким чином, наука трудового права потребує проведення комплексного та поглибленого аналізу всіх сучасних особливостей професійного спорту та правового статусу спортсменів, визначення трудової функції атлетів, дослідження чинних положень законодавства, що стосуються оплати праці та робочого часу спортсменів. Також необхідним є пошук прогалин в українському законодавстві щодо захисту трудових прав атлетів. Саме тому ця дисертація спрямована на дослідження наукової літератури та нормативної бази України, що регулює відносини у сфері професійного спорту, а також на виокремлення рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України у наведеній сфері.

Науково-теоретичним підґрунтям цього проведеного дослідження послужили праці вчених, як-от: О. О. Туряниця, Д. Панайотопулос, К. Ф'ювіг, Г. М. Гніздовська, М. В. Писарева, А. О. Полянський, С. О. Сільченко, С. Я. Вавженчук, Д. Силантьєв, А. Я. Палюх, О. В. Чорноус та ін. Незважаючи на те, що окремі аспекти правового регулювання праці спортсменів вже розглядалися в працях вітчизняних науковців, але комплексного дослідження, яке охоплювало б як теоретичні, так і практичні аспекти правового захисту спортсменів, включаючи аналіз судової практики САС та національних судів, законодавства зарубіжних держав, і досі не проводилося, що створює необхідність у проведенні такого всебічного наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота, виконана на кафедрі трудового права Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона спрямована на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. за № 5/2015, Стратегії розвитку НАПрН України на 2021–2025 роки, схваленої постановою загальних зборів НАПрН України від 26.03.2021 р. № 12-21, а також цільової комплексної програми Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту» (номер державної реєстрації 0111U000960).

Мета й завдання дослідження. Мета дисертації полягає у розробленні концептуальних засад правового регулювання праці спортсменів як особливої категорії працівників шляхом визначення правової природи трудових відносин у сфері професійного спорту та з'ясування особливостей правового захисту праці спортсменів, виявлення проблемних аспектів нормотворчості та правозастосування, а також формування практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України у цій царині.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

– визначити особливості професійного спорту як специфічного виду трудової діяльності;

– виокремити чинники, що зумовлюють диференціацію правового регулювання праці атлетів, включаючи особливості їхньої діяльності;

– розкрити зміст трудової функції спортсменів як обов'язкової умови трудового договору;

– з'ясувати специфіку організації оплати праці та системи матеріального заохочення для атлетів;

– визначити особливості правового регулювання робочого часу та часу відпочинку спортсменів, враховуючи інтенсивність їхнього тренувального процесу, змагальну діяльність і необхідність реабілітації;

– узагальнити юридичні гарантії соціально-трудових прав спортсменів та проаналізувати їх зміст;

– запропонувати науково-обґрунтовані рекомендації для вдосконалення правового регулювання трудових відносин та захисту праці атлетів.

Об'єкт дослідження становлять правовідносини, які виникають у процесі здійснення спортивної діяльності спортсменами як суб'єктами трудового права.

Предметом дослідження є правовий захист праці спортсменів.

Методи дослідження. Аналіз правового регулювання праці спортсменів вимагав використання як загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання, для глибокого розкриття тематики дослідження, досягнення об'єктивного наукового результату та формування відповідних рекомендацій та висновків. Вибір методів дослідження обґрунтований потребою комплексного аналізу трудової діяльності атлетів, урахування особливостей їхньої професійної діяльності та створення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази. Як основу наукового дослідження застосовано діалектичний метод, який забезпечив комплексне вивчення трудових правовідносин у сфері професійного спорту, враховуючи їх взаємозв'язок і взаємозалежність із іншими соціальними, економічними та правовими інститутами. Цей підхід сприяв аналізу сучасного стану правового регулювання праці спортсменів і дозволив простежити динаміку розвитку цих відносин у контексті комерціалізації спорту та глобалізаційних тенденцій (підрозділи 1.1; 1.2). Функціональний метод використано для аналізу ролі професійних спортсменів у системі трудового права та особливостей їхньої взаємодії з роботодавцями, такими як спортивні організації, клуби та федерації. Цей підхід дозволив установити функціональну спрямованість правових норм, що регулюють трудові відносини у сфері спорту, та оцінити їхній вплив на забезпечення рівноваги між правами й обов'язками сторін (підрозділи 2.1; 2.2). Формально-

логічний метод застосовано для критичного аналізу положень чинного трудового законодавства України, зокрема КЗпП України, ЗУ № 3808-XII, щодо правового статусу спортсменів, умов їхньої праці, оплати, режиму робочого часу та відпочинку. Цей підхід став основою для розробки обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства, а також для вивчення судової практики як емпіричного джерела для аналізу порушень трудових прав спортсменів (підрозділи 2.1; 2.2; 3.1; 3.2). Компаративний метод використано для зіставлення українського та іноземного досвіду правового регулювання праці професійних спортсменів. Дослідження НПА країн ЄС, Аргентини, Австралії США та інших держав дало змогу виокремити передові підходи до регулювання трудових відносин у спорті, зокрема в питаннях соціального захисту. Це стало основою для формування рекомендацій щодо узгодження українського законодавства з міжнародними стандартами (підрозділ 1.2; 3.1). Емпіричні методи, зокрема аналіз НПА і судової практики, застосовано для вивчення практичних аспектів реалізації та захисту трудових прав професійних спортсменів. Ці методи допомогли виявити типові порушення, такі як затримка виплат заробітної плати, а також оцінити дієвість наявних правових механізмів (підрозділи 1.1.; 1.2; 2.2; 3.1; 3.2). Системний метод використано для узагальнення юридичних гарантій соціально-трудових прав спортсменів і аналізу їх взаємозв’язку з іншими аспектами правового регулювання, зокрема соціальним страхуванням і пенсійним забезпеченням. Цей підхід сприяв створенню цілісної моделі правового захисту спортсменів, враховуючи їхні особливості як працівників (підрозділ 3.1; 3.2).

Ключові висновки, положення та результати дослідження базуються на детальному аналізі чинного українського трудового законодавства, судової практики, а також юридичної літератури з питань, розглянутих у роботі. Застосування зазначених методів забезпечило всебічний підхід до вивчення проблеми, обґрунтованість висновків і практичну цінність розроблених рекомендацій.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній науці трудового права на основі комплексного аналізу наукових праць, національного законодавства, міжнародного та зарубіжного досвіду визначено правову природу трудових відносин у сфері професійного спорту та окреслено особливості правового захисту праці спортсменів в Україні, що дозволило сформулювати низку новітніх теоретичних і практичних положень, а також розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфері. Новизна дослідження реалізується через такі науково-теоретичні положення, висновки та пропозиції.

Уперше:

– розроблено концептуальну модель правового статусу професійного спортсмена, яка інтегрує трудо-правові, етичні та соціально-економічні аспекти, і це дозволяє чітко відмежувати професійний спорт від аматорського та спорту вищих досягнень, враховуючи їхні відмінності у меті, організації та правовому регулюванні;

– визначено пріоритетність трудо-правової концепції регулювання правових відносин професійних спортсменів як такої, що забезпечує найбільш повний обсяг соціальних гарантій, шляхом порівняльного аналізу трудо-правової, цивільно-правової та гібридної моделей і практики їх застосування в іноземних правопорядках;

– доведено, що саме трудо-правова концепція регулювання відносин між спортсменами та спортивними організаціями є оптимальною для забезпечення соціальних гарантій в Україні, порівняно з цивільно-правовою чи гібридною моделями, через її здатність забезпечити комплексний захист прав атлетів;

– запропоновано модель обов’язкового страхового забезпечення професійних спортсменів, яка базується на аналізі зарубіжного досвіду (наприклад, аналогічно до досвіду Італії) та передбачає створення спеціалізованого страхового фонду для покриття ризиків травматизму,

тимчасової втрати працездатності та дострокового завершення спортивної кар'єри, незалежно від кваліфікаційного рівня спортсмена;

– виокремлено та обґрунтовано специфічні ризики професійної спортивної діяльності як онтологічні елементи трудової функції атлета, що включають не лише фізичні травми, але й економічну нестабільність через сезонність змагань, з акцентом на необхідність диференційованого правового захисту для різних категорій спортсменів, включаючи тих, хто поєднує спорт з іншими видами зайнятості.

Удосконалено:

– науковий підхід до розуміння професійного спорту як складної системи суспільних відносин, що поєднує комерційні, етичні та правові елементи, де трудовий договір виступає основним інструментом регулювання, забезпечуючи баланс між індивідуальними правами спортсмена та інтересами спортивної організації;

– наукову позицію щодо правового регулювання праці вразливих груп спортсменів, зокрема неповнолітніх та жінок, через запровадження диференційованих норм, які враховують фізіологічні особливості та соціальні потреби, включаючи адаптовані граничні норми для підіймання спортивного обладнання та зменшення навантажень для вагітних спортсменок;

– науково-теоретичний підхід до визначення правового становища професійного спортсмена через укладення спеціалізованого трудового договору, який вирізняється особливостями, зумовленими природою правовідносин між атлетом і спортивною організацією з акцентом на систематичну підготовку та досягнення високих результатів у змаганнях як основну мету діяльності, а також на необхідність письмового документального закріплення договору;

– науковий підхід до методології оцінки оплати праці в професійному спорті з урахуванням преміальних виплат, що базується на прозорих критеріях індивідуальних досягнень, з пропозиціями щодо законодавчого

закріплення алгоритмів, які мінімізують суб'єктивізм у визначенні винагороди.

Набули подальшого розвитку:

– наукові положення щодо класифікації трудових прав спортсменів за їхньою функціональною спрямованістю, зокрема на права, пов'язані з укладенням трудового договору, виконанням трудової функції, соціальним захистом та припиненням трудових відносин, що дозволяє систематизувати їхній правовий статус;

– наукові постулати щодо гармонізації спортивної кар'єри з правом на освіту шляхом запровадження індивідуальних навчальних планів та дистанційного асинхронного навчання, що забезпечує спортсменам можливість здобувати якісну освіту без шкоди професійним досягненням;

– науково-теоретичні засади превентивного захисту трудових прав атлетів через посилення ролі колективних договорів у спортивних організаціях, з акцентом на інтеграцію міжнародних стандартів РЄ та МОП для запобігання порушенням у сфері робочого часу та відпочинку.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення й висновки дисертації можуть бути використані:

– у науково-дослідницькій діяльності – з метою подальшого вивчення та наукового опрацювання порушених проблем для вдосконалення правового регулювання захисту праці спортсменів;

– у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни «Трудове право», проведенні лекційних та практичних занять, при написанні відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також при підготовці студентами наукових робіт;

– у правотворчості – у процесі реформування й удосконалення чинного трудового законодавства щодо правової регламентації захисту праці спортсменів відповідно до наданих пропозицій, зокрема ЗУ № 3808-XII та КЗпП України;

– у правозастосуванні – при оперуванні наведеними висновками,

рекомендаціями і пропозиціями в діяльності органів державної влади України, при здійсненні ними контролю за додержання роботодавцями трудового законодавства.

Апробація результатів дослідження. Обговорення наукових результатів, теоретичних та практичних рекомендацій, отриманих у процесі написання дисертації, здійснювалося на публічній презентації здобувачем наукових результатів дисертації на засіданні кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Основні теоретичні положення, висновки і пропозиції автора доповідалися на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Соціально-правова політика України в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови» (м. Київ, 10 листопада 2023 р.), «Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту» (м. Харків, 19 квіт. 2024), «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 11 жовт. 2024 р.).

Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається з переліку умовних позначень, вступу, 3-х розділів, які містять 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (202 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок. Обсяг основного тексту – 169 сторінок.

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ

1.1. Професійний спорт як особливий різновид трудової діяльності.

Стрімкий розвиток професійного спорту розпочався вже у XX столітті і відразу став невід'ємною частиною суспільства у всіх державах. Сучасний професійний спорт давно перетнув межі змагальної діяльності, оскільки перетворився на потужний інструмент для соціальної консолідації та культурного впливу на людей. Завдяки тому, що протягом минулого століття відбувся його динамічний розвиток, наразі ми можемо цілком підкреслити роль професійного спорту як інтегратора суспільних цінностей, яке відбиває суспільні трансформації у всьому світі [123].

Потужна популярність спорту та його пріоритетність у соціальному житті держав відразу посприяли тому, що професійний спорт перестав бути лише ареною змагань, він перетворився на інструмент, який використовують у політиці для просування власних інтересів.

Одним з початківців такого підходу став 31-й президент США Герберт Кларк Гувер (роки президентства з 1929 по 1933 рік). Так, він перетворив X Літні Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі (1932 р.) на платформу для проведення популяризації власного іміджу. Герберт Кларк Гувер організував зустрічі з атлетами та масмедійні активності, що дозволило закласти основу для майбутніх політичних кампаній, які були пов'язані згодом із спортом. Таким чином, 31-й президент США використав масовий захід, пов'язаний із змаганнями професійних спортсменів, для проведення своєї передвиборчої кампанії [95; 123].

Проаналізувавши діяльність українських президентів, можна стверджувати, що вони також є прихильниками такого підходу і використовують професійний спорт для своїх стратегічних цілей у політиці та дипломатії.

Перший президент України Кравчук Леонід Макарович (роки президентства 1991–1994) для проведення візиту у США у 1994 році включив до офіційної делегації України фігуристку Баюл Оксану Сергіївну (перша в історії України Олімпійська чемпіонка 1994 року, чемпіонка світу 1993 року). Ім'я чемпіонки напряму асоціювалося по всьому світу з Україною, тому таке рішення було прийнято заради подолання стереотипів про Україну як «частину колишнього СРСР». Можна зробити висновок, що успіх та відомість спортсменки певною мірою допомогли нашій державі презентувати себе в США як самостійного суб'єкта міжнародних відносин [123].

Продовжив цю традицію і третій президент України Ющенко Віктор Андрійович (роки президентства 2005-2010). Так, наприклад, Віталій Кличко на початку 2000-х років набрав популярність серед німецької аудиторії, що допомогло певним чином створити позитивний імідж України у Німеччині. Це підтверджується і тим, що у 2011 році німецьким режисером Себастіаном Денхардтом був знятий документальний фільм «Кличко» про двох українських братів-боксерів Віталія та Володимира Кличка. Тому Віктор Ющенко також включав Віталія Кличка до офіційних делегацій України при здійсненні планових візитів до Німеччини [123].

Враховуючи вищезазначене, виникає логічне питання: чому професійний спорт успішно використовують у дипломатії та політиці та чому це так дієво працює?

Відповідь є дуже простою і полягає в тому, що популярність професійних спортсменів долає всі мовні та культурні бар'єри. Щоб спостерігати за спортивними досягненнями та життям спортсменів, людям з різних країн світу не потрібно знати ні мову, ні культуру держав таких спортсменів. Спортивні події завжди привертають увагу ЗМІ, наприклад, як кожні олімпійські ігри або чемпіонати світи з різних спортивних дисциплін. А тому впізнаваність спортсмена дозволяє використовувати самого атлета у різних цілях, як, наприклад, політики використовують їх для виникнення довіри у людей [184].

Після початку повномасштабного вторгнення на територію України Російської Федерації українські спортсмени, наприклад боксер Олександр Усик, став «транслятором» новин про Україну за кордоном [60].

Загалом сутність професійного спорту як соціального феномену визначається його правовою та економічною природою. Відмінною рисою саме професійного спорту виступають формалізовані правові відносини, які визначаються цивільно-правовим або трудовим договором між атлетом і роботодавцем (наприклад, клуб, агенція, організатор змагань). Цей критерій є визначальним для відокремлення професійного спорту від аматорського, де переважають принципи волонтерства та громадської ініціативи при участі у різного роду змаганнях.

На сьогодні професійний спорт є складним симбіозом культури, бізнесу та технологій. Його виникнення обумовлюється результатом суспільних змін XX століття через ряд факторів: зростання міського населення, розвиток ЗМІ та появу вільного часу, які перетворили спортивні змагання на товар.

Відповідно до Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності *(International Standard Industrial Classification)*, що розроблена ООН та є основним інструментом для класифікації економічних секторів, спорт належить до сфери послуг. У розділі R «Мистецтво, розваги та відпочинок» спорт включений до категорії 93 – «Діяльність у сфері спорту, розваг та відпочинку» [22]. Наведене підкреслює роль спорту у формуванні ВВП країн світу.

Професійний спорт виступає унікальним видом трудової діяльності, що вирізняється специфічними рисами та потребує особливого правового регулювання. А професійним спортсменом є особа, для якої заняття спортом є основним видом діяльності, спрямованим на отримання доходу, що становить головне джерело її фінансового забезпечення [175].

Фактично професійний спорт є соціальним «хамелеоном», який адаптується до викликів часу в залежності від обставин у суспільстві. Він одночасно виступає роботодавцем для мільйонів (атлети, тренери,

медперсонал), інструментом глобалізації через міжнародні турніри, а також майданчиком для інновацій (наприклад, трансляції змагань).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 38 ЗУ № 3808-XII професійний спорт являє собою напрям діяльності у сфері спорту, що має комерційну основу. Він включає організацію та проведення спортивних змагань і заходів, які характеризуються високим рівнем видовищності й професіоналізму в організації, з основною метою отримання фінансового прибутку. Діяльність спортсменів, тренерів та інших фахівців у сфері професійного спорту, яка спрямована на підготовку до змагань серед професіоналів та участь у них, становить основне джерело їхніх доходів та здійснюється відповідно до положень Закону № 3808-XII, КЗпП України, інших НПА, а також статутів і регламентів організацій, що діють у сфері фізичної культури і спорту, включно з міжнародними спортивними організаціями [170].

Сучасне розуміння професійного спорту як явища неможливе без аналізу чинників, що його сформували, адже це дозволяє глибше зрозуміти його природу та місце в суспільстві. Нижче наведено основні фактори, які вчені виділили у формуванні професійного спорту.

По-перше, це історико-культурний ґрунт. Кожна історична епоха відома власними спортивними традиціями. Наприклад, варто згадати про лицарські турніри середньовіччя, аристократичні змагання з кінного спорту XIX століття або сучасні футбольні дербі, де вболівальники стають частиною міського фольклору [95].

По-друге, це релігійний ґрунт. Деякі види спорту до сих пір зберігають зв’язок із релігійними ритуалами. Наприклад, японське сумо нерозривно пов’язане із церемоніями шаманського коріння, матчі з крикету у колишніх британських колоніях нагадують спільні богослужіння. На противагу, в ісламських країнах жіночий спорт довгий час був забороненим через консервативні норми, що впливало на професійні можливості атлеток [95].

По-третє, це урбанізація. Міста перетворили спорт із локальних заходів на масові видовища планетарного масштабу. Концентрація населення у

великих містах створила передумови для формування численної аудиторії, яка здатна підтримувати професійний спорт як економічно життєздатну галузь. Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи, інші масові спортивні події – є подіями, за якими продовжують слідкувати мільйони людей. Для спортсменів же це є одними з найважливіших етапів їхнього життя, до якого вони готуються роками [95].

І по-четверте, це глобалізація. Соціальні мережі зробили спортсменів зірками для мільйонів, усунувши географічні бар'єри для аудиторії та створивши єдиний міжнародний простір для спорту [95; 135].

Окрім цього, необхідно звертати увагу на те, чи правильно тлумачать різноманітні напрями спорту і чи не охоплюються вони поняттям професійного спорту. Наприклад, відповідно до ст. 1 ЗУ № 3808-XII у визначенні спорту вказується, що поряд із професійним спортом існує і напрям спорту вищих досягнень [170].

Так, згідно із ч. 1 ст. 36 ЗУ № 3808-XII спорт вищих досягнень визначається як окремий напрям у сфері спорту, який зосереджується саме на залученні спортсменів із резервного спорту для їх подальшої спеціалізованої та індивідуалізованої підготовки (навчально-тренувальний процес) у певному виді спорту з метою участі у змаганнях на всеукраїнському та міжнародному рівнях [170].

А. Полянський при визначенні спорту вищих досягнень відштовхується від його визначення у ч. 1 ст. 36 ЗУ № 3808-XII і підкреслює, що він є значущим напрямом спортивної діяльності, спрямованим на підготовку атлетів до національних та міжнародних змагань. Цей вид спорту передбачає ретельний відбір обдарованих спортсменів із резерву, після чого їхній навчально-тренувальний процес адаптується до особливостей і потреб конкретної спортивної дисципліни [135].

Завдяки тісній взаємодії різних організацій та установ забезпечується розвиток спорту вищих досягнень. Так, національні збірні команди відіграють свою роль, представляючи країну на міжнародній арені,

спеціалізовані спортивні заклади (наприклад, центри олімпійської підготовки та школи вищої спортивної майстерності) – створюють необхідні умови для вдосконалення навичок атлетів, а спортивні клуби – забезпечують спортсменів інфраструктурою для тренувань і змагань. На додаток до цього, спортивні команди ЗСУ, інших ВФ, ПО, рятувальних і спеціальних служб, які створені відповідно до чинного законодавства, теж вносять вклад у підготовку спортсменів. Також суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, зосереджені на професійному спорті, відіграють суттєву роль у підтримці й розвитку цього напрямку спорту [135].

Незважаючи на певну схожість поняття професійного спорту та спорту вищих досягнень не є тотожними, а їхнє співвідношення потребує детального аналізу. Виходячи з дефініцій цих двох понять, які наведені у ЗУ № 3808-XII, спорт вищих досягнень охоплює більш широкий спектр явищ, ніж професійний спорт. Втім, їхнє тлумачення як цілого та частини буде некоректним, оскільки ці поняття мають як точки дотику, так і суттєві розбіжності. Так, з одного боку, вони взаємодіють та сприяють розвитку спорту (наприклад, професійні спортсмени можуть представляти національні збірні на міжнародних змаганнях) і це об'єднує ці два поняття. Але, з іншого боку, їхня мета та механізми реалізації кардинально різняться. Професійний спорт ґрунтується на комерційних засадах, де пріоритетом є організація видовищних заходів для отримання фінансової вигоди. У той же час, спорт вищих досягнень орієнтований на досягнення максимальних результатів через створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних здібностей атлетів, а тому комерційна складова відіграє другорядну роль [170].

Додатково поняття професійного спорту тісно співвідноситься з аматорським та олімпійським спортом, які є ключовими напрямами для порівняльного аналізу з ним.

Незважаючи на те, що науковці виокремлюють додаткові категорії спортивної діяльності, для з'ясування сутнісних характеристик професійного спорту нам доцільно зосередитися саме на його зіставленні з аматорським та

олімпійським спортом. Історично професійний спорт формувався як протилежність аматорському, що зумовлює необхідність такого порівняльного аналізу.

Так, професійний спорт вирізняється від олімпійського та аматорського за наступними особливостями:

– організація змагань, яка спрямована на підтримку високого рівня конкуренції;

– пріоритет надається видам спорту з комерційною основою;

– розвинена система популяризації спортсменів задля комерціалізації їхньої діяльності;

– наявність ефективних механізмів соціального захисту спортсменів [199].

Вчений Д. Панайотопулос вважає, що професійний спорт відрізняється від аматорського за такими ознаками: 1) наявність економічної діяльності у спортивній сфері та можливість спортсменів самостійно обирати спортивну асоціацію; 2) спорт є професією, що передбачає надання спортивних послуг; 3) договірні відносини; 4) маркетингова діяльність; 5) спонсорська підтримка [71].

Натомість олімпійський та аматорський види спорту акцентують увагу на досягненні високих спортивних результатів і демонстрації максимальних індивідуальних можливостей спортсменів. Тобто, основна відмінність професійного спорту від олімпійського та аматорського тотожна також відмінності із спортом вищих досягнень.

Із середини 1980-х років спостерігаються радикальні зміни у взаємодії олімпійського (аматорського) та професійного спорту, які трансформували їхні базові принципи організації. Історично розмежовані як протилежні види спорту, олімпійський (аматорський) та професійний спорт, прийшли до симбіотичних відносин. Так, МОК своїм голосуванням у 1986 році дозволив професійним атлетам брати участь в Олімпійських іграх, що раніше суперечило принципам П’єра де Кубертена [121].

Ключовим поштовхом для змін стало прагнення до підвищення видовищності як механізму боротьби за аудиторію. Впровадження телевізійних технологій, реформатування формату змагань (скорочення тривалості матчів, введення «швидкісних» дисциплін) та створення спортивних суперзірок сприяли трансформації спорту у комерційний «продукт», за яким стежить мільйонна аудиторія. У результаті чого відбулось зростання рейтингів телепередач у період Олімпійських ігор. На цьому почали заробляти, впроваджуючи рекламні інтервали в ефір, а також розміщуючи численну кількість рекламних банерів на самих спортивних аренах.

Головною відмінною рисою професійного спорту є те, що його учасники повинні підкорюватись правилам і нормам, які встановлені міжнародними та національними спортивними федераціями, а також дотримуватися традицій і принципів, прийнятих у спортивному середовищі. Наведене підкреслює важливість взаємозв’язку між правовими нормами та етичними стандартами у сфері спорту.

Нижче наведені ключові аспекти взаємозв’язку правових механізмів і моральних принципів у спортивній сфері:

1. Наявність особливих етичних стандартів, які є унікальними для професійного спорту і не мають аналогів у інших соціальних сферах.

Згідно із Кодексом СЕ концепція чесного суперництва *(fair play)* виходить за рамки сухого дотримання правил [16]. Ця концепція охоплює цінності взаємної поваги, товариськості та дотримання моральних стандартів [131].

Основним завданням наведеного вище Кодексу СЕ є протидіяти шахрайству, махінаціям, вживанню заборонених речовин, фізичному чи психологічному тиску, а також запобігати таким негативним явищам, як експлуатація, дискримінація, переважання матеріальних інтересів над спортивними ідеалами та корупція у спорті [16].

Концепція чесного суперництва у спорті давно вийшла за межі правил гри і перетворилась на філософію, що формує людяність у спортивному суспільстві. Вона відкриває перед кожною людиною унікальні можливості, а саме відкрити власний потенціал, виразити індивідуальність через власні спортивні досягнення, набути важливих соціальних навичок. А тому спортивні заходи стають заходами не лише для фізичних перемог, а й для виховання взаємоповаги, толерантності та солідарності поміж спортсменів з усього світу [8].

Ці можливі загрози свідчать про те, що у разі, якщо у професійному спорті не будуть дотримуватись етичні засади, то він перестане бути інструментом піднесення особистості завдяки досягненню спортивних результатів на змаганнях. Тому ініціативи на кшталт ВАДА чи кампаній проти расизму на трибунах набувають ключового значення на сьогодні, адже вони зберігають спорт як культурний скарб людства, де повага до суперника повинна бути важливіша за медалі, а чесність вище за результат.

Інституційний вплив РЄ на формування концепції чесного суперництва як підвалини спортивної етики проявляється через низку стратегічних ініціатив, які орієнтовані для підвищення чесності та моральної відповідальності у спорті.

Вищезгаданий Кодекс СЕ, ухвалений РЄ, містить визначений перелік суб’єктів, які несуть обов’язок імплементації принципів чесного суперництва у практичну площину. До першого рівню відповідальних суб’єктів належать державні органи всіх рівнів управління, зокрема уряди держав (п. 9 Кодексу СЕ). Другий рівень становлять спортивні та пов’язані зі спортом організації (п. 10 Кодексу СЕ). Третій рівень охоплює індивідуальних учасників спорту, фізичних осіб (наприклад, спортсмени, батьки спортсменів, тренерський склад тощо) (п. 11 Кодексу СЕ). Відповідно до п. 12 Кодексу СЕ для успішного просування та розвитку спорту та залучення до спорту, повага та освіта є вирішальними складовими концепції спортивної етики [16].

У Кодексі СЕ регламентовано обов’язки кожного з вищезазначених суб’єктів із відповідними особливостями. Уряд має бути зосередженим на впровадженні норм Кодексу СЕ у всіх сферах суспільства та на покращенні контролю за дотриманням цих норм. У той же час, спортивні та пов’язані зі спортом організації мають відповідати за те, щоб на всіх рівнях участі спортсменів у змаганнях застосовувались відповідні стимули або санкції за дотримання або недотримання норм Кодексу СЕ. Фізичні особи мають нести персональну відповідальність за дотримання норм Кодексу СЕ та проводити освітні заходи з молоддю для їхньої обізнаністю з концепцією чесного суперництва. Така трирівнева система забезпечує взаємодію між стратегіями уряду, роботою спортивних організацій та повсякденними діями людей та дозволяє ефективно впроваджувати єдині стандарти концепції у спорті [16].

На захист цієї концепції стають міжнародні інституції. Так, наприклад, ЮНЕСКО, інтегрує принципи концепції чесного суперництва в освітні програми, навчаючи школярів спортивній етиці [36]. А також Паралімпійський рух руйнує стереотипи і доводить, що спорт – має бути доступним кожному незалежно від фізичних обмежень.

Таким чином, концепція чесного суперництва є фундаментом, на якому будується справжній спортивний дух, об’єднуючи атлетів, тренерів та вболівальників навколо ідеалів гуманізму та рівності.

Окрім цього, заради збереження чесного суперництва було прийнято Антидопінгову конвенцію, схвалену РЄ 16 листопада 1989 року [94], та Додатковий протокол до неї [107]. Наведена конвенція ратифікована в Україні ЗУ № 2295-III [160], а Додатковий протокол – ЗУ № 1963-IV [161]. Ці НПА регулюють не лише заходи щодо зменшення поширення заборонених препаратів, а й закладають основи для координації між урядами державами у цій сфері.

Відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 2 Антидопінгової конвенції допінгом у спорті розуміється призначення чи застосування спортсменами фармакологічних засобів, що належать до класів допінгових препаратів, або

використання методів, які належать до категорії допінгових [94]. Допінг допомагає штучно підвищити спортивні результати, що суперечить принципам чесного суперництва.

Також ЮНЕСКО 18 листопада 2005 року прийняло Міжнародну конвенцію про боротьбу з допінгом у спорті [127], яку було ратифіковано в Україні ЗУ № 68-V [166].

ВАДА, незалежна організація, яка координує боротьбу з допінгом у спорті, постійно вдосконалює тестування для спортсменів, які допомагають виявити вживання допінгу. Наразі можна виявити мікродози препаратів, які раніше залишалися непомітними. Також ЮНЕСКО інтегрує антидопінгові програми в шкільну освіту, задля обізнаності дітей про це [36].

Незважаючи на це на сьогодні є численні випадки порушень Антидопінгової конвенції у спорті. Зокрема, допінг-скандали ставлять під сумнів принципи рівності між спортсменами та дотримання чесної гри, які історії з російськими атлетами на Олімпійських іграх.

Наприклад, у рішенні CAC у справі Каміли Валієвої № CAS 2023/A/9451-9455-9456 від 29 січня 2024 року Суд підтвердив факт антидопінгового правопорушення фігуристки Каміли Валієвої та застосував чотирирічну дискваліфікацію для неї. Принципове значення для розуміння антидопінгового права має позиція CAC щодо абсолютної відповідальності спортсмена. CAC підкреслив у своєму рішенні, що кожний атлет несе персональне зобов’язання щодо забезпечення відсутності заборонених речовин в організмі, незалежно від способу їх потрапляння, що відображає об’єктивний характер відповідальності у сфері антидопінгового регулювання. І тому тягар доказування ненавмисності наявності допінгу в організмі спортсмена покладається на самого атлета, і у цьому рішенні він не був виконаний [5].

Також у цьому рішенні CAC наголосив на тому, що антидопінгові правила розроблені не лише для покарання шахрайства у результатах

спортивних змагань, але й для захисту здоров'я спортсменів та забезпечення чесної конкуренції [5].

Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури та спорту в Україні регулюється національним законодавством, зокрема ст. 52 ЗУ № 3808-XII, а також міжнародними договорами, до яких приєдналася Україна. Відповідно до ч. 2 ст. 52 ЗУ № 3808-XII центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та впровадження державної політики у сфері фізичної культури та спорту, створює державну установу «Національну лабораторію антидопінгового контролю» [170], яка відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного контролю за дотриманням антидопінгових правил, проводячи відповідні тестування та аналізи.

Ця державна установа повинна відповідати вимогам ВАДА для отримання акредитації згідно із Міжнародним стандартом для лабораторій та забезпечення операційної та адміністративної незалежності.

Наразі в Україні функціонує НАДЦ, що керує антидопінговою роботою та координує дії, що спрямовані на звільнення спортивної діяльності від допінгу [154]. Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЗУ № 2011-IX антидопінгові правила розробляються та затверджуються у нашій державі саме НАДЦ [144].

Також варто звернути увагу на те, що у продовження етичних правил професійного спорту 16 листопада 2016 році Україна ратифікувала [165] Конвенцію РЄ проти маніпулювання спортивними змаганнями Законом № 1752-VIII від 16.11.2016. Зазначена Конвенція передбачає два ключові напрями дій: 1) запобігання, виявлення та покарання за маніпуляції (для цього в Україні впроваджено механізми аналізу ставок, моніторингу фінансових операцій і кримінальну відповідальність за організацію договірних матчів); 2) міжнародна співпраця [117].

Додатково РЄ було прийнято Європейську конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів від 19 серпня 1985 року [109] (ратифікована в Україні ЗУ № 2791-III [162]). Зокрема, вона акцентує увагу на недопустимості порушень

правопорядку під час футбольних турнірів, її є перетворення стадіонів на зони, де панує атмосфера чесного суперництва та взаємної поваги.

Таким чином, ці всі НПА слугують основою для формування стандартів відповідальної поведінки на змаганнях. Вони підкреслюють пріоритет чесності, взаємної поваги та дотримання моральних орієнтирів, що є невід'ємною частиною концепції чесного суперництва і для професійних спортсменів і для їхніх вболівальників.

2. Існування специфічних умов для втілення етичних норм у спортивній діяльності.

Специфічні умови для втілення етичних норм у спортивній сфері виникають у зв'язку з наявною потребою балансувати між двома аспектами: прагненням до максимальної результативності спортсменів та суспільним запитом на етичну відповідність спорту. Такий баланс ускладнюється глобальним медійним впливом на спорт, який перетворює змагання на публічний товар, де кожну дію атлета чи тренера відразу аналізують по всім соціальним мережам та різним ток-шоу.

Конфлікт між досягненням спортивних результатів і етикою є ключовим викликом. Наприклад, у легкій атлетиці та фігурному катанні систематичні скандали з допінгом ілюструють, як намагання здобути перемогу провокує порушення принципів чесного суперництва. У той же час, суворі санкції ВАДА, такі як анулювання результатів або дискваліфікації, свідчать про спроби інституційно обмежити таке прагнення здобути перемогу «будь-якою ціною».

Останнім часом медіа, фан-прихильники та ЗМІ перетворюють спорт на глобальне шоу, а не на спортивні змагання. Особисте життя атлетів, їхні життєві погляди чи навіть наявність помилок у спілкуванні в інтерв'ю можуть стати предметом публічного осуду. Фанати чинять соціальний тиск на керівництво спортивних організацій, тренерів та спортсменів, що показує трансформацію публіки з пасивного глядача в активного учасника, який здатного впливати на спортивне життя спортсменів.

Варто зазначити, що для протидії корупції та збереження довіри публіки створено інституційні механізми прозорості після гучних відомих справ щодо цього [44]. Наприклад, у 2015 році була відома справа щодо корупції у ФІФА. 27 травня 2015 року Міністерство юстиції США випустило новину про опублікування обвинувального акту із 47 пунктів, у якому 14 підсудних були звинувачені у рекеті, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей, серед інших правопорушень, у зв'язку з участю підсудних у 24-річній схемі збагачення шляхом корупції у міжнародному футболі. Серед обвинувачених були також високопосадовці ФІФА, а також посадовці інших футбольних керівних органів, що діють під егідою ФІФА [47].

Паралельно з цим для протидії корупції та збереження довіри публіки впроваджено технології відеоасистента арбітра *(Video assistant referee, VAR)* у різних видах спорту, які слугують інструментами об'єктивізації, адже вони зменшують вплив людського фактору на суддівство. Також зараз використовують правила фінансового чесного суперництва, які регулюють фінансові витрати клубів для запобігання економічним махінаціям [31].

Наразі спорт існує в умовах напруги між індивідуальними амбіціями атлетів досягати спортивних результатів та колективною відповідальністю перед суспільством щодо збереження ідеального образу спортсмена. Така динаміка змушує розвивати складні багаторівневі системи регулювання правових відносин — від прийняття міжнародних конвенцій до внутрішніх кодексів поведінки спортивної організації. Без таких механізмів спорт може втратити свою соціальну легітимність та перетворитись із інструменту єднання на поле корупції та нерівності [18].

3. Специфічне вирішення конфліктів у спортивній сфері, що характеризується особливостями, зумовленими унікальними принципами та морально-етичними нормами, які регулюють спортивну діяльність

Д. Панайотопулос вперше визначив поняття принципів міжнародного спортивного руху, та внутрішніх регуляторних документів спортивних організацій [23].

CAC за роки своєї діяльності сформулював ключові засади спортивного права під час розгляду судових справ. Зокрема, було сформовано доктрину об'єктивної відповідальності у справах про допінг та принцип процесуальної справедливості при розгляді спортивних конфліктів. Наприклад, Суд у рішенні від 14 грудня 2017 року по справі № 2017/A/5248, ВАДА проти Африканської зони V RADO та Антидопінгового агентства Кенії та Еліуда Мусумби Айіро, зазначив, що атлет повинен пояснити, як речовина потрапила до його організму, щоб довести відсутність у нього наміру на вживання допінгу [6].

CAC забезпечує процесуальну справедливість через структурований процес розгляду справ, який включає можливість оскарження рішень. Також варто звернути увагу, що відповідно до ст. 43 Кодексу спортивного арбітражу CAC провадження згідно з процедурними правилами цього Кодексу є конфіденційним. Сторони, арбітри та Суд зобов'язуються не розголошувати жодній третій стороні жодних фактів чи іншої інформації, що стосується спору чи провадження, без дозволу CAC. Рішення не оголошуються, якщо всі сторони не погодяться або президент відділу не вирішить це зробити [17].

Вчений В. Андрефф акцентує увагу на процесуальній справедливості як основі вирішення конфліктів. Наприклад, коли атлет і федерація мають рівний доступ до доказів і право на захист, то це запобігає перекосу на користь «сильнішої» сторони. А прозорість рішень CAC, які часто публікуються для аналізу, підсилює довіру до спортивної системи [3, с. 24-29].

Дослідник К. Ф'ювіг піднімає питання щодо правової трансформації принципу чесного суперництва. Він акцентує на тому, що ця етичний концепція, яка традиційно асоціюється з мораллю, має стати частиною формалізованої правової системи. Оскільки, наприклад, у роботі CAC

принцип чесності не лише впливає на прийняття САС рішень, але й формує процесуальні гарантії сторін, такі як право на обґрунтовану відповідь.

К. Ф'ювіг стверджує, що навіть у суворих рамках антидопінгових правил, де діє презумпція вини спортсмена, САС зобов'язаний забезпечити атлету можливість повноцінно представити свою позицію для власного захисту. Це і є інтеграція концепції чесного суперництва у правову сферу, тобто, моральні ідеали таким чином стають правовими стандартами [83].

Функціональна роль САС виходить за межі механістичного застосування нормативних актів, охоплюючи критичну оцінку легальності та легітимності правил, прийнятих спортивними асоціаціями. Автономія останніх, хоч і є ключовим елементом самоорганізації спортивної галузі, суттєво обмежується принципом пропорційності, який виступає мостом між внутрішньокорпоративними нормативами та загальноправовими стандартами справедливості. САС, виконуючи арбітражні повноваження, трансформується з технічного інструменту у соціально-правовий стабілізатор, що гарантує дотримання балансу між інтересами спортивних інституцій і фундаментальними правами учасників правовідносин.

Таким чином, спортивна етика характеризується цілеспрямованою природою, оскільки її концептуальні засади випливають із основної мети спортивної діяльності як соціокультурного явища — від забезпечення гармонії фізичного розвитку особистості до втілення принципів справедливості та рівних можливостей у соціумі. Процес інституціалізації спортивної етики здійснюється через систему внутрішніх НПА спортивних організацій, де поступово моральні принципи трансформуються у юридично обов'язкові приписи. Ключовою особливістю є досягнення балансу між індивідуальною свободою атлетів у реалізації професійних амбіцій і збереженням етичної цінності спорту як механізму соціальної інтеграції. У свою чергу це вимагає створення правових механізмів, які мають забезпечувати контроль і відповідальність за етичні порушення у спортивній сфері [37].

Окрім цього, необхідно звернути увагу на те, що поняття професійного спортсмену у різних спортивних організаціях має різне тлумачення. У загальному розумінні професіонал — це людина, яка володіє глибокими знаннями та навичками у власній сфері й має визнання серед колег. При цьому, професіоналізм не обов'язково пов'язаний із отриманням доходу, а також з тим чи є він для особи основним джерелом для заробітку та скільки часу на нього витрачає особа. До того ж, людина може бути визнаним професіоналом у кількох галузях одночасно.

Загалом, професійних спортсменів можна поділити умовно на дві категорії:

1) спортсмени, які отримують заробітну плату за участь у змаганнях і за підготовку до них, можлива також додаткова винагороду від організаторів;

2) спортсмени, які за участь у змаганнях та підготовку отримують виплати лише від організаторів спортивного змагання.

Ці категорії об'єднуються тим, що діяльність спортсменів приносить матеріальну вигоду. Але представники першої категорії перебувають у трудових відносинах, адже отримують заробітну плату, у той час як друга категорія таких відносин не має, але все одно отримують винагороду, тому що оплатність відносин може бути також відповідно до цивільно-правового договору між сторонами.

Професійні спортивні відносини можна розглядати як сукупність соціальних зв'язків між учасниками професійної спортивної діяльності. Їхніми основними ознаками є: склад учасників (особи, які залучені до професійного спорту); специфічні об'єкти, які охоплюють спортивну діяльність і пов'язані з нею сфери; пряму участь публічно-правових структур (наприклад, через ухвалення НПА або здійснення бюджетного фінансування) або опосередковану (через спортивні організації, клуби тощо).

Суб'єктний склад професійного спорту охоплює не лише атлетів, а й взаємопов'язаних з ним осіб, а саме тренерів, суддів, менеджерський персонал та волонтерів. Кожен із цих учасників виконує визначені його

посадою обов'язки, що випливають із завдання забезпечення циклічності спортивного процесу від підготовчих етапів до фінального проведення змагань.

Зазвичай трудове законодавство різних країн не поширюється на спортсменів-аматорів, а також на тих, хто отримує від спортивних організацій кошти для покриття витрат на транспорт, харчування, проживання чи інші потреби, пов'язані з їхньою діяльністю. Водночас трудові норми, як правило, застосовуються до професійних спортсменів, а також до інших осіб у професійному спорті, чия робота безпосередньо сприяє досягненню результатів підопічних спортсменів: тренери, помічники та інший персонал. Однак спеціальні положення трудового законодавства щодо професійного спорту не стосуються, наприклад, масажистів чи працівників, відповідальних за технічний стан спортивного обладнання тощо [50].

Належне правове регулювання трудових прав спортсменів відіграє ключову роль у спортивній сфері. Це підтверджується пунктом 1 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Спорт як засіб сприяння вихованню, здоров'ю, розвитку та миру» № A/RES/61/10 від 03 листопада 2006 року, в якій наголошується на визнанні призначення відомих спортсменів, які уособлюють позитивні цінності спорту та поширюють зазначені ідеї щодо користі спорту, виразниками ідей та послами доброї волі ООН [191; 180].

Правовий статус професійних спортсменів передбачає множинність їхніх обов'язків щодо дотримання умов трудових договорів із спортивними організаціями; виконання вимог внутрішніх НПА спортивних організацій; відповідність етичним та антидопінговим стандартам.

Кваліфікація професійного статусу суб'єкта професійного спорту має універсальний характер, який не залежить від специфіки конкретного виду спорту та офіційного найменування займаної посади [179]. Визначальним фактором виступає саме комплекс об'єктивних характеристик, а саме: договірне підпорядкування певній спортивній організації, регулярність участі у спортивних змаганнях для отримання матеріальної винагороди,

включеність до визначеної системи виду спорту. Тобто, тренери, які отримують винагороду за підготовку атлетів до спортивних змагань відповідно до укладеного з ним та спортивною організацією трудового договору, підпадають під дію норм професійного спорту нарівні атлетами, незважаючи на те, що тренери не виступають на змаганнях. Наведене базується на концепції функціональної рівнозначності посад в професійному спорті, коли кваліфікація визначається не формальним статусом, а змістом здійснюваної діяльності.

На основі наведеної вище інформації можна сформулювати наступні визначення.

Професійний спорт як інституційна форма діяльності має визначатись через комплекс суспільних відносин, спрямованих на досягнення високих спортивних результатів. Такі відносини функціонують у правовому полі, де міжнародні НПА (наприклад, конвенції РЄ) взаємодіють з національними НПА, внутрішніми НПА спортивних організацій, а також разом з етичними нормами, що сформувались у процесі історичного становлення спорту. Основою цих відносин є саме договірна природа, оскільки учасники професійного спорту здійснюють свою діяльність на основі трудових або цивільно-правових договорів. Одними з обов’язкових ознак є періодичність спортивних змагань (сезонність проведення підготовки до спортивних змагань та безпосередньо спортивних змагань) та глибока спеціалізація кожного учасника професійного спорту, що відмежовує професійний спорт від аматорського спорту.

Професійним спортсменом у цій системі є суб’єкт, який укладає відповідний (трудовий/цивільно-правовий) договір із спортивною організацією, трансформуючи власний фізичний потенціал в основу власної професійної діяльності. Його статус характеризується регулярною участю у спортивних змаганнях, інтеграцією в структуру спортивних організацій щодо дотримання їхніх внутрішніх НПА та отриманням винагороди за власну діяльність [52].

Отже, професійний спорт являє собою не просто змагальну діяльність, а складну сукупність правових, етичних та економічних елементів, де кожна складова функціонує на підтримку системи, яка суспільний інтерес до спорту через демонстрацію атлетами високих спортивних досягнень.

1.2. Особливості правового статусу спортсменів як суб'єктів трудового права.

Правовий статус суб'єкта трудового права в Україні формується на перетині загальноправових принципів та спеціальних норм, що враховують унікальність окремих галузей, зокрема, галузі професійного спорту. Такий статус є динамічною категорією, яка інтегрує не лише формальні права та обов'язки, а й соціальні, економічні та етичні аспекти взаємодії між працівником і роботодавцем. У цьому контексті він набуває додаткових особливостей у зв'язку із специфікою короткострокової кар'єри спортсменів, високих ризиків травматизму та публічності професійної діяльності.

Формування правового статусу суб'єкта трудового права відбувається на основі правоздатності, відповідно до якої допускається обмеження прав і свобод виключно у законодавчо визначених випадках. Такий підхід забезпечує необхідний баланс між захистом основоположних прав людини та гарантуванням безпеки й ефективності трудових відносин у спортивній сфері [52].

Правовим статусом професійного спортсмена є комплекс прав і обов'язків особи, що індивідуалізують її як учасника юридично значущих відносин у спортивній сфері. У широкому розумінні такий статус охоплює правовідносини між спортсменом, роботодавцем, спортивними організаціями, суспільством та державою. Такий статус становить комплексну юридичну конструкцію, що поєднує трудові та позатрудові елементи спортивної діяльності. Особливе місце у наведеній структурі посідають іміджеві права спортсмена, які зазвичай передаються спортивним

організаціям у рамках договірних відносин (трудового/цивільно-правового договорів) [174].

У професійному спорті поширеною є практика відчуження спортсменом власних іміджевих прав (права на використання його імені, візуального образу, фотографій, відео тощо) на користь спортивного організації в межах договірних відносин. Проте українське законодавство, зокрема КЗпП України та ЗУ № 3808-XII, не містить чіткого визначення поняття та змісту іміджевих прав, тому це породжує правову невизначеність щодо меж їх використання та захисту.

Основними структурними елементами правового статусу професійного спортсмена як суб'єкта трудового права є його трудові права та обов'язки, що випливають із положень трудового договору із спортивною організацією. А позатрудові права, включаючи іміджеві права, вже регулюються нормами цивільного законодавства України. Взаємодія з органами спортивних організацій та федерацій, які встановлюють стандарти підготовки та участі спортсменів у змагальній діяльності, також формує важливий компонент правового статусу. При цьому варто наголосити, що саме трудовий договір виступає первинним юридичним фактом, який є передумовою виникнення основного масиву прав та обов'язків професійного атлета, тоді як позатрудові правовідносини мають похідний характер і розвиваються паралельно з основними трудовими. Специфіка спортивної сфери полягає у тому, що професійний статус спортсмена невідривний від його особистості, фізичних кондицій та спортивних досягнень, що зумовлює особливий характер як трудових, так і цивільно-правових компонентів його правового становища.

На нашу думку, з теоретичної та практичної точки зору доцільним є диференціація правового статусу спортсменів залежно від рівня їхньої спортивної підготовки та майстерності. Особливий правовий статус повинні мати спортсмени вищої кваліфікації та члени національних збірних команд, адже вони підпадають під додаткові нормативні вимоги, встановлені не тільки національними спортивними організаціями, а й міжнародними [52].

Така диференціація обґрунтовується не лише формальними критеріями спортивної майстерності, але й суттєвими відмінностями у характері правовідносин, обсязі юридичних гарантій та рівні відповідальності атлетів різних категорій. Спортсмени «елітного» рівня зазвичай перебувають у складніших правових конструкціях, що передбачають множинність договірних зв'язків, підвищені вимоги до професійної поведінки та розширений спектр правових наслідків порушення встановлених норм. Водночас їм надаються додаткові соціальні гарантії, фінансове забезпечення та правовий захист, чого позбавлені спортсмени нижчих розрядів.

Враховуючи сучасні фактори, які впливають на професійний спорт, серед яких є його підвищена комерціалізація та глобалізація, то правовий статус професійного спортсмена можна розглядати як трирівневу систему:

1) індивідуальний рівень (включає персональні права спортсменів, наприклад, іміджеві права, та обов'язки, як-то дотримання антидопінгових правил);

2) колективний рівень (включає участь спортсменів у формуванні колективних угод спортивних організацій, право на страйки тощо);

3) глобальний рівень (включає дотримання спортсменами міжнародних НПА, наприклад, конвенцій, які пов'язані із забороною використання атлетами допінгу) [52].

Запропонована трирівнева модель дозволяє комплексно охопити всю повноту правового становища професійного спортсмена у сучасних умовах, коли національні правові системи вже не можуть самостійно врегулювати всі аспекти спортивної діяльності. Кожен з означених рівнів характеризується власними джерелами правового регулювання, механізмами захисту прав та специфічними юридичними процедурами. Індивідуальний рівень тісно пов'язаний з конституційними правами особи та базовими трудовими гарантіями, колективний рівень відображає соціально-трудову природу професійного спорту, а глобальний рівень демонструє транснаціональний характер сучасної спортивної індустрії.

Сфера професійного спорту як об’єкт правового регулювання характеризується перетином приватних та публічних інтересів. І тому у сучасній правовій доктрині питання правового статусу професійних спортсменів викликає фундаментальні дискусії серед науковців та практиків, що пов’язано саме з розбіжностями у підходах, які зумовлені специфічною природою спортивної діяльності, яка поєднує елементи трудових та цивільно-правових відносин.

На нашу думку, доцільно виділяти три концепції, які можуть регулювати правові відносини спортсменів: трудо-правова концепція, цивільно-правова концепція та гібридна концепція. Кожна з цих концепцій має власну методологічну основу, систему аргументів та практичні наслідки для правового становища професійних атлетів. Вибір на користь тієї чи іншої моделі визначає не лише формальну кваліфікацію правовідносин, але й реальний обсяг прав та гарантій спортсменів, механізми захисту їхніх інтересів, порядок вирішення спорів та загальну архітектуру правового регулювання спортивної діяльності у конкретній юрисдикції.

Концепція трудо-правового регулювання спортивних відносин базується саме на традиційному розумінні ознак трудового договору із атлетами. Вчені, які є прихильниками цієї концепції, а також держави, які нормативно закріпили зазначену концепцію у законодавстві, обґрунтовують свою позицію тим, що спортсмен, виконуючи тренувально-підготовчий процес відповідно до встановленого власного розкладу, при цьому отримуючи за це регулярну винагороду та діючи під керівництвом тренера, демонструє всі класичні ознаки найманого працівника. Комерційні аспекти спортивної діяльності розглядаються тоді як маркетингові кампанії, а спонсорські контракти та трансферні операції – як додаткові елементи, що не змінюють основної трудової природи відносин між атлетом та спортивною організацією [54].

Втім, основним недоліком цієї концепції є її обмеженість при зіткненні із сучасними тенденціями сучасного професійного спорту. Так, на практиці

спортсмени погоджуються на модифікацію основних умов виплати їм винагороди в обмін на участь у доходах від комерціалізації їхніх іміджевих прав, тобто за проведення маркетингових кампаній. До прикладу, футболіст може погодитись на зниження розміру заробітної плати в обмін на виплату відсотків від продажу клубної атрибутики з його зображенням. Враховуючи це, такі домовленості зі спортсменами важко інтерпретувати крізь призму традиційного трудового законодавства, що створює теоретичні та практичні проблеми для правового регулювання [54].

Нижче ми проаналізуємо законодавство зарубіжних країн щодо трудо-правового регулювання статусу професійних спортсменів.

Італія. Правове регулювання трудових відносин у професійних спортсменів в Італії базується на положеннях Закону Італії «Правила щодо взаємовідносин між компаніями та професійними спортсменами» від 23 березня 1981 року № 91, який формує нормативний фундамент взаємовідносин між спортивними організаціями та професійними атлетами [48]. Також згідно з ч. 1 ст. 31 Статуту Національної ради Національного олімпійського комітету Італії спортсмени мають обов’язок бути включеними до реєстру офіційно визнаних спортивних товариств або об’єднань. Виключення допускаються лише в особливих обставинах, коли передбачається індивідуальне входження до національних спортивних федерацій, передусім для дисциплін, що знаходяться у стадії формування або активного розвитку [73].

До прийняття зазначеного НПА, який сьогодні частково втратив відповідність сучасним економічним умовам спортивної діяльності, усі правовідносини у спорті формувалися на основі добровільного волевиявлення сторін. Тому, такий механізм породжував істотні протиріччя між позиціями спортивних організацій як роботодавців і спортсменів як осіб, що перебувають у трудових відносинах.

Стаття 1 Закону Італії «Правила щодо взаємовідносин між компаніями та професійними спортсменами» від 23 березня 1981 року № 91 закріплює

право на заняття спортом у різноманітних формах, проте всі подальші норми документа стосуються виключно професійної спортивної діяльності. Чіткого розмежування між професійним і аматорським спортом не встановлено, а розв'язання цього питання передано спортивним федераціям.

Відповідно до ст. 4 зазначеного вище Закону, професійний спортсмен кваліфікується як найманий працівник у трудових відносинах. Документ визначає порядок укладення трудового договору, який має граничний строк до трьох років і підлягає обов'язковому офіційному оформленню.

Австралія. Досить тривалий час в Австралії спорт розглядалась як сфера, що знаходиться поза трудових відносин. Судова практика, яка включала рішення Верховного суду Австралії, не визнавала трудової природи взаємовідносин між атлетами та спортивними організаціями, а в науковій літературі переважала думка про те, що спорт взагалі не може вважатись роботою. Такий підхід ґрунтувався на традиційному розумінні спорту як любительської діяльності, розваги чи хобі, що принципово відрізняється від класичних форм трудової зайнятості. Домінуюча доктринальна позиція того періоду виходила з того, що участь у спортивних змаганнях мала виключно добровільний характер, а тому будь-які виплати атлетам розглядалися скоріше як винагорода чи заохочення, ніж як трудова компенсація за виконану роботу. Наприклад, у рішення по справі *Elford v. Buckley* (1969), де суддя Гарді констатував, що правила Ліги регбі Нового Південного Уельсу щодо переходу гравців не можуть стосуватись трудових договорів, а професійні регбісти не мають статусу найманих працівників [35]. Це рішення відображало консервативний погляд судової системи на природу спортивних правовідносин та ілюструвало відсутність належного правового інструментарію для захисту інтересів професійних атлетів у той історичний період.

Кардинальні зміни відбулися у 1971 році, коли Верховний суд Австралії прийняв рішення у справі *Buckley v. Tutty.* Суд наголосив, що *«те, що футбол є видом спорту, не означає, що людина, якій платять за гру у футбол, не*

займається трудовою діяльністю». Це судове рішення остаточно закріпило статус професійних командних спортсменів як працівників за трудовим договором, що створило правову основу для поширення на них норм трудового законодавства [35]. Справа *Buckley v. Tutty* стала переломним моментом в австралійській юриспруденції, фактично започаткувавши новітню епоху у правовому регулюванні професійного спорту. Адже суд у своїй аргументації спирався на економічну реальність відносин між клубами та гравцями, визнаючи, що систематичне отримання атлетом винагороди за виконання спортивних функцій під контролем організації створює всі необхідні елементи трудового правовідношення. Тому таке прецедентне рішення не лише змінило правовий ландшафт австралійського спорту, але й вплинуло на подальший розвиток судової практики в інших юрисдикціях спільного права, де виникали аналогічні правові колізії.

Кваліфікація спортсмена в Австралії як найманого працівника або незалежного підрядника залежить від юридичних критеріїв, серед яких провідним є рівень контролю роботодавця над виконанням трудових функцій. У прецедентній справі *Zuis v. Wirth Bros.* (1955) Верховний суд Австралії наголосив на ключовому значенні права роботодавця здійснювати контроль над діяльністю працівника, навіть за умови, що такий контроль не завжди реалізується на практиці. І тому, характерні договірні зобов’язання професійних спортсменів, зокрема їхня участь у змаганнях за розпорядженням спортивної організації, відвідування тренувань та виконання настанов тренера, однозначно свідчать про їхній статус як працівника [35]. Додатковими ознаками трудового характеру відносин виступають регулярність виплат, встановлений графік роботи, дисциплінарна влада клубу щодо спортсмена та виключність надання послуг одному роботодавцю протягом дії контракту.

Навіть у випадках, коли договір між спортсменом та спортивною організацією сформований як цивільно-правовий, то суди Австралії можуть визнати такі правовідносини трудовими, як це було зроблено у справі *Cam &*

Sons Pty. Ltd. v. Sargent (1940) [35]. Таким чином, австралійська судова доктрина послідовно дотримується принципу пріоритету фактичного змісту правовідносин над їхньою формальною назвою, що означає неможливість уникнення застосування трудового законодавства шляхом простого переіменування трудового договору на договір надання послуг чи інший цивільно-правовий інструмент. Суди ретельно аналізують реальну природу взаємодії сторін, незалежно від обраної ними договірної конструкції, що забезпечує ефективний захист прав працівників від формалістичних маніпуляцій з боку роботодавців.

Чилі. У Чилі провідним НПА, що визначає трудові відносини у спортивній галузі, виступає Трудовий кодекс Чилі [30]. Істотним етапом у розвитку правового регулювання стало прийняття 2 квітня 2007 року Закону Чилі «Про регулювання трудових відносин професійних спортсменів та працівників, що виконують супутню діяльність» № 20178, який запровадив комплекс змін до Трудового кодексу Чилі, спрямованих на врегулювання праці спортсменів та осіб, залучених до видів діяльності, пов’язаних зі спортом [41].

Зокрема, після прийняття цього закону до статті 22 Трудового кодексу Чилі, яка закріплює максимальну тривалість робочого тижня у 40 годин, було внесено доповнення частиною 4, що надала спортивним організаціям право визначати тривалість робочого дня професійних спортсменів та працівників, які виконують супутню діяльність. Таке визначення здійснюється з урахуванням специфічних особливостей спортивної діяльності, але за умови, що це не завдає шкоди стану здоров’я спортсменів [30].

Крім того, ч. 3 ст. 1 Закону до Трудового кодексу Чилі було інкорпоровано нову главу VI «Трудові договори професійних спортсменів та працівників, які виконують супутню діяльність», що входить до титулу II «Особливі трудові договори» книги I «Індивідуальний трудовий договір та професійне навчання» (ст.ст.152 *bis A* – 152 *bis L*). Відповідно до ст.152 *bis A*, положення цієї глави застосовуються до трудових відносин працівників,

зайнятих у професійному футболі, а також до інших аналогічних відносин із їхніми роботодавцями.

Стаття 152 *bis B* Трудового кодексу Чилі містить дефініції ключових термінів. Зокрема, професійним спортсменом визнається фізична особа, яка на підставі трудового договору займається спортивною діяльністю, перебуває у підпорядкуванні спортивної організації та отримує за це винагороду. Працівником, який виконує супутню діяльність, вважається особа, що за винагороду працює тренером, асистентом або виконує будь-яку іншу діяльність, безпосередньо пов'язану з професійним спортом.

Згідно зі ст. 152 *bis C* Трудового кодексу Чилі трудові договори професійних спортсменів та працівників, які виконують супутню діяльність, укладаються в письмовій формі у трьох примірниках, один з яких передається професійному спортсмену або працівнику, який виконує суміжну діяльність, після підписання; інший примірник залишається у роботодавця, а третій примірник реєструється у відповідному вищому органі протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору. Тривалість таких договорів не може перевищувати п'яти років, але не може бути меншою за тривалість одного спортивного сезону або, якщо договір укладається після початку сезону, меншою за залишок цього сезону. Такі договори можуть бути пролонговані на термін від шести місяців (ст.152 *bis D*).

Згідно із ст. 152 *bis E* Трудового кодексу Чилі коли спортсмен укладає свій перший трудовий договір як професіонал зі спортивною організацією, відмінною від тієї або тих, що беруть участь у його тренуваннях та навчанні, то перша повинна виплатити другій компенсацію за виконану тренувальну роботу відповідно до правил, встановлених вищим органом відповідної спортивної дисципліни.

Також варто звернути увагу на ст. 152 *bis F*, яка встановлює, що використання зображень спортсменів чи працівників, які виконують супутню діяльність, у комерційних цілях, що не стосуються основної мети їхньої трудової діяльності, вимагає отримання окремого дозволу від цих осіб.

Відповідно до ст. 152 *bis G*, спортивна організація, яка приховує або спотворює відомості про доходи, отримані внаслідок виконання договору, підлягає санкціям, передбаченим ст. 152 bis L. Стаття 152 bis H визначає, що виплата винагороди спортсменам здійснюється з періодичністю, встановленою в трудовому договорі, але не рідше одного разу на місяць.

Спортивний клуб протягом дії трудового договору може укласти з іншим клубом угоду про тимчасову передачу послуг професійного спортсмена або за відповідну компенсацію достроково розірвати договір, щоб спортсмен міг прийняти пропозицію іншого клубу. Така угода укладається в письмовій формі. Тимчасова передача спортсмена призупиняє виконання чинного договору між клубом і спортсменом, але не зупиняє та не перериває його дії. Після завершення терміну передачі спортсмен повертається до виконання обов'язків у клубі, який його найняв. Клуб, що передає спортсмена, несе додаткову відповідальність за виконання фінансових зобов'язань правонаступника в межах суми, передбаченої початковим договором (ст. 152 *bis I).*

Закон Чилі «Про спорт» від 30 січня 2001 року № 19712 містить обмежену кількість норм, що стосуються трудових відносин у сфері спорту, але вони не поширюються на професійних спортсменів [40].

Еквадор. У Республіці Еквадор провідним НПА, який регулює трудові відносини, є Трудовий кодекс. Однак цей документ не містить спеціальних положень, що стосуються діяльності професійних спортсменів, залишаючи регулювання таких відносин спеціалізованим законодавчим актам.

Одним із таких НПА є Закон Еквадору «Про професійного футболіста» від 1 червня 1994 року № 56, який встановлює правові рамки для трудових відносин професійних футболістів. Відповідно до ст. 1 цього Закону, професійним футболістом визнається особа, яка уклала письмовий договір із футбольним клубом, що є членом Федерації футболу Еквадору, та отримує як компенсацію за розвиток своїх спортивних здібностей, так і регулярну грошову винагороду за свою діяльність. Договір між футбольним клубом і

професійним футболістом має укладатися виключно в письмовій формі, що закріплено ст. 2 цього Закону. Договір, який встановлює правовідносини між професійними футболістами та клубами, є трудовим договором [39].

Статті 3 і 4 Закону Еквадору «Про професійного футболіста» уточнюють, що договір може бути укладений на визначений строк або бути безстроковим, а також може охоплювати один спортивний сезон чи окремі спортивні заходи. У разі укладення строкового або безстрокового договору його мінімальна тривалість становить один рік. Якщо в договорі не вказано іншого, він вважається безстроковим. У разі, коли після закінчення строку дії трудового договору футболіст продовжує надавати послуги клубу, то договір автоматично продовжується один раз на той самий період. А якщо клуб не має наміру продовжувати співпрацю, він зобов'язаний письмово повідомити футболіста про це не пізніше ніж за місяць до завершення строку дії договору [39].

Стаття 7 наведеного Закону встановлює обов'язок реєструвати всі трудові договори між клубом і футболістом у Секретаріаті Федерації футболу Еквадору протягом 15 днів з моменту їх підписання. Клуб також зобов'язаний надати футболісту копію договору з відміткою про реєстрацію в Секретаріаті [39].

Передача футболіста з одного клубу до іншого можлива лише за його згоди, що захищає права спортсмена від примусових трансферів. Розмір компенсації за передачу футболіста регулюється ст. 13 Закону Еквадору «Про професійного футболіста», яка передбачає: а) у разі тимчасової передачі гравця компенсація становить не менше 10% від загальної суми; б) у разі остаточної передачі – не менше 15% від загальної суми. Виплата компенсації здійснюється клубом, який передає своє федеративне право. Умови передачі футболіста визначаються в письмовому договорі між клубом і гравцем, який має бути зареєстрований у Секретаріаті Федерації футболу Еквадору. При цьому використання послуг посередників у таких угодах суворо заборонено, що сприяє прозорості трансферних операцій [39].

Варто зазначити, що до трудової діяльності професійних футболістів не застосовуються положення Трудового кодексу Еквадору щодо регулювання понаднормового робочого часу та роботи в нічний час, враховуючи специфіку спортивної діяльності (ст. 27 цього Закону) [39].

Відповідно до ст. 30 Закону Еквадору «Про професійного футболіста» до підстав припинення трудових відносин між професійним футболістом і спортивною організацією-роботодавцем належать: смерть футболіста; пониження рівня спортивного клубу, його розпуск або ліквідація; взаємна угода сторін, оформлена належним чином; передача футболіста до іншого клубу; закінчення строку дії строкового трудового договору; вчинення футболістом серйозних проступків або неодноразових дисциплінарних порушень [39].

Швеція. Шведська модель трудового права характеризується високим рівнем саморегулювання, де визначальну роль відіграють профспілкові організації та об’єднання роботодавців, що забезпечує рівновагу між економічними інтересами, захистом прав працівників і збереженням їхньої приватності. Ця модель, відома як «шведський шлях» або система колективних переговорів, історично сформувалася у першій половині XX століття і базується на взаємній довірі соціальних партнерів, мінімальному державному втручанні у регулювання умов праці та пріоритетності договірних механізмів над законодавчим примусом. Специфіка скандинавської правової традиції полягає у переконанні, що найефективніше регулювання досягається через узгодження інтересів безпосередніх учасників трудових відносин, а не через детальну законодавчу регламентацію.

У галузі професійного спорту Швеція не має окремого законодавчого акта, присвяченого трудовим відносинам спортсменів, що інтегрує цю сферу в загальну модель трудового права. Провідним НПА, який регулює спортивну діяльність, є Постанова про державні гранти на спортивну діяльність № 1999:1177, з останніми змінами станом на 2025 рік. Ця постанова визначає принципи державного фінансування спорту, розподіл грантів через Шведську

спортивну конфедерацію, цілі підтримки, включаючи розвиток інтересу до спорту серед дітей, молоді та осіб з інвалідністю, забезпечення гендерної рівності, етики, інтеграції, антидопінгових заходів та запобігання зловживанням, а також умови надання та повернення коштів, але не регулює індивідуальні трудові відносини [32]. Така нормативна конструкція свідчить про чітке розмежування публічно-правових аспектів спортивної політики держави, що реалізуються через фінансові механізми та загальні стандарти розвитку спорту, від приватноправових аспектів взаємовідносин між спортсменами та їхніми роботодавцями, які залишаються у сфері договірного регулювання.

Натомість трудові відносини спортсменів регулюються колективними договорами, укладеними на рівні спортивних федерацій, таких як Федерація футболу Швеції, за участю профспілок, які представляють інтереси гравців. Колективні угоди охоплюють широке коло питань від базових умов оплати праці та тривалості робочого часу до специфічних аспектів професійної діяльності спортсменів, включаючи умови трансферів, права на зображення, порядок розв’язання конфліктів та соціальні гарантії після завершення кар’єри. Профспілки спортсменів у Швеції мають значний вплив на формування умов праці, що відповідає загальній культурі соціального діалогу у скандинавських країнах.

Відсутність спеціального закону про спортсменів у Швеції підкреслює перевагу саморегулювання. Так, спортивні федерації, профспілкові організації та клуби самостійно визначають умови праці, але з обов’язковим дотриманням загальних норм трудового законодавства, зокрема Закону Швеції про робочий час та GDPR. Наведене створює гнучку систему регулювання, яка здатна оперативно адаптуватися до змін у спортивній індустрії без необхідності тривалих законодавчих процедур, водночас зберігаючи базові правові гарантії для працівників через імперативні норми загального трудового законодавства. Наприклад, Закону Швеції про робочий час дозволяє винятки для спортивної діяльності, де робочий час може бути

адаптованим через сезонність змагань, але вимагає забезпечення мінімального відпочинку і щотижневих вихідних, що іноді складно реалізувати в професійному спорті через інтенсивний графік [4]. Баланс між специфічними потребами спортивної індустрії та захистом здоров'я атлетів досягається через механізми компенсаційного відпочинку, обмеження кількості змагань протягом сезону та обов'язкове медичне спостереження, що закріплюється у колективних договорах як додаткові гарантії понад законодавчі мінімуми. А захист приватності спортсменів забезпечується через колективні договори, які обмежують доступ клубів до особистих даних, таких як медична історія чи сімейні обставини, якщо це не виправдано спортивними потребами, що узгоджується з принципами GDPR і практикою ЄСПЛ [62]. Особливої уваги заслуговує питання медичних даних спортсменів, оскільки клуби мають легітимний інтерес у моніторингу фізичного стану атлетів, проте цей інтерес має бути збалансованим з правом особи на конфіденційність інформації про своє здоров'я, що вимагає чіткого визначення меж дозволеного збирання та обробки таких чутливих персональних даних.

Аргентина. Тривалий час тут також правові відносини між професійними спортсменами та спортивними організаціями, в межах яких вони провадили свою діяльність, не кваліфікувалися як трудові. І лише поступово судова практика почала розглядати такі відносини у спортивній сфері як трудові [42].

Водночас фундаментальні НПА, зокрема Закон Аргентини «Про трудовий договір» від 13 травня 1976 року із подальшими внесеними змінами, не поширює свою чинність на спортивні відносини. Аналогічно як і Закон Аргентини «Про стимулювання спортивної діяльності по всій території країни» від 2 квітня 1974 року не містить норми, що врегульовували б трудові аспекти професійного спорту.

Частково таку законодавчу невідповідність усунув Закон Аргентини «Про статус професійного футбольного гравця» від 15 лютого 1973 № 20160

року, який наразі є чинним та відзначається своєю детальністю порівняно з аналогічними НПА в інших державах [27].

Відповідно до ст. 1 наведеного вище Закону правовідносини між спортивними організаціями та тими, хто займається футболом як професією, відповідно до кваліфікацій, встановлених виконавчою гілкою влади, регулюються положеннями цього закону та договором, підписаним сторонами. По-друге, застосовується чинне трудове законодавство, сумісне з характеристиками спортивної діяльності [27].

Тобто, законодавець в Аргентині частково визнав трудовий характер таких відносин, що стало суттєвим прогресом порівняно з попередньою практикою, коли їхня трудова природа категорично заперечувалася.

Відповідно до ст. 3 вищезгаданого Закону угода між клубом та гравцем оформлюється письмовим договором у п’яти примірниках однакового змісту. Закон також забезпечує професійним футболістам соціальний захист через включення до пенсійної системи та системи соціальних програм [27].

Втім, підкреслюємо, що це законодавство Аргентини стосується саме професіональних футболістів.

Цивільно-правова концепція розглядає правові відносини із професійними спортсменами крізь призму цивільного права. Така концепція трактує спортивні контракти як цивільно-правові угоди між рівноправними суб’єктами господарювання. У наведених відносинах спортсмен виступає не як працівник, а як постачальник специфічних послуг, що забезпечує значну договірну гнучкість, а спортивна організація виступає як замовник таких послуг [194].

Така концепція дозволяє включати до контрактів широкий спектр умов, які виходять за традиційні межі трудових відносин. Втім відсутність трудо-правових гарантій створює ризики для спортсменів, особливо у випадках припинення кар’єри у зв’язку із травмами або через інші непередбачувані обставини. Атлет, який отримав серйозну травму, може опинитися без будь-

якого правового захисту, оскільки його відносини з спортивною організацією розглядаються як договірні відносини щодо надання послуг [198].

Диференціація між статусом найманого працівника та незалежного підрядника, який працює за цивільно-правовим договором, в контексті професійного спорту представляє складну правову проблему. Відповідно це має вагомі практичні наслідки для всіх учасників спортивних відносин. Спортсмен як незалежний підрядник самостійно несе всі свої економічні ризики, а також повинен забезпечувати себе всіма необхідними ресурсами, але він має значну автономією у виборі контрагентів. Тобто, така правова модель звільняє спортивну організацію як замовника від зобов'язань, притаманних трудовим відносинам, включаючи соціальний захист та сплату відповідних соціальних внесків, зокрема і ЄСВ [177].

У сфері професійного спорту межа між цими двома концепціями набуває особливої невизначеності через специфіку спортивної діяльності, як зазначають Серж і Мішель Пото [53]. Спортивні організації можуть віддавати перевагу співпраці на засадах цивільно-правових угод, оскільки це дозволяє уникнути додаткових фінансових зобов'язань, а також обмежень, які передбачаються колективними договорами. Враховуючи це, така тенденція створює потенційні ризики для спортсменів щодо втрати соціальних гарантій.

Загалом існує концептуальна складність кваліфікації праці спортсмена як відчужуваної, оскільки результати спортивної діяльності мають дуалістичну природу. Тобто, спортивні досягнення одночасно служать і особистим інтересам атлета для їхнього професійному розвитку, формування репутації та підвищення їхньої ринкової вартості, а також і комерційним цілям спортивної організації. Така подвійна взаємодія відрізняється від класичної моделі відчуження праці, де результати трудової діяльності повністю переходять до роботодавця. Тому тут також виникають проблеми у разі кваліфікації правових відносин з спортсменами між трудовими та цивільно-правовими.

Специфіка підпорядкованості спортсменів в професійному спорті теж відхиляється від традиційних трудо-правових стандартів. Участь спортсмена у змаганнях напряму залежить саме від його індивідуальної ініціативи, кваліфікаційних показників та відповідності регламентним вимогам спортивних федерацій. І тому виходить, що у таких випадках відносини підпорядкованості мають обмежений характер та стосуються переважно дотримання спортивно-технічних норм, а не класичної трудової дисципліни.

Нижче ми розглянемо декілька країн, які використовують переважно цивільно-правову концепцію у регулюванні правового статусу професійного спортсмена.

Польща. У Польщі не існує чіткої диференціації між трудовими і цивільно-правовими договором із професійними атлетами. Тому це передбачає можливість укладення угод зі спортсменами як на підставі трудового права, так і на основі цивільного права. Але незалежно від конкретного виду договору, такі договори зі спортсменами будуть містити особливості, які визначені спеціалізованим законодавством.

Основним НПА виступає Закон Республіки Польщі «Про спорт» від 25 червня 2010 року, який визначає основні норми щодо договорів із професійними спортсменами [58]. Окрім цього у Польщі функціонують Правила, які регулюють відносини між клубом і професійними спортсменами, затверджені постановою від 19 травня 2002 року № II/12. Такі Правила детально надають визначення договору із професійними атлетами, а також механізм його укладення, контролю за дотриманням та підстави для припинення.

Окрему увагу в наведених вище Правилах присвячено спортсменам, які є професійними футболістам і їхній правовий статус додатково визначається Польською футбольною асоціацією, Польським футбольним союзом та Футбольною федерацією Польщі. На професійних футболістів поширюється Постанова від 14 липня 2006 року № III/392, яка встановлює права і обов’язки спортсменів, процедуру укладення та зміни договір з ними, а також фінансові

аспекти. Так, наприклад, згідно із цією Постановою, футболіст може вважатись професійним лише за наявності письмової угоди з відповідним клубом. А будь-який професійний футболіст не може назад отримати статус аматора протягом 30 днів з моменту його останньої участі у футбольному матчі, який проводився у складі спортивного клубу, у змаганнях під егідою УЄФА або професійної ліги. І важливим моментом є те, що при поверненні до аматорського статусу футболіст не отримує жодної компенсації [89].

Таким чином, на нашу думку, така модель регулювання в Польщі правового статусу професійного спортсмена більше відноситься саме до цивільно-правової концепції, адже відносини спортсмена регулюються тут не безпосередньо трудовим договором, а правилами встановленими спортивними організаціями. На додаток до цього спортсмен також позбавлений ряду трудових гарантій та можливих соціальних виплат, що також є ознакою саме цивільно-правових відносин, а не трудових.

Гібридна концепція правового регулювання пропонує диференційований підхід до різних аспектів спортивної діяльності. Так, базові елементи трудових відносин (режим роботи, соціальні гарантії, медичне забезпечення тощо) повинні залишатись у сфері трудового права, а комерційні аспекти – повинні регулюватись нормами вже цивільного законодавства. Зокрема, державами, які підтримують гібридну концепцію є США, Франція, Чехія та Хорватія.

США. У США на рівні штатів регулювання праці професійних спортсменів характеризується різноманітністю вибором концепцій [34].

Наприклад, у Техасі згідно з розділом 406.095 Трудового кодексу штату професійний спортсмен визначається як особа, зайнята в певних спортивних організаціях. Професійним спортсменам надаються соціальні гарантії відповідно до укладеного трудового договору або колективного договору [77]. Також Адміністративний кодекс штату Техасу передбачає страхові компенсації для атлетів.

У Каліфорнії відповідно до ст. 1 Кодекс бізнесу та професій штату [10] визначає зайнятість професійного спортсмена як роботу за договором схвалення або професійним контрактом на надання спортивних послуг. І під професійним контрактом розуміється угода, в рамках якої особа виступає в ролі гравця професійної команди або надає послуги як професійний спортсмен.

У штатах Канзасі та Юті також використовується аналогічне формулювання професійного контракту на надання спортивних послуг. Водночас законодавством Юта передбачено, що такий контракт являє собою індивідуальну трудову угоду зі спортивною організацією, де спортсмен виступає як гравець професійної команди або як самостійний професіонал [34].

Відповідно до цього, у США правові відносини із професійними спортсменами можуть оформлятися як через трудовий договір, так і через цивільно-правовий договір, в чому і полягає тут гібридна концепція.

Чехія. У правовій системі Чеської Республіки досі не існує окремого НПА чи відповідних норм у межах Трудового кодексу Чехії, які б безпосередньо регламентували правовий статус професійного спортсмена. Тому це формує значну прогалину в регуляторному середовищі такої професійної сфери. У зв’язку з цим учасники правовідносин мають змогу обирати з декількох можливих форм договірного оформлення своїх взаємовідносин, і причому фінальне рішення цілком залежить від взаємної домовленості спортивної організації та спортсмена, що уможливлює гнучке пристосування умов співпраці до конкретних особливостей спортивної практики. Досить часто такі договірні конструкції виявляють певну подібність до класичних трудових правовідносин у деяких своїх проявах, зокрема коли атлет виконує свої функції виключно для однієї організації, одержує від неї потрібне спорядження, має доступ до послуг харчування та інших сервісів, проте одночасно стає очевидною неможливість безпосереднього застосування норм трудового законодавства Чехії через

специфічний характер спортивної діяльності разом з певні ризики, що обумовлюються особливостями цієї сфери.

Модель оплати праці професійних спортсменів також демонструє принципову відмінність від трудо-правового регулювання, базуючись на інших засадах, що враховують не тільки обсяг здійсненої роботи, а й її ефективність та внесок у колективні досягнення команди. Якщо трудова регламентація передбачає оплату згідно з тарифною сіткою, відпрацьованим часом чи виконаними завданнями, то договір між атлетом та спортивним клубом концентрується на стимулюючих компонентах, таких як премії за досягнуті показники, наприклад, за кількість набраних балів чи здобутих перемог, і супроводжується жорсткою системою санкцій за недотримання зобов'язань, що може охоплювати дисциплінарні заходи за порушення режиму підготовки чи етичних стандартів.

Виходячи з цих міркувань, спортивні клуби досить часто укладають з професійними атлетами договори, які не визначаються як трудові і не підлягають регулюванню Трудовим кодексом Чехії, надаючи перевагу формі так званій самозайнятості, якщо специфіка діяльності клубу це допускає, що створює додаткову гнучкість у податковому та соціальному плануванні.

На практичному рівні це втілюється таким чином. Спортсмен провадить власну підприємницьку діяльність (аналог в Україні – фізична особа підприємець) та укладає господарський договір зі спортивним клубом, або ж діє не як підприємець, а як фізична особа, а тому укладає цивільно-правовий договір. Це мало під собою певні обґрунтування для оптимізації податків, тому спортсмени і спортивні організації мали зменшені податкові зобов'язання.

Такий підхід до організації зайнятості був прямо заборонений у Чехії з 1994 року, але Трудовий кодекс Чехії скасував цю заборону [90]. Наразі така форма організації правовідносин хоча і є легальною, але вона все одно сприймається як один з основних інструментів уникнення сплати податків, що провокує дискусії щодо етичності й законності таких практик у

різноманітних секторах економіки. У зв'язку з цим податкові органи продовжують перекваліфікацію відносин між атлетами та клубами на залежну діяльність як працівника та роботодавця, спираючись на критерії економічної залежності обох сторін (і атлета, і спортивної організації), такі як систематичність отримання вказівок та контроль за виконанням обов'язків.

Аналіз судової практики демонструє, що Верховний адміністративний суд Чехії у рішенні № 2 Afs 62/2004-70 від 24 лютого 2005 року сформулював поняття «залежної діяльності» таким чином: «Визначення «залежної діяльності» ... не обмежується виключно виконанням за вказівками, а стосується діяльності, яка фактично залежить від особи, що здійснює виплату доходу», наголошуючи на необхідності аналізу реальних обставин справи, а не лише формального найменування договору [56].

Також ключовим є рішення Верховного адміністративного суду Чехії від 29 листопада 2011 року у справі № 2 Afs 16/2011, де професійний хокеїст оскаржив дії Фінансового управління в касаційному провадженні проти рішення Регіонального суду, що стало важливим орієнтиром для аналогічних спорів у майбутньому. Справа стосувалася податкового конфлікту, в якому позивач як професійний хокеїст вимагав визнання витрат на транспортування за податковий період, зокрема за переміщення з місця провадження незалежної діяльності до спортивної арени для тренувальних занять і матчів, обґрунтовуючи це як підприємницькі витрати. Податковий орган відмовив у визнанні цих витрат, донараховуючи додатковий податок на доходи фізичних осіб та застосовуючи штрафні санкції, посилаючись на залежний характер діяльності атлета.

Хокеїст досягнув успіху в судовому процесі вже у Верховному адміністративному суді Чехії, який на підставі касаційної скарги скасував рішення Регіонального суду та повернув справу на повторний розгляд, критикуючи недостатньо глибокий аналіз нижчих судових інстанцій. Податкові інстанції визначали звичайним місцем роботи позивача спортивну арену, посилаючись на контракт гравця, оформлений як непойменований

договір, який не відповідав класичним трудовим стандартам. Згідно з цим договором клуб брав на себе зобов'язання щодо забезпечення підготовки, участі у матчах та інших заходах, а також транспортування й проживання, що могло свідчити про елементи залежності, але суд розглянув ширший фактичний контекст правовідносин.

У своєму судовому рішенні Верховний адміністративний суд зазначив, що діяльність професійного спортсмена не відповідає поняттю «залежної праці», а тому укладення нетрудових договорів між атлетами та клубами не є протиправним. З податкового погляду спортсмен може виступати як самозайнята особа, підкреслюючи автономність спортивної діяльності та її принципову відмінність від стандартної найманої праці.

Верховний адміністративний суд Чехії також розглядав випадки самозайнятості без наявності чинної ліцензії на провадження такої діяльності, дійшовши висновку, що такі доходи не можуть кваліфікуватися як отримані від підприємницької діяльності, а швидше як доходи від залежної діяльності чи подібних правовідносин, що вимагає ретельного аналізу формальних вимог для уникнення перекваліфікації правового статусу відносин [57].

Хорватія. Розглядаючи правове регулювання трудових відносин у сфері професійного спорту в Хорватії, слід зазначити, що основним НПА, що визначає загальні засади найманої праці, є Трудовий кодекс Хорватії, який охоплює широкий спектр питань, що стосуються укладення, виконання та припинення трудових договорів, робочого часу, відпочинку, оплати праці та соціальних гарантій для працівників у всіх галузях діяльності, включаючи потенційно спортивну сферу, якщо вона кваліфікується як залежна праця [38]. Цей НПА не включає спеціальних положень, присвячених професійним спортсменам, проте його норми застосовуються субсидіарно в тих ситуаціях, коли спортивна діяльність здійснюється на основі трудового договору, з урахуванням виняткових положень, передбачених спеціальним законодавством, зокрема стосовно фіксованих термінів контрактів, режиму робочого часу чи умов розірвання правовідносин, де допускаються

відхилення для адаптації до специфічних особливостей спорту, таких як сезонність змагань чи залежність від фізичного стану атлета [92].

Щодо безпосереднього регулювання професійного спорту ключовим НПА виступає Закон Хорватії про спорт, який встановлює систему спорту, спортивні діяльності, суб'єктів, фінансування, нагляд та інші аспекти, з акцентом на професійну роботу в спортивній сфері, а також Закон Хорватії про регульовані професії та визнання іноземних професійних кваліфікацій, що гармонізує хорватське законодавство з директивами ЄС щодо мінімальних вимог до кваліфікацій у регульованих професіях, включаючи спортивні [91].

Відповідно до ст. 10 Закону Хорватії про спорт професійним спортсменом є спортсмен, який займається спортивною діяльністю, участю у спортивних змаганнях та спортивною підготовкою як своєю основною професією. Професійний спортсмен може здійснювати зазначену діяльність на підставі укладеного трудового договору або на підставі укладеного професійного договору про спортивну діяльність, якщо він має зареєстровану незалежну спортивну діяльність.

Професійний спортсмен повинен відповідати наступним критеріям:

– бути віком щонайменше 16 років;

– бути зареєстрованим у Реєстрі спортсменів, який є невід'ємною частиною Національної спортивної інформаційної системи Хорватії;

– надати докази відсутності перешкод для виконання завдань, передбачених ст. 111 Закону Хорватії про спорт, яка стосується питання судимості за злочини.

Самостійну спортивну діяльність, що полягає у участі у спортивних змаганнях та спортивній підготовці, може здійснювати особа, яка є професійним спортсменом основним видом діяльності якого є участь в офіційних спортивних змаганнях і який має професійний ігровий контракт, укладений зі спортивним клубом або основною діяльністю якого є участь в офіційних спортивних змаганнях і який не перебуває у договірних відносинах

зі спортивним клубом або спортсмен, для якого заняття спортом не є основним видом діяльності.

Статус професійних спортсменів, їхні права та обов'язки детально визначаються правилами національних спортивних, які відповідно до ст. 37 Закону Хорватії про спорт приймають загальні акти для регулювання систем змагань, реєстрації атлетів, їхніх прав та обов'язків, дисциплінарних заходів, трансферів, участі іноземців та інших аспектів, з обов'язковим оприлюдненням цих актів та узгодженням з вищими органами тощо.

Права професійних атлетів, закріплені в ст. 76 Закону Хорватії про спорт, включають покриття обов'язкових внесків на соціальне та медичне страхування, спортивні стипендії, нагороди за досягнення, постійну фінансову компенсацію після 45 років для медалістів олімпіад чи чемпіонатів без судимостей, а також відшкодування базових витрат на заняття спортом, таких як тренування чи обладнання, з фінансуванням з державного, місцевого чи клубного бюджетів. У разі застосування Трудового кодексу до професійних атлетів, якщо їхня діяльність кваліфікується як залежна праця, застосовуються загальні норми щодо укладення письмового договору з вказівкою посади, місця роботи, заробітної плати, графіка та відпусток, з обмеженням робочого часу на тиждень, забороною понаднормових для неповнолітніх та спеціальними захистами для вагітних чи батьків тощо.

Франція. На професійних атлетів у Франції поширюються Трудовий [15] та Спортивний кодекси [14] Французької Республіки, а також колективні трудові угоди, наприклад, Національний колективний трудовий договір у спортивній сфері.

Трудовий кодекс Французької Республіки містить окремі норми щодо спортивної діяльності, які стосуються вузьких питань щодо організації трудових відносин. Зокрема, він регламентує діяльність професійних об'єднань працівників фізкультурно-спортивної галузі, компетенцію представницьких органів трудового колективу у питаннях організації спортивних активностей, гарантії професійної перекваліфікації спортсменів,

а також механізми забезпечення гнучкості робочого графіку для спортивних занять.

Характерною рисою Спортивного кодексу Французької Республіки є широке використання бланкетних норм, що відсилають до положень Трудового кодексу Французької Республіки. Таким чином, такі норми формують систему правових зв'язків між двома кодифікованими актами і забезпечують поширення загальних трудо-правових принципів на спортивну діяльність атлетів.

Національний колективний трудовий договір встановлює детальну регламентацію аспектів трудової діяльності атлетів щодо тривалості робочого дня та тижня, порядку виконання понаднормових робіт, режиму святкових та неробочих днів [53, с. 25; 29].

Отже, взаємодія НПА у Франції свідчить про застосування саме гібридної концепції, коли у відносинах із професійними спортсменами застосовуються елементи і трудового, і цивільного права.

Окремо зазначаємо, що також може часто зустрічатись практика, коли професійні спортсмени мають статус найманих працівників та одночасно укладають цивільно-правові договори щодо використання їхніх іміджевих прав. Таким чином, у нас забезпечується збереження основних соціальних гарантій та відбувається участь у маркетингових компаніях спортивних організацій, які пов'язані з іміджом спортсмена.

Традиційне трудове законодавство зазвичай не передбачає специфіку спортивної діяльності атлета, оскільки вони орієнтуються саме на класичні виробничі відносини індустріальної епохи. Сучасне трудове право виявляється неспроможним ефективно регулювати всі специфічні аспекти професійного спорту, а тому це вимагає оновлення трудового законодавства з урахуванням всіх особливостей атлетів. Ефективний правовий інструментарій має забезпечувати чітке розмежування між різними аспектами спортивної діяльності та застосування відповідних галузевих норм [96].

Системний аналіз свідчить про необхідність комплексного підходу до реформування спортивного права. Фрагментарні зміни окремих НПА не зможуть забезпечити адекватне правове середовище для професійного спорту. Тому, необхідна концептуальна трансформація, що визнає еволюцію спорту до складного соціально-економічного феномену [193].

На нашу думку, трудо-правова концепція є найбільш оптимальною для регулювання правового статусу професійного спортсмена, оскільки тільки таким чином може передбачатись ряд соціальних гарантій для атлетів. У контексті аргументації на користь трудо-правової концепції варто підкреслити специфічні ризики, притаманні професійним атлетам. Спортсмени щоденно піддають себе фізичним навантаженням і це може призвести до травм та передчасного завершення кар'єри. Їхня діяльність характеризується жорсткою дисципліною, підпорядкуванням тренерським вказівкам та залежністю від організаційних рішень спортивної організації.

Трудо-правова концепція забезпечує комплексний соціальний захист, що включає медичне страхування, компенсації при професійних захворюваннях та травмах, а також гарантії стабільності доходів. Фундаментальним аспектом такого захисту є обмеження дискреційних повноважень спортивних організацій щодо застосування санкцій за спортивні результати. Принцип, згідно з яким винагорода працівника не може зменшуватися через фактори, що перебувають поза контролем працівника, має застосовуватися і до спортивної сфери. У той час, як цивільно-правова концепція часто залишають спортсменів без такого захисту, перекладаючи всі ризики на них самих.

Адаптація трудового законодавства до специфіки спортивної діяльності демонструє свою ефективність як раз таки через механізм спеціальних договірних додатків. Такий підхід дозволяє зберегти базові трудо-правові гарантії, одночасно враховуючи унікальні потреби спортивної індустрії. Наприклад, можуть встановлюватись додаткові договірні програми, що покривають страхування специфічних професійні ризики спортсменів. Також

можу встановлюватись система стимулювальних виплат за спортивні досягнення [193].

Негативні наслідки ігнорування трудо-правових норм у спортивній сфері проявляються через зловживання з боку роботодавців. Відсутність належного правового захисту атлетів може призводити до ситуацій, коли спортсмени змушені продовжувати діяльність всупереч наявності травм та медичних рекомендацій під загрозою фінансових санкцій з боку спортивної організації як роботодавця. Така практика фактично перетворює атлета на інструмент досягнення комерційних цілей організації, нехтуючи його конституційним правом на охорону здоров'я та безпечні умови праці. Примус до участі у змаганнях в умовах незадовільного фізичного стану не лише суперечить базовим трудо-правовим принципам, але й може мати катастрофічні наслідки для подальшого життя спортсмена, оскільки ігнорування медичних протипоказань здатне призвести до хронічних захворювань, інвалідності чи навіть летальних випадків. І такі випадки не лише порушують принципи справедливості, але й створюють додаткові ризики для здоров'я атлетів і для продовження їхньої спортивної кар'єри. Проблема поглиблюється специфікою психологічного тиску у професійному спорті, де атлети відчувають постійний страх втратити місце у складі команди, контракт або фінансування, що робить їх вразливими до маніпулятивних практик з боку спортивних організацій.

Трудовий договір у спортивній сфері повинен розглядатись як інструмент забезпечення справедливого балансу інтересів сторін. І такий підхід не перешкоджає комерційній діяльності спортивних організацій, але й ще додатково встановлює цивілізовані рамки для експлуатації фізичного потенціалу атлетів [193]. Застосування трудо-правових механізмів регулювання дозволяє чітко розмежувати сфери відповідальності роботодавця та працівника, встановити обов'язкові стандарти безпеки праці, гарантувати соціальний захист спортсменів та забезпечити ефективні правові засоби захисту їхніх інтересів через систему трудової юстиції. Водночас

підприємницька свобода спортивних організацій залишається такою ж непорушною, коли це стосується стратегії розвитку, маркетингової політики, фінансового менеджменту та інших аспектів господарської діяльності, які не зачіпають базових трудових прав атлетів.

До того ж ще одним фактором ризику для спортсменів є антидопінгове регулювання, де принцип об'єктивної відповідальності може призводити до несправедливих наслідків для спортсменів. Адже як ми згадували вище, CAC підтверджує, що спортсмен самостійно має довести, чому саме допінг міг потрапити до його організму. І навіть якщо буде доведено відсутність вини у спортсмена, до атлета все рівно можуть бути застосовані певні санкції, наприклад, дискваліфікація у змаганнях. Тому непоодинокими випадками є ситуації, коли атлети стають жертвами некомпетентності медичного персоналу або застарілої інформації про заборонені речовини, що демонструють необхідність удосконалення системи інформаційного забезпечення та розподілу відповідальності між різними учасниками спортивного процесу. Весь колектив спортивної організації повинен бути повністю обізнаним у антидопінговій тематиці, щоб помилково не спричинити його потрапляння в організм спортсменів.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 ЗУ № 3808-XII атлет отримує статус професійного спортсмена з моменту укладення угоди з відповідними суб'єктами у сфері фізичної культури та спорту, яка буде регламентувати його участь у змаганнях серед інших професіоналів [170]. Законодавча конструкція цієї норми відображає недостатню юридичну визначеність статусу професійного спортсмена в українському правовому полі, оскільки використання загального терміну «угода» без конкретизації її правової природи створює невизначеність для різноманітних інтерпретацій та практичних проблем у правозастосуванні.

Тобто, українським законодавством не встановлюється чітко, який саме вид угоди має бути укладений і відповідно немає чіткого закріплення, прихильником якої концепції наразі є Україна. Така правова невизначеність

породжує численні практичні проблеми від складнощів у кваліфікації спорів між спортсменами та організаціями до неможливості однозначного визначення застосовного законодавства та компетентної юрисдикції для розгляду конфліктів. Втім, на нашу думку, зараз в Україні використовується саме гібридна концепція, оскільки спортсмени як раз таки можуть укладати трудовій договір і паралельно з ним укладати цивільно-правовий договір на використання іміджевих прав спортсмена (участь у маркетинговій діяльності спортивної організації). Така модель у теорії має забезпечувати гнучкість правового регулювання, поєднуючи переваги трудо-правового захисту для основної діяльності спортсмена із свободою договору у сфері комерційного використання його іміджу та популярності, але практична реалізація цієї моделі в українських реаліях стикається з численними труднощами через відсутність чіткого нормативного розмежування цих двох сфер правовідносин.

Втім, ми не погоджуємось з тим, що така модель є прийнятною для України. Наша позиція щодо трудо-правової концепції залишається незмінною. Гібридна модель, попри її теоретичну привабливість, створює надмірну складність правового регулювання, потенціал для конфліктів між різними типами договорів та можливості для зловживань з боку більш сильної сторони правовідносин, спортивної організації. Чітке закріплення трудо-правової концепції дозволило б забезпечити уніфікований підхід до захисту прав атлетів, усунути правову невизначеність та створити передбачувану систему регулювання, що відповідає міжнародним стандартам у цій сфері. Законодавство України про правовий статус професійних спортсменів має підлягати повному реформуванню. Необхідність комплексної законодавчої реформи зумовлена не лише внутрішніми потребами удосконалення правового регулювання спортивної сфери, але й зобов’язаннями України у контексті європейської інтеграції, що вимагає гармонізації національного законодавства з правовими стандартами ЄС.

Нижче наведемо приклади з судової практики, які показують, як наразі суди України розглядають відносини між атлетом та спортивною організацією. Аналіз вітчизняної судової практики дозволяє виявити основні тенденції у правозастосуванні, прогалини законодавства та проблемні аспекти, які потребують нормативного врегулювання для забезпечення ефективного захисту прав професійних спортсменів в Україні.

Позивачка звернулась з позовом до ГО Волейбольний клуб ОСВІТА щодо стягнення 40 500,00 грн. заборгованості по заробітній платі, розірвання контракту №7 від 01.09.2016 року та зобов'язання видати трудову книжку з зазначенням підстави та дати звільнення. Вона обґрунтовувала, що з моменту офіційного укладення вказаного контракту, виникають відносини та взаємозобов'язання між спортсменом та клубом.

17.01.2018 року президент ГО Волейбольний клуб «Освіта» подала до суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого просила відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Вона вказувала, що посилання позивачки на те, що укладений між сторонами контракт за своєю природою є строковим трудовим договором є помилковим, оскільки, такий контракт укладався не як між роботодавцем і працівником, а є своєрідним договором про співпрацю між ГО та фізичною особою, який визначає права та обов'язки сторін по організації та проведенню навчально-тренувального процесу, регламентує порядок участі спортсмена в різного роду змаганнях. Контракт, який був укладений між сторонами не передбачав виконання будь-якої роботи та у свою чергу оплату праці за її виконання, а тому не може вважатися строковим трудовим договором.

Івано-Франківський міський суд своєю постановою від 01.03.2019 р. у справі № 344/16851/17 вказав, що укладений між сторонами контакт не можна розглядати в розумінні ст.21 КЗпП України, оскільки, відповідно до Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою КМУ від 19.03.1994 року №170 контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем

та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. Із укладеного між сторонами контракту вбачається, що він укладений між клубом та спортсменом, а не роботодавцем та працівником, ним не визначено обсяг роботи та вимоги до якості і строків її виконання, умови оплати й організації праці [140].

Суд наголосив, що оскільки, сторони не перебували у трудових відносинах, відповідачем не видавався наказ про прийняття працівника на роботу, не була заведена трудова книжка, а отже, вимога позивачки про зобов'язання видати трудову книжку з зазначенням підстави та дати звільнення є необгрунтована, та не може бути видана довідка про заробітну плату [140].

Втім, Івано-Франківський апеляційний суд у своїй постанові від 28 травня 2019 року по цій же справі вважає, що висновок суду першої інстанції про те, що укладений між сторонами контакт не можна розглядати в розумінні ст.21 КЗпП України як форму трудового договору, є невірним. Укладаючи контракт, позивачка повинна була отримувати належну оплату праці згідно його умов, однак клубом вказані зобов'язання були порушені.

З огляду на вищенаведене, Апеляційний суд прийшов до переконання, що постановлене у даній справі судове рішення підлягало скасуванню з постановленням нового рішення про часткове задоволення позову [139].

Наступним розвитком подій у справі стала постанова ВС від 12.07.2021 р., згідно якої ВС погодився з рішенням Івано-Франківського апеляційного суду. ВС підкреслив, що чинне законодавство наразі не встановлює визначення поняття трудового контракту спортсмена та не регламентує особливостей його укладення. Водночас, ВС зазначив, що, укладаючи контракт зі спортсменом, клуб мав усвідомлювати, що невиконання умов цього договору може спричинити його розірвання [137].

У наступній аналізованій нами справі позивач звернувся до суду з позовом до ОГО «Футбольний клуб «Славутич» про визнання звільнення протиправним, скасування контракту, стягнення заборгованості із заробітної

плати, компенсації витрат на харчування та проживання, виплати середнього заробітку за період затримки розрахунку при звільненні, а також відшкодування майнової та немайнової шкоди.

Позивач зазначив, що 20 липня 2011 року між ним та ОГО «Футбольний клуб «Славутич» був укладений контракт, який 22 липня 2011 року зареєстровано в ПФЛУ і згідно якого у сторін виникли певні права і обов'язки.

Рішенням Авдіївського міського суду Донецької області від 08 липня 2013 року та додатковим рішенням від 01 листопада 2013 року позивачу було відмовлено у задоволенні всіх позовних вимог, тому він звернувся з апеляційною скаргою до Апеляційного суду Донецької області.

У своєму рішенні від 19 грудня 2013 року по справі № 0501/2754/2012 Апеляційний суд Донецької області встановив з матеріалів справи, між ОГО «Футбольний клуб «Славутич» та позивачем був укладений контракт, який є строковим трудовим договором [181]. Таким чином, Судом було підтверджено наявність саме трудових правовідносин по справі. Апеляційну скаргу позивача було задоволено частково.

Також необхідно розглянути, що ВС у постанові від 08.04.2020 р. у справі № 524/8300/18-ц встановив, що укладений контракт між позивачем, який був професійним футболістом, та ГО «ФК «Гірник-Спорт» розглядається як строковий трудовий договір [136].

У постанові Житомирського апеляційного суду від 23.11.2020 р. у справі № 286/772/20 також було встановлено, що між сторонами контракту № 2 від 05.09.2018 року (спортсменом-інструктором та ГО «Волейбольний клуб «Політехнік Одеса») був укладений саме трудовий контракт [138].

Таким чином, національні суди розглядають відносини між атлетами та спортивними організаціями саме трудовими, незважаючи на те, що в законодавстві України прямо про це не зазначено.

Порівняльний аналіз моделей правового регулювання спортивних відносин за кордоном розкриває різноманітність підходів до балансування

гнучкості та захисту прав спортсменів. Український контекст характеризується неоднорідним підходом до імплементації міжнародних стандартів без достатнього врахування економічних реалій та інституційних можливостей. Адже у разі механічного запозичення зарубіжних практик без адаптації до місцевих умов, це призведе до виникнення розриву між вимогами НПА та реальними можливостями їх виконання. Саме тому законодавець України не може повністю взяти, наприклад, модель регулювання в Аргентині або Італії і запровадити її в нашій державі. Відсутність гармонізованого підходу до імплементації міжнародних норм у національну правову систему ускладнює правозастосовну практику та знижує ефективність захисту прав учасників спортивних відносин.

Формування ефективної моделі регулювання потребує системного підходу, що поєднує міжнародні стандарти з реалістичною оцінкою наявних ресурсів та інституційних можливостей в Україні. Як ми зазначили, трудо-правова модель регулювання має враховувати як глобальні тенденції розвитку спортивного права, так і специфіку національного контексту. Створення дієвої системи правового регулювання для професійних спортсменів вимагає не лише законодавчих змін, але й розвитку відповідної інфраструктури, а також підготовки кваліфікованих фахівців, забезпечення фінансових ресурсів тощо [125].

Концептуальне обґрунтування трудо-правової природи відносин у професійному спорті вимагає системного аналізу ключових особливостей, що визначають сутність цих правовідносин. Адже незважаючи на специфічність спортивної діяльності та її комерційну основу, базові елементи взаємодії між спортсменами та спортивними організаціями демонструють фундаментальні ознаки, притаманні класичним трудовим відносинам. Детальний розгляд особливостей дозволяє встановити об’єктивні критерії для правової кваліфікації статусу професійних спортсменів у системі трудового права. Нижче наведені відповідні характеристики [190].

1. Наймана природа праці та передача результатів діяльності.

Система трудових відносин у професійному спорті ґрунтується саме на договірній природі праці, де спортсмен виступає суб'єктом, який передає організації не лише свої фізичні та інтелектуальні ресурси, а й ексклюзивні права на результати діяльності. Така модель передбачає, що спортивні досягнення трансформуються у власність спортивної організації, які використовуються для досягнення стратегічних маркетингових цілей. Спортивні організації можуть за рахунок цього підвищувати власні доходи, залучати нових спонсорів та зміцнювати свої конкурентних позицій [80].

Взаємність таких відносин проявляється в спільному напрямку економічних інтересів, адже спортивна організація забезпечує фінансування спортивної інфраструктури, яка необхідна для проведення тренувань атлетів, медичне забезпечення спортсменів, а також фінансування участі у змаганнях, а спортсмен, у свою чергу, збільшує прибуток спортивної організації через конвертацію результатів у фінансові потоки (прибуток за продаж квитки, телетрансляції, рекламу тощо). Така модель відрізняється від класичної трудової у зв'язку з тим, що об'єктом правовідносин стає не просто час або навички працівника, а його публічний образ та інтелектуальна власність. Тому, на відміну від звичайних працівників, професійні спортсмени нерідко мають індивідуальні положення у договорах, які регулюють їхній публічний образ (наприклад, заборона на участь у політичних акціях, обмеження на проведення реклами для певних брендів тощо).

2. Організація праці та підпорядкування внутрішнім правилам роботодавця.

Організація праці професійних спортсменів як елемент правового регулювання виступає комплексним феноменом, який поєднує риси трудових та цивільно-правових відносин. Головною особливістю є сувора ієрархія внутрішніх нормативів спортивної організації, які визначають усі аспекти професійної діяльності від харчування до публічних комунікацій атлетів. І зазвичай такі положення можуть прямо прописуватись у договорах, укладених між спортсменом та спортивною організацією.

Атлет має чітко дотримуватись вимог роботодавця щодо місця проведення тренувань, виконувати необхідні спортивні програми і за необхідності надавати роботодавцю звіти про проведену роботу.

Варто зазначити, що не кожний спортсмен може дотримуватись загальних положень внутрішнього трудового розпорядку роботодавця щодо режиму праці та відпочинку, які встановлені для всіх працівників. Адже виникає потреба в індивідуальних тренувальних програмах і в участі в змаганнях, терміни яких визначаються спортивними федераціями, а не безпосередньо роботодавцем. Тому, стандартні норми щодо тривалості робочого часу, перерв, вихідних чи святкових днів часто не застосовуються.

Відповідно структурування трудового процесу в спорті ґрунтується на принципі циклічної інтенсифікації, де пікові навантаження під час підготовки до чемпіонатів чергуються з періодами реабілітації спортсменів. У зв'язку з цим виникають правові колізії щодо дотримання норм про максимальний робочий час працівників спортсменів. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин протягом тижня [115]. Але коли спортсмени готуються до спортивних змагань, то їхній робочий день може тривати набагато більше часу через необхідність проведення інтенсивної підготовки. Зазвичай спортивні організації можуть пояснювати це як «особливий характер професійної діяльності». У науковій літературі це пояснюється як близькість до цивільно-правових відносин, що є недопустимим у трудовому законодавстві [100].

Корисною судовою практикою у цьому контексті є справа «Бізо проти Спортивної гвардії молоді Невіра» *(«Jeune garde athlétique nivernaise»).* Рішення Палати з соціальних питань Касаційного суду Франції від 14 червня 1979 року у цій справі встановило, що відносини між спортсменом і клубом мають трудовий характер, що обґрунтовується тим, що спортсмен за відповідним договором був зобов'язаний дотримуватися внутрішніх правил та дисципліни спортивної організації, а також відповідати на будь-які

виклики, пов’язані з цим. З цього часу судова практика Франції також визначає трудові відносини з професійними спортсменами, враховуючи гібридну концепцію у законодавстві [53, с. 39-40].

3. Типовий для трудового права характер взаємодії суб’єктів професійного спорту.

Характер підпорядкування суб’єктів професійного спорту нормам трудового права має суттєву специфіку. З одного боку, атлети формально зобов’язані дотримуватися внутрішніх регламентів спортивної організацій, але з іншого боку, така суть підпорядкування відрізняється від стандартних трудових моделей, що породжує академічні дискусії.

Цю розбіжність досліджували західні науковці, зокрема вчений Саймон Гардинер, який у своїх працях зі спортивного права наголошував на гнучкості трудових контрактів як ключовому інструменту адаптації до особливостей спорту. Дослідник зазначав, що спортивні угоди часто включають в себе елементи цивільно-правових відносин, де обов’язки сторін визначаються індивідуально, а не через уніфіковані норми трудового права [68].

Вчений Стівен Росс в процесі аналізу регуляторних механізмів у професійному спорті вказував на відсутність жорсткої ієрархії у виконанні завдань, оскільки для кожного атлета можуть висуватись свої певні правила (наприклад, через медичні показання) [75].

Таким чином, професійний спорт функціонує в «двоякому» правовому полі. Тобто, існує формальне підпорядкування правилам, але механізм їхньої реалізації відбувається через гнучкі та персоналізовані домовленості між сторонами. І в такому разі трудові відносини вже перетворюються на взаємодію по гібридній концепції.

4. Підпорядкування спортсмена як працівника роботодавцю.

Підпорядкування професійного спортсмену роботодавцю формує специфічний тип трудових відносин, де економічна залежність поєднується з жорсткою організаційною ієрархією. Оскільки на відміну від класичних трудових договорів, де працівник зберігає певну автономію у виконанні

функцій, то у спортивній сфері підпорядкування набуває тотального характеру. Починається це від режиму тренувань і завершується навіть публічними коментарями (спортивні організації можуть прописати в положеннях договору зі спортсменом заборону критикувати, наприклад, свою спортивну організацію, клуб, федерацію). І така особливість підкреслює дуалізм правового статусу, тому що формальне визнання трудових гарантій суперечить фактичній відсутності можливості відмовитися від виконання вказівок без ризику розірвання угоди [9].

Юридична специфіка таких відносин визначається взаємодією загальних принципів трудового права з унікальними особливими нормами спортивних організацій. І на жаль, якщо міжнародні конвенції гарантують право на безпечні умови праці, то у спорті через зловживання правами роботодавець нерідко ставить умову для спортсмена брати участь у змаганнях із незагоєними травмами. Визначальним фактором залишається економічна нерівновага. І як раз молоді спортсмени в спортивних дисциплінах, де фінансова винагорода для атлета є невеликою, часто погоджуються на умови договорів, де роботодавці нехтують соціальними гарантіями для працівника.

Марко Верріні слушно підкреслив, що визначення природи відносин між професійним спортсменом і спортивною організацією залишається надзвичайно важливим. Відповідно таке є необхідним для подолання складнощів у тлумаченні індивідуальних договорів, які пов’язують атлетів із спортивними організаціями, а також для оцінки правомірності окремих спеціальних положень, що містяться в цих угодах [81, с. 29]. Правильна кваліфікація правової природи цих відносин визначає застосовне законодавство, процедури вирішення спорів, обсяг прав та гарантій для спортсменів, а також межі дозволеного втручання спортивних організацій у професійну та приватну сферу атлетів. Без чіткого розуміння юридичної сутності цих правовідносин неможливо забезпечити ані ефективний захист прав спортсменів, ані стабільність та передбачуваність функціонування спортивної індустрії загалом. Марко Верріні справедливо наголошує, що

юридична невизначеність у цій сфері породжує численні практичні проблеми, від неможливості однозначно визначити компетентну юрисдикцію для розгляду спорів до складнощів у застосуванні норм про соціальне страхування та оподаткування доходів спортсменів.

Пілі Наварро Агілера акцентує увагу на трансформації статусу професійного спортсмена під впливом комерціалізації спортивної індустрії [55]. А на думку Антоніо Семпере Наварро, норми права протягом тривалого часу залишаються недостатньо опрацьованими для врегулювання відносин у тих сферах, де необхідно дотримуватися специфічних правил, притаманних різним видам спорту [55, с. 17]. Семпере Наварро вказує на об’єктивну складність створення уніфікованої правової системи для регулювання професійного спорту, оскільки кожна спортивна дисципліна має власну специфіку, традиції, організаційну структуру та систему правил, що ускладнює розробку загальних юридичних стандартів. Дослідник підкреслює, що законодавець часто не встигає адаптувати правові норми до динамічних змін у спортивній сфері, внаслідок чого виникають правові прогалини та колізії, які змушені заповнювати судові органи через створення прецедентної практики.

Підпорядкованість спортсмена спортивній організації в цьому контексті носить специфічний характер, оскільки регулюється не лише внутрішніми правилами роботодавця, але й нормами міжнародних та національних спортивних федерацій. Ця багаторівнева система регулювання створює складну правову структуру, де елементи трудової підпорядкованості переплітаються з автономним статусом спортсмена як учасника спортивних змагань [9].

Окреслені особливості свідчать про необхідність розробки спеціалізованих правових підходів до регулювання професійних спортивних відносин, що будуть враховувати особливості спортивної діяльності. Ефективне правове регулювання має забезпечувати баланс між захистом

інтересів спортсменів та збереженням операційної гнучкості спортивних організацій.

Дослідники Ініго Марані Торо та Альберто Марані Торо обґрунтовують концепцію, відповідно до якої саме інституційне членство у спортивних організаціях, передусім у спортивних федераціях, конституює правовий статус професійного спортсмена [43, с. 97]. Ця теоретична позиція виходить з того, що правосуб'єктність атлета у спортивній сфері виникає не стільки з трудового договору з клубом, скільки з факту вступу до відповідної спортивної федерації, яка надає йому право участі у офіційних змаганнях та встановлює базові параметри його правового становища. Таке членство породжує комплекс правовідносин із взаємними правами та обов'язками між спортсменом та іншими суб'єктами спортивної системи (учасниками змагальної діяльності та спортивними організаціями). Наведений методологічний підхід підкреслює критичне значення організаційної інфраструктури спорту для визначення правового становища атлета.

Відповідно до проведеного аналізу теоретичних напрацювань ми можемо сформулювати комплексне визначення професійного спортсмена як фізичної особи, що здійснює діяльність на основі трудового договору або альтернативних договірних конструкцій, систематично бере участь у спортивних змаганнях, до яких здійснює підготовчу діяльність, та отримує матеріальну винагороду. Втім, для українського законодавства, на нашу думку, треба визначати професійного спортсмена виключно як найманого працівника без зазначення про альтернативні договірні конструкції.

Відповідна дефініція виключає осіб, що займаються тренувальною діяльністю виключно для задоволення особистих потреб або беруть участь у змаганнях без отримання матеріальної винагороди. Це дозволяє виокремити професійний спорт від аматорського. Така диференціація має принципове значення для правозастосовної практики та формування адекватного регуляторного середовища [9].

Професійна діяльність спортсменів у сучасних умовах характеризується множинністю правових зв'язків, а тому це формує складну систему нормативних вимог. Суб'єкти спортивних відносин функціонують у полі множинних правовідносин, в яких індивідуальні трудові договори між спортсменами та спортивними організаціями переплітаються з внутрішніми НПА національних спортивних федерацій. Тому атлет при укладенні відповідного договору зі спортивною організацією паралельно з цим автоматично набуває зобов'язання щодо дотримання внутрішніх НПА відповідної спортивної федерації [108].

Центральною проблемою українського правового регулювання спортивних відносин є відсутність комплексного НПА, що призводить до фрагментарного застосування міжнародних стандартів у сфері захисту трудових прав атлетів. На відміну від країн ЄС, у законодавство яких інкорпорована Директива 2003/88/ЄС щодо організації робочого часу [25], яка гарантує трудові права для всіх категорій працівників, у тому числі професійних атлетів, в Україні регулятивний механізм обмежується лише, наприклад, відомчими нормативними актами міністерств, а тому це не забезпечує належного рівня правової визначеності.

Відповідна правова недосконалість призводить до посилення залежності професійних спортсменів від внутрішніх НПА спортивних організацій, які нерідко містять положення, що не відповідають конституційному принципу пропорційності. Зокрема, обмеження права на свободу вираження поглядів, наприклад, вираження критики спортивним організаціям, що встановлюється нерідко в договорах між спортсменом та спортивною організацією, вступає у протиріччя з гарантіями, закріпленими у ст. 34 КУ щодо свободи слова і думки, а також вільного вираження власних поглядів та переконань [118]. Створюється правовий дисбаланс між інтересами спортивних організацій та конституційними правами спортсменів.

Фактично професійні спортсмени, підписуючи договір лише зі спортивною організацією, нерідко одночасно вступають у правові відносини

з кількома сторонами. Наприклад, спортсмен, який підписав трудовий договір зі спортивною організацією, зазвичай зобов'язаний дотримуватися правил і регламентів національної спортивної федерації. Додатково, у професійних спортивних організаціях спортсмени, зокрема при командних видах спорту, здійснюють свою діяльність відповідно до соціально-партнерських угод і колективних договорів, укладених між профспілкою учасників команди та об'єднанням роботодавців, наприклад лігою. І виходить, що атлети повинні виконувати норми, встановлені і спортивною федерацією, і лігою. А в деяких випадках можуть суперечити положенням колективних чи індивідуальних договорів.

Система регулювання професійних спортивних відносин в Україні базується на локальних НПА, які розробляються та приймаються на рівні професійних спортивних організацій. Такі НПА відіграють важливу роль у формуванні правового поля, що регулює як внутрішні, так і зовнішні аспекти діяльності спортивних суб'єктів.

Правова система професійного спорту в Україні функціонує через двошарову модель локальних нормативних актів, які поділяються за сферою її дії та суб'єктами регулювання:

1) Міжкорпоративні акти, які визначають правила взаємодії між спортивними організаціями, такими як федерації, клуби або асоціації. Наприклад, це можуть бути угоди між Українською асоціацією футболу та різними місцевими лігами щодо організації чемпіонатів. Такі документи забезпечують стандартизацію різноманітних процесів, починаючи від кваліфікаційних вимог до спортсменів до вирішень спорів, які виникають у спортивній діяльності.

2) Внутрішньокорпоративні акти, які регулюють внутрішню діяльність окремих організацій, до яких належать статути спортивних клубів, дисциплінарні кодекси, внутрішні протоколи тренувань тощо. Зокрема, ці документи деталізують обов'язки спортсменів, вимоги до участі у змаганнях, правила користування інфраструктурою тощо. Внутрішньокорпоративні акти

мають подвійну правову природа. Вони одночасно містять локальні норми, що діють в межах спортивної організації, а також впроваджують звичаї у спортивну діяльність, які набувають юридичної сили через усталену практику [141].

Загалом звичаєве право у сфері спорту проявляється через автоматичне поширення норм на всіх учасників спортивних відносин, навіть за відсутності прямої згоди. Зазначене відображає специфіку спорту як автономного соціального інституту, де традиції де-факто виконують роль джерела права.

Окремо зазначаємо, що відносини між професійним спортсменом та тренерським штабом становлять ключову ланку у механізмі спортивної діяльності. В Україні ці взаємодії регулюються комплексом локальних норм, які поєднують формальні правила з неформальними практиками (наприклад, щодо дотримання всіх індивідуальних програм від тренера).

Правова специфіка відносин спортсмену та тренеру виявляється у двох аспектах:

1) Ієрархічна залежність спортсмена від тренера. У свою чергу тренер несе відповідальність за виконання певних цілей спортивних досягнень, що встановлені спортивною організацією.

2) Конфлікти інтересів у разі наявності розбіжностей та суперечок між атлетом і тренером, що пов’язані з підготовкою до спортивних змагань. Такі конфлікти мають вирішуватись відповідно до прописаних положень внутрішніх НПА спортивної організації.

Паралельно з цим сучасні трансформації правових систем у сфері професійного спорту демонструють посилення ролі недержавних інституцій у регулюванні трудових відносин. Яскравим прикладом слугує перуанська правова модель, де встановлене законодавством делегування певних повноважень спортивним асоціаціям. Відповідно до ст. 9 Закону Перу «Трудовий режим професійних футбольних гравців» від 20.12.1995 № 26566 перехід футболістів до іншого клубу регулюється ФІФА та Федерацією футболу Перу [61].

Тобто, така правова конструкція фактично трансформує спортивні організації у органи, здатні встановлювати обов'язкові правила для суб'єктів трудових відносин при переході спортсменів у інші спортивні клуби.

Подібна практика відображає глобальний тренд до нормотворчої автономії спортивних інституцій, що має певні наслідки. Адже, з одного боку, вона забезпечує гнучкість регулювання у галузі з високою мобільністю кадрів та транснаціональним характером діяльності, а з іншого боку, делегування публічних функцій приватним асоціаціям породжує системні ризики, такі як конфлікт юрисдикцій між національними судами та CAC, обхід трудових гарантій спортсменів через відсутність механізмів оскарження тощо.

В Україні система регулювання професійних спортивних відносин в характеризується значною роллю локальних НПА, які поєднують у собі елементи локального та звичаєвого права. І тому, вивчення міжнародного досвіду, зокрема практики делегування повноважень спортивним організаціям, може слугувати основою для подальшого вдосконалення національної системи регулювання.

Наразі професійні спортсмени часто стикаються з наступними проблемами:

1. Дискримінація у виплатах заробітної плати та преміальних винагород.

Дискримінація у виплатах заробітної плати та преміальних у професійному спорті є системною проблемою, яка виникає на перетині економічних, соціальних та правових факторів. Таке явище часто пов'язане з суб'єктивністю оцінок спортивних результатів, коли тренерський штаб або керівництво спортивної організації використовують неформальні критерії для визначення розміру винагород, наприклад, через особисті уподобання тренера.

До того ж, особливу увагу привертає гендерна нерівність у цьому контексті. Жіночі команди за однакових умов участі у змаганнях в таких видах спорту, як футбол або баскетбол, отримують значно нижчі зарплати

порівняно з чоловічими колективами [189], що є порушенням принципам рівності відповідно до ст. 24 КУ [118].

Правові колізії посилюються відсутністю єдиних стандартів у трудових угодах. Тому, рівень винагороди спортсменів може напряму залежити саме від їхніх медійних показників, а не на основі їхніх спортивних досягнень, що є непрямою дискримінацією.

2. Переведення спортсменів у межах одного спортивного клубу

Питання примусового переведення спортсменів між командами в межах одного клубу є предметом суперечок між принципом управлінської автономії роботодавця та гарантіями трудових прав працівників.

Відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП України у разі змін в організації виробництва та праці допускається коригування ключових умов праці за умови збереження тієї самої спеціальності, кваліфікації чи посади. Втім, працівника необхідно повідомити про зміни істотних умов праці, таких як системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, запровадження чи скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів, назв посад тощо, не пізніше ніж за два місяці до їх впровадження [115].

Зазначаємо, що в період дії воєнного стану на території України повідомлення працівника здійснюється не пізніш як до запровадження таких змін відповідно до ч. 2 ст. 3 ЗУ № 2136-IX [115].

Якщо ж попередні ключові умови праці не можуть бути збережені, а працівник не погоджується працювати в нових умовах, трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ст. 36 КЗпП України (ч. 4 ст. 32 КЗпП України) [115].

3. Компенсація спортивній організації при розірванні трудового договору за ініціативою спортсмена.

Питання компенсації при достроковому розірванні трудового договору за ініціативою професійного спортсмена є одним із найбільш суперечливих аспектів спортивного права.

На відміну від класичних трудових відносин, де працівник відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП України має право розірвати контракт з дотриманням строку у два тижні з моменту письмового попередження роботодавця [115], у професійному спорті такі ситуації ускладнюються певними особливостями, серед яких короткий кар'єрний цикл атлетів, висока вартість контрактів атлетів та безпосередньо інтерес спортивних організацій зберегти стабільності складу команди.

Особливі положення законодавства України, які регулюють дане питання відсутні. Втім, такі положення можуть бути прописані безпосередньо у договорі між спортсменом та спортивною організацією. У таких випадках існує ризик того, що компенсація спортсменом до спортивної організації може встановлюватись у великих сумах, що може бути критично для спортсмена.

4. Складні особливості нормативного регулювання трудових відносин у професійному спорті.

Сфера професійного спорту формує унікальну правову систему, де традиційні трудові відносини переплітаються з цивільно-правовими нормами та глобальними стандартами у спорті. Характерною рисою цієї системи є її багатошаровість від державних законів до внутрішніх регламентів спортивних організацій.

Гнучкість регулювання досягається через поєднання механізмів. Тобто, паралельно держава визначає базові стандарти (наприклад, в Україні відповідно до ЗУ № 3808-XII), спортивні федерації встановлюють спеціалізовані норми, наприклад, щодо антидопінгової діяльності, правил трансферів тощо. А договірний рівень між спортсменом та спортивною організацією ще більше деталізує цю систему, дозволяючи сторонам прописати додати певні положення.

Окремою важливою темою є складність правосуб'єктності у професійному спорті у випадках із неповнолітніми учасниками. Формально такі договірні відносини встановлюються через законних представників, у

той час як судова практика фіксує тенденцію визнання автономних прав молодих атлетів.

Так, наприклад, у рішенні CAC у справі № CAS OG 22/08-22/09-22/10, яке було ухвалене під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року, Суд визначив неповнолітніх атлетів як «Захищених осіб» *(Protected Persons)* відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу 2021 року [88].

Відповідно до Додатку 1 Всесвітнього антидопінгового кодексу 2021 року захищеною особою є спортсмен або інша фізична особа, яка на момент порушення антидопінгових правил: а) не досягла 16 років; б) не досягла 18 років і не включена до жодного зареєстрованого пулу тестування та ніколи не брала участі в жодному міжнародному змаганні у відкритій категорії; або в) з причин, відмінних від віку, була визнана недієздатною згідно з чинним національним законодавством [88].

У даній справі статус «Захищеної особи» застосовувався до спортсменки Каміли Валієвої (відома по справі, що згадувалась вище щодо допінгового скандалу) як до атлету віком до 16 років, враховуючи її обмежену правоздатність, зумовлену віком та незрілістю. CAC наголосив, що «Захищені особи» потребують особливого захисту через недостатню здатність усвідомлювати антидопінгові норми, що передбачає пом’якшення санкцій та процедурних вимог. Справа стосувалась відсторонення фігуристки від змагань через виявлення позитивних проб на допінг вже під час проведення Зимових Олімпійських ігор 2022 року [19].

CAC інтерпретував відсторонення спортсменки як необов’язкове, обґрунтовуючи це тим, що санкції для неповнолітніх можуть бути меншими за тривалість відсторонення, а стандарт доказування для них знижено до «розумної можливості». CAC визначив, що відсторонення спортсменки завдало б їй непоправної шкоди, позбавивши участі в Олімпійських іграх, враховуючи затримку аналізу проби, низьку концентрацію речовини та негативні тести. Інтереси неповнолітньої атлетки переважили інтереси антидопінгових органів [19].

Таким чином, у цій справі CAC сформулював позицію, що антидопінгові правила повинні інтерпретуватися на користь «Захищених осіб», забезпечуючи м'якіший підхід до неповнолітніх атлетів та враховуючи їхню вразливість, що створило прецедент для майбутніх справ. Вище ми аналізували прийняте рішення CAC по розгляду справи цієї спортсменки щодо приймання допінгу, яке завершилось дискваліфікацією спортсменки та анулюванням її спортивних результатів.

Необхідне переосмислення підходів до правового регулювання спортивної діяльності у юридичній доктрині. На нашу думку, доцільним є створення спеціалізованого правового інституту в рамках трудового законодавства, який буде враховувати специфіку кар'єри спортсменів, соціальні гарантії, а також особливі механізми захисту неповнолітніх учасників та спортсменів з особливими потребами.

Відповідно до українського та міжнародного законодавства для кожного виду спорту визначається мінімальний вік, коли спортсмен вже може брати участь у змаганнях. Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затверджене наказом Мінкульту України від 07 грудня 2023 року № 7512 [149], не містить положень стосовно конкретних вікових обмежень для участі у спортивних змаганнях. Такі обмеження встановлюються відповідними федераціями у кожному виді спорту. Наприклад, ст. 5.2. Технічним регламентом 2025 Міжнародної федерації гімнастики встановлені вікові обмеження спортсменів для кожного виду гімнастики [76].

Висновки до розділу 1

За результатами вивчення загально-теоретичних засад правового регулювання трудових прав спортсменів, ми дійшли таких висновків.

1. Професійний спорт – це комплексний соціально-правовий феномен, який виходить за межі традиційного розуміння фізичної активності або змагальної діяльності. Він ґрунтується на комерційних засадах, відповідно до

яких пріоритетом є саме організація видовищних заходів заради отримання фінансової вигоди спортивних організацій. Комерційна ознака професійного спорту є головною відмінністю цього виду спорту від інших, зокрема від спорту вищих досягнень та аматорського спорту.

2. Основною характеристикою професійної спортивної діяльності є обов'язкове підпорядкування атлетами відповідних НПА, що формуються на міжнародному та національному рівні, а також дотримання етичних стандартів які були історично сформовані в спортивному середовищі. Професійний спорт вирізняється наявністю унікальних етичних стандартів, які не характерні для ніякої іншої соціальної сфери. Етичні стандарти базуються на концепції чесного суперництва *(fair play)*, яка охоплює цінності взаємної поваги, товариськості та дотримання моральних стандартів, та обов'язково повинні виконуватись спортсменами.

3. Заради дотримання спортсменами концепції чесного суперництва було введено чимало НПА, які допомагають підтримувати наведену концепцію. Зокрема, були введені антидопінгові правила, які не дозволяють спортсменам досягати високих спортивних результатів шляхом вживання спеціальних речовини, а не шляхом інтенсивної підготовки до змагань. Так, САС за роки своєї діяльності сформулював ключові засади розгляду судових справ, які стосуються вживання атлетами допінгу. Було сформовано доктрину об'єктивної відповідальності у справах про допінг. Кожний спортсмен повинен нести персональне зобов'язання щодо забезпечення відсутності заборонених речовин в його організмі, незалежно від наявності умислу атлета на вживання допінгу. Тягар доказування ненавмисності потрапляння таких речовин до організму покладається на самого спортсмена. Додатково до антидопінгових правил, Україною були ратифіковані НПА щодо запобігання маніпулювання спортивними змаганнями, а також і щодо уникнення насильства та неналежної поведінки з боку глядачів під час спортивних заходів.

4. Для забезпечення чесності спортивних змагань з боку керівництва спортивних організацій створено інституційні механізми прозорості для протидії корупції та збереження довіри спортивних вболівальників. Також наразі використовуються правила фінансового чесного суперництва, які регулюють фінансові витрати клубів для запобігання різним економічним махінаціям.

5. Правовий статус професійного спортсмена полягає в комплексі прав і обов'язків атлета, які як раз індивідуалізують його як учасника юридично значущих відносин у спортивній діяльності. У широкому трактуванні цей статус охоплює правові відносини між спортсменом та роботодавцем, спортивними організаціями, суспільством і напряму з державою. Особливе значення відіграють іміджеві права спортсменів, які зазвичай делегуються спортивним організаціям в межах договірних відносин.

6. Аналіз правового регулювання дозволяє виокремити три основні доктринальні концепції для врегулювання правових відносин професійних спортсменів: трудо-правову концепція, цивільно-правову концепція та гібридна концепція. Трудо-правова концепція є найбільш доцільною для регулювання правового статусу професійного атлета в Україні, оскільки саме вона передбачає наявність соціальних гарантій для спортсменів. Наведене є важливим, оскільки спортсмени систематично піддають себе інтенсивним фізичним навантаженням, що може спричинити травми та передчасне припинення кар'єри.

7. Правове регулювання статусу професійних спортсменів в Україні характеризується низкою недоліками, що перешкоджають розвитку галузі та порушують права суб'єктів спортивної діяльності. Дискримінаційний розподіл доходів в залежності від статусу медійності спортсмена, а не від його спортивних показників, призводить до того, що атлети отримують непропорційно малу винагороду, незважаючи на їхню діяльність. Практика примусових переведень спортсменів суперечить принципам свободи праці та положенням КЗпП України. А нечіткість компенсаційних механізмів у разі

розірванні договорів з ініціативи спортсменів робить їх фінансово вразливими до тиску роботодавців.

8. Повне реформування законодавства щодо професійного спорту з детальною регламентацією всіх прав та обов’язків суб’єктів спортивної діяльності, а також чітке закріплення наявності лише трудових правовідносин між сторонами сприятиме підвищенню соціальному захисту спортсменів та запобіганню зловживання своїми повноваженнями з боку роботодавців.

РОЗДІЛ 2
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ

2.1. Трудова функція спортсменів.

Дослідження розвитку теоретичних засад та нормотворчої практики свідчить про те, що визначення змісту, структури та основних особливостей трудової функції залишається одним із концептуальних завдань юридичної доктрини трудового права. Складність цього питання пов'язана з багатоаспектністю самого поняття трудової функції, яке перебуває на перетині кількох правових інститутів та потребує комплексного міждисциплінарного підходу.

Енциклопедичне тлумачення трудової функції як нормативно встановленого комплексу обов'язків, що виконується працівником у межах трудових відносин [66, с. 50], надає базову дефініцію для цього інституту. Такий підхід визначає трудову функцію через рід діяльності, визначений трудовим договором, та охоплює професійні обов'язки через спеціальність, кваліфікацію та посаду працівника з реалізацією інтересів роботодавця.

Аналіз спроб визначення трудової функції через виокремлення специфічних ознак показує розкриває істотні методологічні недоліки існуючих підходів. Традиційні способи для формування дефініції трудової функції через концепти виду трудової діяльності, професійної належності, кваліфікаційного рівня тощо [122, с. 302; 132, с. 61; 120, с. 194], незважаючи на їхню пізнавальну цінність, яка була необхідна для систематизації правових відносин, відображають нездатність повноцінно відобразити сучасні трудові реалії.

Насамперед, подібні концептуальні підходи акцентують увагу переважно на формально-кваліфікаційному аспекті. При цьому ігнорується індивідуально-договірна природа конкретного кола трудових обов'язків. Крім того, ці підходи виявляються неефективними для характеристики

гнучких моделей трудової організації, зокрема у разі суміщення працівниками посад, багатофункціональних ролей, коли встановлені професійні межі втрачають визначеність. Особливо важливим є те, що реальний зміст функціональних обов'язків працівників кардинально відрізняються від стандартизованого переліку робіт, які закріплені у професійних довідниках для відповідної посади чи професії. У такому разі трудова функція може характеризуватися як розширеним, так і звуженим або трансформованим змістом.

Суттєвою проблемою є кардинальна невідповідність у трактуванні трудової функції учасниками трудових правовідносин. Працівники схильні до обмеженого тлумачення власної функції, звужуючи її чітко погоджених завдань, або завдань, які виконуються найчастіше. Роботодавці ж, навпаки, демонструють тенденцію до широкого тлумачення та включають до трудової функції і інші активності, які загалом стосуються підприємницької діяльності, або надають завдання «за розпорядженням керівництва». Наведена практика становить пряме порушення базових принципів визначеності та незмінності, які мають становити концептуальну основу трудової функції.

Зазначена асиметрія у тлумаченні кожної сторони трудової функції створює передумови для появи трудових конфліктів щодо меж службових повноважень, правомірності робочих доручень, компенсації за суміщення функцій та застосування дисциплінарних стягнень. Протиріччя на практиці та необхідність у науково-правових підходах породжують систему правозастосовних проблем. А також відсутність доктринального консенсусу щодо сутнісних ознак трудової функції спричиняє значні ускладнення у правових відносинах.

Варто зазначити, що історія розвитку концепції трудової функції у радянському трудовому праві на початку 1970-х років свідчила про необхідність концептуального переосмислення традиційних підходів. Така дискусія була викликана практичним запровадженням нових організаційних

форм праці, зокрема, як-от роботи за суміжними професіями, що виходило за межі усталених уявлень про професійно-кваліфікаційну визначеність кожного конкретного працівника.

Ключовим теоретичним досягненням того періоду стало як раз подолання жорсткої ідентифікації трудової функції з лише певною професією чи спеціальністю працівника. Фундаментальні дослідження В. Авгеріну та В. Андрефф обґрунтовано вказували на недостатність використання виключно професії та кваліфікації як критеріїв для визначення обсягу трудових обов'язків за відповідним договором. Вчені наголосили, що сутність трудової функції полягає не у формальній належності до конкретної спеціальності, а безпосередньо в конкретному виді трудової активності.

Тому виходячи з проведеного аналізу радянської юридичної доктрини та практики регулювання трудових відносин, можна виокремити наступне визначення трудової функції. Трудова функція являє собою конкретне коло робіт, які закріплені серед переліку обов'язків працівника під його персональну відповідальність та які були прийняті ним при укладенні трудового договору. Така дефініція кардинально змістила акцент з абстрактних професійних характеристик на індивідуально-договірне визначення трудового змісту.

Також значний внесок у розвиток цієї концепції належить П. Д'Онофріо, яка теоретично обґрунтувала можливість включення до трудової функції роботи за іншою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою [26, с. 109]. Це знаходило безпосереднє застосування у випадках суміщення професій, де трудовий договір визначав більш розширений обсяг обов'язків працівника.

Кваліфікація змін у трудових правовідносинах являє собою одну з найскладніших правозастосовних проблем. І досі особливо актуальною темою залишається розмежування переведення та переміщення працівника, де ключовою проблемою виступає відсутність визначеного критерію для диференціації зміни безпосередньо трудової функції та модифікації виключно умов її реалізації.

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу в межах того самого підприємства, а також переведення на роботу в іншому підприємстві або в іншій місцевості, навіть разом з підприємством, здійснюється виключно за згодою працівника, окрім випадків, зазначених у ст. 33 КЗпП України та в інших випадках, встановлених законодавством [115].

Не визнається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його в межах того ж підприємства на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або устаткуванні в рамках спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної трудовим договором. Роботодавець не вправі переміщувати працівника на роботу, заборонену йому за станом здоров'я.

А про зміну істотних умов праці роботодавець має повідомляти працівника не пізніше ніж за 2 місяці у мирний час (ч. 3 ст. 32 КЗпП України) [115] та не пізніш як до запровадження таких умов – у період діє воєнного стану (ч. 2 ст. 3 ЗУ № 2136-IX) [157].

Враховуючи це, виникає фундаментальне питання: чи є доручення нових типів завдань зміною власне трудової функції чи лише варіацією її втілення?

Визначення меж суміщення професій (посад) згідно зі ст. 105 КЗпП України [115] створює додаткові правозастосовні складнощі. Критичним питанням залишається встановлення того, коли виконання додаткових завдань буде потребувати оформлення суміщення з відповідною доплатою, а коли вони будуть охоплюватись простою розширеною функціональністю посадових обов'язків працівника. І як раз відсутність чітких визначальних критеріїв створює підґрунтя для недобросовісності (зловживання правами) з боку роботодавців.

Констатація факту невиконання трудових обов'язків ускладнюється неможливістю визначення точного порушення конкретного обов'язку в межах трудової функції і тому це перешкоджає обґрунтованому

застосуванню дисциплінарних стягнень та розв'язанню спорів про припинення трудових правовідносин.

Визнаючи фундаментальну роль трудової функції як інституційного компонента трудового договору, слід підкреслити, що її дефініція забезпечує передбачуваний характер правових очікувань та обов'язків, в межах яких працівник реалізує своє право на працю. Ця передбачуваність є необхідною умовою для стабільності трудових відносин, оскільки без чіткої окреслення прав та обов'язків, що випливають з трудового договору, неможливо гарантувати незмінність таких правовідносин. Тому, стабільність трудових правовідносин перебуває у прямому функціональному зв'язку з чітко окресленою трудовою функцією.

Доктринальні дослідження трудового права справедливо наголошують на договірній природі даної категорії, виводячи її зміст з взаємного погодження сторонами специфічного роду робіт, які зобов'язується виконувати працівник [99, с. 696]. Такий підхід слугує ключовим для автономії волевиявлення сторін у формуванні змісту правового зв'язку і водночас для визначення предметний напрямку діяльності найманого працівника.

Доцільно підкреслити, що, визнаючи значущість договірного визначення роду робіт, трудова функція як правове явище має ширший змістовний контекст. Вона постає як комплексна система правових орієнтирів, що детермінують конкретні права та обов'язки індивіда у трудових правовідносинах. До цих орієнтирів належать не лише вид роботи у вузькому розумінні, але й професійно-кваліфікаційні характеристики працівника, рівень складності доручених завдань, що корелює з професійним досвідом та освітнім рівнем, функціональна відповідальність та спеціалізація в межах організаційно-трудового процесу, очікувані результати діяльності, що визначають міру професійної відповідальності [197].

Саме ці складові, які вкладаються в поняття трудової функції, формують індивідуалізовану систему правового статусу працівника, забезпечуючи як

сталість відносин, так і адаптивність до динаміки виробничих потреб, враховуючи особливості професійного потенціалу індивіда.

Чинний Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затверджений постановою КМУ від 31 травня 2017 р. № 373, передбачає формування цих нормативів виключно у прив'язці до конкретних професійних категорій, які визначаються Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» [151]. Головним методологічним питанням виступає виявлення тих компонентів професійного стандарту, які здатні нормативно детермінувати зміст роботи у трудовому договорі, з огляду на роль трудової функції як його суттєвої умови.

Актуальні професійні стандарти для різних посад орієнтовані на трудову функцію як системоутворюючому елементі відповідно до публікацій Національного агентства кваліфікацій. Трудова функція конкретизується шляхом виокремлення конкретних трудових дій працівника або їх у сукупності [101].

Аналіз змісту професійних стандартів дозволяє визначити чітко визначену трудову функцію. Кваліфікаційна основа об'єктивізує професійний рівень працівника та його придатність для роботи певної категорії складності. Функціональна визначеність чітко окреслює вид і масштаб виробничих завдань. А кар'єрна перспектива для слугує індикатором можливих напрямків професійного вдосконалення у межах трудових правовідносин. Отже, професійний стандарт трансформується з формального документу на ключовий механізм формування трудової функції, що забезпечує правову конкретизацію .

О. І. Процевський підкреслював, що трудова функція є нормативним колом індивідуальних прав та обов'язків працівника, визначених трудовим договором [172, с. 103]. Така індивідуалізація трудової функції передбачає не лише врахування індивідуальної працездатності, але й визначальний вплив професійної спеціальності на формування змісту функціональних обов'язків.

На особливу увагу заслуговує аргументація Р. І. Коваленко щодо змісту трудової функції як конкретної сукупності виробничих обов'язків, що встановлюються нормами трудового права, кваліфікаційними вимогами, посадовими регламентами та безпосереднім погодженням сторін трудового договору [114, с. 6-7]. Враховуються організаційно-технологічні особливості виробничого процесу, професійність та особистісні характеристики найманого працівника. При здійсненні аналізу професійно-особистісних характеристик працівника необхідно виходити з його рівня фахової підготовки, а також пам'ятати, що індивідуальні професійні якості будуть розкриті вже в процесі безпосередньої трудової діяльності. Кваліфікація виконує функціонально-правову роль інструменту для можливостей адаптації працівника до умов виробництва роботодавця.

Варто зазначити, що дискусійним залишається питання співвідношення трудової функції з обов'язками працівника. Вчений Х. Ван заперечує їх тотожність та тлумачить ці категорії як співвідношення форми (трудова функція) та змісту (конкретні обов'язки) [87, с. 56]. Альтернативну думку мають дослідники К. С. Розен та А. Сандерсон, які акцентують на динамічній природі трудової функції як повсякденного втілення фізичної та інтелектуальної діяльності працівника. Вони підкреслюють, що постійна зміна трудової функції у межах спеціальності, кваліфікації чи посади залишається ключовим фактором у колективному виробничому процесі [64].

Змістовне розмежування категорій «трудова функція» та «трудові обов'язки», яке було запропоноване Л. Ю. Прогонюк, обґрунтовує, що трудові обов'язки показують конкретні дії працівника, тоді як трудова функція визначає нормативний вираз його спеціальних обов'язків у конкретних умовах трудових відносин [171, с. 116]. З цього випливає, що орієнтація професійних стандартів на компетенції працівника створює правові підстави для індивідуалізованого визначення змісту праці за договором та обсягу спеціальних обов'язків, який охоплює і обов'язки,

обумовлені професійним статусом та посадою, і факультативні функції, що можуть окремо делегуватися працівнику.

Зміст трудових обов'язків може включати суб'єктивні правомочності поза професійним стандартом, які були узгоджені сторонами трудового договору та зумовлені специфікою посади або операційними потребами роботодавця. Якщо такі обов'язки виходять за межі встановлених трудових функцій, то вони легітимуються виключно за погодженням сторін і повинні фіксуватись у тексті трудового договору. Введення додаткових функцій після укладення договору вимагає не одностороннього наказу, а перегляду трудової функції через процедуру внесення змін за взаємною згодою сторін [129].

Визначення трудової функції у працях Ф. П. Негру як обов'язкової умови трудового договору, яка визначає конкретний обсяг компетенції, розкривається через виконання робіт певного кваліфікаційного рівня у межах чітко окресленої професії або спеціальності та за конкретною посадою, або у разі наявності виконання збільшеної кількості завдань працівником – при поєднанні кількох спеціальностей чи посад [130, с. 117]. Так розкривається інституційно-правова природа трудової функції через нормативне визначення кваліфікаційних рамок. Концептуальний підхід Ф. П. Негру підкреслював нормативно-регламентований характер трудової функції, яка не може бути довільно визначена сторонами трудового договору, але має відповідати об'єктивним кваліфікаційним стандартам, професійним класифікаторам та посадовим інструкціям. Особливого значення автор надає ситуаціям суміщення професій чи посад, що вимагає чіткого договірного закріплення додаткових трудових функцій та відповідної компенсації за розширення обсягу трудових обов'язків. Так розкривається інституційно-правова природа трудової функції через нормативне визначення кваліфікаційних рамок. Інституційний вимір трудової функції полягає у тому, що вона не є суто індивідуальною характеристикою конкретного працівника, але вона вписана у загальну систему поділу праці, професійної стратифікації

та організаційної структури підприємства чи установи, що означає те, як трудова функція одночасно виконує роль соціального інституту, який забезпечує стандартизацію трудових відносин, порівняння працівників різних організацій та мобільність робочої сили на ринку праці.

Г. Фельдман запропонувала поділ основних ознак трудової функції, що включає залежність від технології та організації роботи (виконання завдань, що визначаються особливостями діяльності та вказівками роботодавця, професійну визначеність), зв'язок із конкретною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, поєднання об'єктивних та суб'єктивних елементів (взаємодію виробничих вимог і особистих здібностей працівника), виробничу залежність та договірну основу між сторонами трудових правовідносин [29, с. 165]. Систематизація ознак трудової функції, здійснена Фельдманом, демонструє багатовимірність цього правового феномену, який одночасно включає технологічні, організаційні, кваліфікаційні, психологічні та договірні компоненти.

Г. В. Дігтяренко акцентує увагу на конкретному, договірно визначеному характері трудової функції з урахуванням спеціальності, кваліфікації та посади працівника [106, с. 106]. Також такого підходу дотримується О. Є. Костюченко, яка виділяє структурні елементи трудової функції: рід діяльності, професія, спеціальність, кваліфікація, посада [119, с. 356]. Зміст трудової функції визначає предметно-функціональні параметри діяльності працівника, кваліфікація обумовлює рівень складності робіт і впливає на оплату праці, а складність завдань корелює з професійним досвідом та освітнім рівнем. Взаємозв'язок між змістом трудової функції та рівнем оплати праці відображає фундаментальний принцип трудового права про еквівалентність трудового обміну, відповідно до якого більш складна, кваліфікована та відповідальна праця має отримувати вищу винагороду. Кваліфікація працівника виступає об'єктивним критерієм диференціації заробітної плати та створює основу для побудови тарифних систем оплати праці. Професійний досвід та освітній рівень, у свою чергу, є індикаторами

здатності працівника виконувати роботи певної складності та приймати на себе відповідальність за результати трудової діяльності. У подальших власних дослідженнях О. Є. Костюченко конкретизувала трудову функцію вже через інші три елементи: зміст, обсяг, порядок виконання, які мають бути закріпленими в трудовому договорі [120, с. 349].

Індивідуалізація трудової функції завдяки наведеним вище елементам дозволяє диференціювати роботу відповідно до професійних якостей працівника, конкретизувати його суб'єктивні права та обов'язки з урахуванням спеціалізації, корегувати складність завдань відповідно до кваліфікаційного рівня тощо.

Системний аналіз правової природи трудової функції дозволяє виокремити низку взаємопов'язаних положень. Так, договірний характер обов'язку виконувати трудову функцію безпосередньо витікає з самої суті трудових правовідносин, де укладення договору перетворює цю вимогу на юридичний обов'язок. Така правова конструкція накладає на роботодавця кореспондуючі обов'язки щодо чіткого окреслення обсягу повноважень працівника, забезпечення йому належних організаційних умов для їхньої реалізації, здійснення постійного нагляду за виконанням встановлених завдань. Слід зазначити, що ефективність колективної праці значною мірою залежить від точності визначення функціональних меж кожного працівника, адже саме вони становлять основу взаємодії у трудовому колективі.

Зміст обов'язку виконання трудової функції розкривається через два аспекти. По-перше, це необхідність виконання конкретних виробничих операцій, які безпосередньо випливають із технологічних процесів підприємства та закріплені в трудовому договорі. Також сюди належить обов'язок підпорядкування правомірним розпорядженням роботодавця в межах організації трудового процесу, включно з правовими механізмами впливу на порушників трудової дисципліни. По-друге, предметом цього обов'язку не є абстрактна праця як така. Зміст трудової функції завжди є обмеженим конкретно визначеним видом діяльності і це погоджено

працівником і роботодавцем при укладенні договору. Така конкретизація історично обумовлена потребами виробництва та організаційною структурою підприємств.

Основана роль виконання трудової функції у структурі правовідносин між працівником та роботодавцем визначає такі ключові параметри: тривалість та режим робочого часу, принципи нормування праці та межі дисциплінарної відповідальності.

Правовий зміст трудової функції розкривається через динамічну взаємодію об'єктивних і суб'єктивних факторів. До об'єктивної факторів належить сукупність технологічно обумовлених дій працівника, які він зобов'язаний виконувати за вказівкою роботодавця під його контролем та у відповідності до вимог законодавства та локальних НПА. Суб'єктивні фактори враховують індивідуальні професійні якості працівника, тобто, його кваліфікацію, досвід, спеціалізацію та особисті можливості. Зазначений двосторонній підхід створює правовий механізм, що поєднує виробничі вимоги з людським потенціалом [197].

Таким чином, трудова функція має розглядатись як подвійна конструкція, яка, з одного боку, поєднує державно встановлені професійні стандарти та вимоги до конкретного виду діяльності та, з іншого боку, індивідуальні характеристики працівника, що включають фізичні, освітні, професійні, моральні якості та ділові компетенції. І саме на основі співвідношення цих об'єктивних вимог посади та суб'єктивних можливостей кандидата на посаду приймається рішення про укладення трудового договору з ним або відмову у працевлаштуванні [113].

Методологічну значущість становлять спільні теоретичні розробки В. Авгеріну [7, с. 153-159, 161] та В. Андрефф [3, с. 162] щодо функціональної гнучкості трудових відносин. Дослідники обґрунтовували, що трудова функція працівника детермінується виключно обсягом його обов'язків разом з їхніми характеристиками, які встановлені трудовим договором між сторонами. Цей обсяг обов'язків може кардинально відрізнятися від типового

обсягу діяльності за відповідною професією, спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Із практичної точки зору, це створювало правові передумови для легітимізації виконання діяльності за іншою професією чи посадою (зокрема, при суміщенні), розширення обсягу діяльності порівняно з нормативним, а також зменшений обсяг діяльності за умов неповного робочого часу. Так було сформульовано принципове положення про неавтоматичну тотожність змісту трудової функції конкретного працівника за формально зазначеною спеціальністю чи посадою. Вона могла бути значно розширеною або, навпаки, звуженою, що повноцінно відповідало вимогам гнучкості у виробничих процесах.

Синтезом зазначених наукових позицій стало визначення трудової функції як конкретного обсягу діяльності, що встановлюється на основі трудової угоди між працівником та роботодавцем. Таке визначення не лише відображало актуальну сутність нових організаційних форм праці, але й підкреслювало фундаментальний договірний принцип у визначенні змісту трудового правовідношення, що, незважаючи на специфіку радянської системи, мало важливе значення для розвитку правової доктрини. Подальший розвиток трудового права засвідчує, що цей підхід заклав теоретичні основи для сучасного розуміння функціональної гнучкості та ролі договору у формуванні трудових зобов’язань.

Такі тривалі дослідження у галузі трудового права дозволяють стверджувати, що сучасне розуміння трудової функції вийшло за межі класичної парадигми «зобов’язання – це кваліфікація».

На нашу думку, на основі аналізу сучасного трудового законодавства, можна виокремити два ключові способи визначення трудової функції працівника, які мають принципове значення для подальшого формування змісту трудового договору:

1) Визначення трудової функції через професію, спеціальність, кваліфікацію або посаду, що являє собою формально-кваліфікаційний підхід.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовим договором можуть визначатися положення, що стосуються виконання робіт, які потребують професійної або часткової професійної кваліфікації, а також умов, пов'язаних із виконанням завдань, що не вимагають від працівника наявності професійної чи часткової професійної підготовки [115].

Трудова функція визначається шляхом зазначення в трудовому договорі конкретної професії або посади працівника. Зазначений метод застосовується, коли характер діяльності є деперсоніфікованим, стандартизованим і не вимагає індивідуалізації з урахуванням особливих особистих якостей конкретного працівника.

За цим підходом конкретний обсяг і зміст трудових обов'язків працівника визначаються автоматично межами діяльності, яка властива зазначеній професії, спеціальності, кваліфікації або посаді. Такі межі встановлюються відповідними кваліфікаційними довідниками, професійними стандартами, а також типовими посадовими інструкціями, затвердженими роботодавцем. Якщо фактичний обсяг діяльності на конкретному робочому місці охоплює функції, характерні для двох або більше професій чи посад, виникає питання про коректність визначення трудової функції лише за однією з них.

2) Визначення трудової функції через конкретний вид діяльності, що поручається працівнику, що являє собою індивідуально-договірний підхід. Цей спосіб застосовується, коли трудова функція вимагає особливої індивідуалізації для діяльності, що виходить за межі стандартного кола обов'язків за будь-якою єдиною професією або посадою, має унікальну специфіку порівняно з типовими роботами за аналогічними професіями, або виконується особою з унікальними навичками чи досвідом [197].

У цьому випадку найменування посади або професії є другорядним. Першорядного значення набуває детальний опис конкретного виду діяльності, основних напрямків активності, проєктів або завдань, які

покладаються на працівника. Цей опис обов'язково фіксується в трудовому договорі.

Українська система трудового права, базуючись на засадах КЗпП України, пропонує диференційований механізм визначення сутнісних характеристик трудової діяльності працівника. Вибір між формально-кваліфікаційним та індивідуально-договірним підходом обумовлюється специфікою трудової діяльності та потребою в її конкретизації. Наведене неодмінно вимагає закріплення конкретної трудової функції у трудовому договорі для гарантування правової певності учасників трудових правовідносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 КЗпП України трудова функція являє собою цілісний, здебільшого самостійний комплекс трудових операцій, що обумовлюється специфічним технологічним процесом і вимагає наявності відповідних компетенцій для їх здійснення [115]. Запропоноване визначення являє собою концептуальний синтез основоположних елементів, розглянутих вченими щодо поєднання об'єктивного та суб'єктивного аспектів, та адекватно відображає сутнісну природу цього правового інституту в контексті української системи трудового права з урахуванням її еволюційних тенденцій.

Також варто зазначити основоположні принципи трудової функції:

– принцип договірної свободи, який характеризується тим, що змістовне наповнення трудової функції формується як результат взаємного волевиявлення сторін відповідно до чинного законодавства. Правовою основою виступає те, що згідно із ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовим договором має визначатись робота, яку працівник зобов'язаний виконувати, а роботодавець – нараховувати працівнику заробітну плату та створювати належні умови праці для її виконання [115];

– принцип визначеності, який передбачає чітку окресленість трудової функції заради запобігання невизначеності, що призводить до спірних ситуацій щодо обсягу обов'язків працівника, оцінки якості виконання та

правомірності дисциплінарних стягнень відповідно до ст. 147 КЗпП України [115];

– принцип стабільності, який характеризується тим, що встановлена трудова функція не підлягає односторонній модифікації, потрібно враховувати положення ст. 32 КЗпП України про переведення працівника та зміну його істотних умов праці [115].

Науково-методологічне значення теоретичних розробок В. Авгеріну [7, с. 63, 68] у систематизації трудової функції набуває особливої актуальності в контексті сучасних тенденцій трудового права, передусім у сфері регулювання професійного спорту. Після багаторічного досвіду наукових досліджень у цій галузі необхідне кардинальне переосмислення традиційних правових категорій для їх ефективної адаптації до специфічних особливостей спортивних правовідносин. В. Авгерін у своїх дослідженнях пропонує інтеграцію кваліфікаційних характеристик у структуру трудової функції і це створює потужний теоретичний фундамент для розв’язання зазначених вище в розділі проблем.

Структурна модель трудової функції, розроблена В. Авгеріном, ґрунтується на системі трьох взаємопов’язаних елементів. Так, предметний елемент характеризується через опис основоположних професійних зобов’язань. І у контексті професійного спорту зазначений елемент охоплює постійну участь атлетів у тренувальних та змагальних заходах, дотримання тактичних настанов керівного складу та тренерів, виконання нормативів, регламентованих внутрішніми НПА спортивної організації тощо .

Нормативний елемент трудової функції представляє теоретичну базу професійної активності. Для атлетів професійного рівня цей елемент включає повноцінне опанування всіх регламентів спортивної організації, знання антидопінгових процедур, розуміння технологій безпечного тренувального процесу, компетентність у сфері спортивної медицини. У разі ж відсутності чітко формалізованої інформацію, яку повинен знати спортсмен, це в

подальшому буде спричиняти появу правових конфліктів між сторонами трудового договору [113].

Практичний елемент трудової функції характеризується специфічною компетенцією, яка необхідна працівнику для власної професійної реалізації. У спортивній сфері це охоплює фізичні здібності (швидкість, координація тощо), психологічну витривалість в умовах спортивних змагань, а також спроможність спортсмена до прискореної реабілітації після травматичних ушкоджень.

Фундаментального характеру для розуміння правового становища професійних атлетів, де кваліфікаційні параметри набувають унікальної специфіки, набувають теоретичні дослідження К. Вана щодо подвійної природи трудової функції через об’єктивні та суб’єктивні фактори [86, с. 77-78].

Так, двокомпонентна структура трудової функції відповідно до аналізу К. Вана передбачає:

1) Об’єктивну складову як нормативно-кваліфікаційну основу, яка представляє систему стандартів, встановлених державними або галузевими інституціями. У професійній спортивній діяльності це включає професійні стандарти щодо фізичних здібностей спортсмена, дотримання НПА щодо антидопінгових процедур, а також кваліфікаційні рамки щодо проведення сертифікації тренерським складом рівня змагальної готовності спортсменів.

2) Суб’єктивну складову, яка відображає практичну реалізацію стандартів конкретним спортсменом, охоплюючи фактичний рівень його фізичної підготовленості, когнітивні здібності щодо засвоєння різних спортивних технік, а також психологічну стійкість у критичних ситуаціях, що допомагає під час проведення спортивних змагань [86].

Практичне застосування концепції В. Авгеріну у регулювання правових відносин у професійному спорті полягає у врахуванні динамічності кваліфікаційних критеріїв, які, на відміну від традиційних професій, щорічно переглядаються спортивними організаціями.

Нерозв’язаною проблемою договірного регулювання залишається відсутність правових меж навантаження для спортсменів. Норми праці у спорті, на відміну від інших галузей, не прив’язані до професії, а лише до конкретного договору, що може породжувати зловживання з боку роботодавців. І це є однією з ключових прогалин, яку необхідно усунути в законодавстві України.

Правосуб’єктність працівника формується в момент укладення трудового договору, коли фізична особа реалізує свою трудову правоздатність у рамках трудових правовідносин. Працівник повною мірою підпадає під дію нормативного регулювання трудового законодавства. Правовий статус професійного спортсмена встановлюється на основі спеціалізованого трудового контракту, який характеризується особливостями, що випливають з колективної природи взаємодії між атлетом та спортивною організацією. Основною спрямованістю такої трудової є підготовка та забезпечення результативних виступів на спортивних змаганнях. Договірні відносини з професійним спортсменом базуються на фундаментальних принципах трудового права і передбачають обов’язкове письмове оформлення [82, с. 178]. Спортсмен набуває статусу професійного як раз таки з моменту укладення відповідного контракту з відповідними суб’єктами у сфері фізичної культури і спорту про участь (ч. 3 ст. 38 ЗУ № 3808-XII) [170].

Відтак, трудові правовідносини в сфері професійного спорту формуються не на основі одного юридичного факту, а внаслідок наявності фактичного, що являє собою сукупність юридичних фактів, що складається з різноманітних, незалежних життєвих обставин, кожна з яких може виступати як окремий юридичний факт [82, с. 179].

Професійний спорт як інституційна система функціонує через розвинену мережу взаємозалежностей між спортивними організаціями та атлетами, як між роботодавцем та працівником відповідно до трудової угоди. Згідно із такими укладеними трудовими договорами в більшості дисциплін

спортсмени не мають самостійної правоздатності щодо представництва власних інтересів та участі ними у змаганнях. Наведене передбачає, що виступи атлета здійснюються виключно через представництво спортивної організації, яка ініціює процедуру подачі заявки на участь у змаганнях, здійснює комунікацію з відповідними федераціями стосовно отримання всіх необхідних дозвільних документів, висуває кандидатуру спортсмена для нагородження та присвоєння спортивних звань і досягнень [82, с. 176; 134].

Трудова діяльність професійного спортсмена конструюється як подвійний процес, який об'єднує систематичні тренувальні цикли та змагальну діяльність. Така діяльність підлягає жорсткій нормативній регламентації з боку спортивної організації відповідно до їхніх внутрішніх НПА [82, с. 176]. Професійний атлет функціонує в системі прямого підпорядкування власному тренеру, чиї професійно-методичні інструкції мають обов'язковий характер. Водночас, у спортсмена формуються формалізовані відносини з міждисциплінарною групою спеціалістів, до переліку яких входить медичний персонал, психологи тощо [103, с. 37].

Відмінною рисою трудових відносин зі спортсменами є відсутність у атлета права власності на спеціалізовані засоби виробництва, які необхідні для досягнення високих спортивних результатів [103, с. 38]. І тому ресурсне забезпечення спортсмена є обов'язком спортивної організації як роботодавця та охоплює спеціалізовану інфраструктуру, яка включає і спортивні приміщення, і відновлювальні центри, і спортивний інвентар, і профільне обладнання, і професійне екіпірування та атрибутику спортсмена.

Порівняно з іншими категоріями найманих працівників, професійні атлети функціонують у режимі посилених нормативних обмежень. Умови трудових договорів зі спортсменами передбачають неухильного дотримання індивідуалізованих графіків тренувального процесу, реабілітаційних процедур, виконання певних програм харчування і медико-профілактичних протоколів, а також беззастережне підпорядкування календарю спортивних зборів і змагань. Ця нормативна індивідуалізація реалізується через систему

локальних актів спортивної організації, зокрема, у їхніх статутних положеннях, професійних регламентах тощо.

Специфічність трудової функції спортсменів проявляється через унікальну структури їхньої професійної діяльності. Адже переважна частина робочого часу атлета присвячена саме підготовчим процесам до змагань (інтенсивні тренування, відновлювальні процедури, психологічна підготовка). А вже безпосередня участь у спортивних змаганнях займає набагато меншу частину робочого часу, яка пропорційно може бути вирахувана із загальної встановленої кількості робочого часу спортсмену. Таким чином, у трудових відносинах зі спортсменом створюється суттєвий дисбаланс між підготовкою та змагальними активностями через таке розподілення робочого часу.

Істотним аспектом є можливість обмеження участі спортсмена у змаганнях, адже керівництво спортивної організації наділене таким правом, яке може бути реалізоване на основі наступних факторів: вид спорту, стан здоров’я спортсмену тощо. Спортивна організація може ухвалити рішення про повне відсторонення від змагань або допуск за спеціальними умовами, наприклад, на обмежену кількість спортивних заходів. Варто зазначити, що у таких випадках спортсмен продовжує отримувати повну винагороду, визначену сторонами у трудовому договорі, незалежно від його фактичної участі у змаганнях. Винятком є ситуації, коли відсторонення виступає дисциплінарною санкцією, наприклад, за порушення регламенту змагань або недотримання правил переходу між спортивними клубами. Ця правова особливість підкреслює відмінність спортивних договорів від типових трудових відносин, відповідно до яких заробітна плата залежить зазвичай від безпосереднього виконанням трудової функції.

Визначення трудової функції у договорі з професійним спортсменом може закріплюватись відповідно до наступних підходів:

1) Через наявну посаду згідно із штатним розписом спортивної організації.

2) Через професію або спеціальність із зазначенням кваліфікаційного рівня спортсмена.

Зазначаємо, що для професійного атлета його професія виступає визначальним критерієм для визначення трудової функції, наприклад, футболіст, гімнаст, тенісист тощо. Спеціальність спортсмена конкретизується відповідно до виду спорту, а кваліфікаційний рівень закріплюються згідно із спортивними званнями, розрядами, позиціями в світових або українським рейтингах тощо і це безпосередньо впливає на умови трудового договору. У командних видах спорту посада зазвичай відображає функціональну роль атлета у структурі спортивного клубу, наприклад, капітан, основний склад тощо.

3) Через закріплення конкретного виду робіт. Зазначений підхід потребує спеціалізованого переосмислення, зважаючи на унікальний контекст спортивної діяльності з детальним визначення трудової функції у договірних відносинах [197].

Важливо підкреслити, що для спортсменів зазвичай домінують перші два підходи визначення функції. Підхід щодо закріплення конкретного виду робіт у трудовому договорі застосовується досить нечасто і переважно в індивідуальних дисциплінах, наприклад, тренування зі стрільби для біатлоніста. Наведене пов’язане з тим, що спортивна діяльність є комплексним процесом, де окремі завдання, зокрема тренування, участь у змаганнях, реабілітація є завжди нерозривно пов’язаними.

Відповідно до здійсненого комплексного аналізу можна зробити висновок, що професійна спортивна діяльність за своєю онтологічною сутністю визначається двома ключовими системоутворюючими ознаками. По-перше, це конкурентна природа спортивної діяльності, оскільки безпосередньо сама інституційна основа професійного спорту полягає в його змагальній сутності. Робота атлета полягає у поєднанні циклу підготовки та безпосередньої участі у змаганнях. Конкурентний елемент становить видову відмінність трудової функції спортсменів від інших форм трудової

діяльності. По-друге, це комерціалізована природа зайнятості атлета, адже професійний спорт функціонує як основний вид оплачуваної діяльності, де винагорода за тренувальні процеси та змагальні виступи формує первинне джерело доходу атлета. І взагалі саме по собі професійний спорт, відповідно до дефініції, визначеній у ч. 1 ст. 38 ЗУ № 3808-XII, є комерційним напрямом діяльності.

Відповідно до Національного класифікатору України «Класифікатор професій» закріплені наступні професійні назви робіт, що пов'язані зі спортивною діяльністю:

1) виконавський сегмент: спортсмен-інструктор, спортсмен-інструктор збірної команди України, спортсмен-професіонал з виду спорту;

2) керівний сегмент: державний тренер з виду спорту (збірної), головний тренер команди (збірної, клубної), тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.), тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.), тренер-методист [128].

Довідник КХПП [148] встановлює для кожної з наведених вище назв професій кваліфікаційні вимоги, завдання та обов'язки та перелік того, що працівник має знати:

1) Спортсмен-інструктор повинен мати ПЗСО, ПТО та ПП.

До переліку його завдань та обов'язків входить: здійснення індивідуальних планів спортивної підготовки, застосовуючи сучасні тренувальних методики, розвиток творчих та фізичних здібностей, спортивного таланту і самобутності, представлення України на міжнародній спортивній арені, впровадження науково-обґрунтованої системи підготовки, розробленої тренерами, виконання програми для отримання спортивних розрядів або звань, передача досвіду досягнень у процесі тренувань і змагань, забезпечення високого рівня фізичної та спеціалізованої підготовки, досягнення результатів міжнародного рівня, ведення спортивного щоденнику, обліковуючи виконання завдань індивідуального плану, спільно з тренерами планування навчально-тренувального процесу, надання

підтримки молодим спортсменам, популяризація фізичної культури, спорту і здорового способу життя [148].

Спортсмен-інструктор повинен знати ЗУ № 3808-XII, антидопінгове законодавство, законодавство щодо запобіганню корупції, інші НПА, які регулюють спорт, санітарно-гігієнічна норми, досвід розвитку спортивної діяльності тощо [148].

2) Спортсмен-інструктор збірної команди України повинен мати ПЗСО та ПП.

До переліку завдань, порівняно зі спортсменом-інструктором додатково додається представницька функція команди на міжнародній арені, здобуття призових місць на всеукраїнських та міжнародних турнірах (включно отримання статусу фіналісту), статус члена офіційного складу збірної команди, а також особиста відповідальність за дотримання антидопінгових правил [148].

Також додатково Довідником КХПП встановлюється спеціалізація спортсмену-лідеру збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю, який повинен мати МБ, спортивний розряд з певного виду спорту та стаж роботи не менше 1 року у даній сфері [148].

До цієї спеціальності встановлюються додатково обов’язки щодо несення відповідальності за безпеку спортсменів з інвалідністю, дотримання всіх спортивних правил змагань учасника-спортсмена з інвалідністю, знання НПА щодо прав осіб з інвалідністю [148].

3) Спортсмен-професіонал з виду спорту повинен мати ПЗСО, ПП та стаж за фахом своєї роботи 5 років [148].

До обов’язків та завдань додатково належить укладення трудового договору зі спортивною організацією та виконання його положень, сплата податків, не вживання заборонених речовин спортивними організаціями [148].

Наведені положення демонструють дихотомію нормативного регулювання, тому що загальні обов’язки встановлюються публічно-

правовими актами, а конкретний функціонал індивідуалізується через укладення трудового договору зі спортсменом.

Дослідження НПА щодо професійного спорту демонструє існування цілісної системи вимог до змісту трудової функції атлетів, які характеризуються універсальністю щодо різноманітних спортивних дисциплін. Зазначені вимоги формують багатоаспектну структуру професійних обов'язків, що охоплюють широкий діапазон функціональних обов'язків, що входять до трудової функції спортсменів.

Нижче наведено основні обов'язки професійних спортсменів, які зазвичай охоплюються їхньою трудовою функцією:

– Активна участь у спортивних заходах (турнірах, змаганнях тощо), які ініціюються та організовуються відповідними спортивними організаціями (професійними спортивними клубами, федераціями, лігами, міжнародними організаціями та ін.) за умови безпосереднього зв'язку таких заходів із основною професійною діяльністю атлета.

– Безперервне вдосконалення індивідуальної спортивної техніки, активне сприяння підвищенню спортивних результатів та зміцненню престижу організації.

– Присутність на всіх етапах підготовчо-тренувальної діяльності незалежно від того, чи є такі заходи частиною загального розкладу всієї спортивної організації, чи індивідуально визначені тренерським колективом для кожного атлета.

– Підпорядкування керівництву та тренерам спортивної організації під час реалізації професійних завдань, включаючи обов'язкове виконання їх тактичних указівок та концептуальних рішень.

– Заборона на здійснення дій, що створюють перешкоди іншим атлетам у виконанні власних професійних функцій, що закладає підвалини колективної співпраці.

– Дотримання внутрішніх НПА та інших документів спортивної організації та відповідних вітчизняних та міжнародних федерацій, конфедерацій, включно з рішеннями САС.

– Абсолютна заборона на участь у турнірах за інші спортивні організації, команди та проведення переговорів щодо переходу до альтернативної організації, клубу без отримання дотримання встановленого порядку переходу.

– Повна відмова від споживання тютюнових виробів, спиртних напоїв, а також психоактивних або наркотичних речовин поза межами медичних призначень.

– Обов’язкове проходження антидопінгового тестування відповідно до вимог ВАДА.

– Дотримання професійної деонтології як у межах специфіки конкретного виду спорту, так і в контексті універсальних принципів спортивної етики.

– Утримання від поведінки, що дискредитує статус атлета під час взаємодії з вболівальниками або перебування у громадських місцях.

– Дотримання регламентованих обмежень щодо надання коментарів ЗМІ без попереднього погодження з керівними структурами спортивної організації.

– Негайна консультація з медичною службою спортивної організації у випадку отримання травм або виникнення захворювань з подальшим точним виконанням медичних рекомендацій.

– Виключне використання офіційної спортивної форми спортивної організації та дбайливе поводження з матеріально-технічним обладнанням, наданим спортивною організацією.

– Участь у суспільно важливих та промоційних заходах за рішенням керівництва спортивної організації.

– Заборона на самостійну участь у рекламних проектах без офіційного погодження спортивної організації.

– Збереження конфіденційності щодо тактичних методик тренувань та ігрових концепцій; стратегічних планів розвитку спортивної організації та кадрового менеджменту; умов матеріального забезпечення спортивної організації; змісту рішень управлінських органів спортивної організації [134, с. 104-107].

Додатково може передбачатись виконання інших обов’язків перед спортивною організацією у разі їхньої регламентації в положеннях трудового договору та якщо вони не суперечать чинному законодавству [176].

Аналіз дослідження договірної практики у сфері професійного спорту дозволяє виокремити основні чотири тенденції. По-перше, структура стандартних спортивних угод формується навколо стратегічної цілі, а саме всебічної підготовки атлета до досягнення високих результатів у змагальній діяльності. По-друге, кожен договір з атлетом включає конкретно визначені критерії його очікуваної ефективності на спортивних змаганнях. По-третє, спостерігається прямий зв’язок між умовами оплати праці, тривалістю трудових правовідносин між сторонами та рівнем виконання трудової функцій спортсменом. По-четверте, розкриваються специфічні характеристики трудових договорів зі спортсменами, а саме: обмежена тривалість їхньої дії, яка зумовлена короткочасною кар’єрою спортсмена через фізичні особливості здоров’я; система диференційованої винагороди, що залежить від результативності спортсмена у змаганнях та пов’язані з цим надбавки та премії; наявність спеціальних обов’язків щодо дотримання плану тренувань та іншої підготовчої діяльності до спортивних змагань, а також щодо реабілітації відповідно до медичних рекомендацій лікарів; концепція мобільного робочого простору, яка охоплює всю необхідну для підготовки до змагань спортивну інфраструктуру; фізична підготовка є кваліфікаційним стандартом для виконання трудової функції тощо.

Вказані тенденції підтверджують взаємозалежність трудової функції спортсменів та комерційними складовими трудових правовідносин, що формує специфічний правовий інститут, нетиповий для інших сфер соціальної діяльності.

2.2. Оплата праці, робочий час і час відпочинку спортсменів.

Правова сутність заробітної плати розкривається через двосторонній правовий зв'язок: з одного боку формується зобов'язання роботодавця систематично здійснювати грошову виплату за виконання працівником власної трудової функції, а з іншого – виникає суб'єктивне право працівника на отримання цієї виплати відповідно до чинного законодавства. Цей механізм трансформується в мотиваційний інструмент, коли стратегія винагороди цілеспрямовано структурується для активізація усвідомленої ініціативи щодо підвищення ефективності трудової діяльності, формування сприятливих умов для кваліфікаційного розвитку, гарантування реальної перспективи збільшення доходів через власні трудові зусилля. Таким чином, заробітна плата функціонує не лише як економічна категорія, але й як правовий інструмент, що забезпечує баланс інтересів учасників трудових правовідносин [142, с. 326].

За твердженням А. Сандерсон, правова природа оплати праці ґрунтується на сутності права як системи загальнообов'язкових норм, що забезпечуються державною владою, де правовий аспект полягає в нормативному закріпленні результату домовленості сторін у визначених законодавством межах [64, с. 17].

Науковець В.І. Прокопенко обґрунтовано підкреслює подвійну природу заробітної плати як соціально-економічного феномену. В економічному розумінні вона становить грошове вираження вартості за трудові ресурси, які були вкладені працівником, як кількісне відображення його частки в загальнонаціональному доході, яка пропорційно виконаній роботі

виплачується такому працівнику. А в правовому розумінні заробітна плата виражається у випадках, коли нормативні положення фіксують конкретний розмір такої винагороди та регламентують процедуру її отримання за виконані трудові функції [142, с. 326].

Юридична природа заробітної плати проявляється через подвійність її функціональних характеристик:

1) оплата праці у правовому розумінні являє собою фундаментальну юридичну категорію, яка окреслює специфічні правомочності та зобов’язання учасників трудових відносин стосовно матеріального забезпечення за виконану роботу, функціонуючи як одна з основоположних складових трудових правовідносин;

2) оплата праці формує самостійний правовий інститут у системі трудового законодавства, що об’єднує сукупність правових приписів, покликаних врегулювати суспільні відносини в галузі формування механізмів і процедур трудової винагороди.

С. Забара розробив систему кваліфікаційних характеристик заробітної плати як правового явища:

– її функціонування як матеріальної компенсації, величина якої знаходиться в прямій залежності від обсягу та рівня ефективності здійсненої трудової діяльності;

– її реалізація у формі грошового відшкодування працівникам, яка втілює сутнісну природу плати за реалізовану трудову функцію;

– вона являє собою матеріальне забезпечення за роботу, здійснену в межах конкретного темпорального періоду, що підкреслює її характер як оплати за відпрацьований час;

– вона характеризується як винагорода, що надається згідно з попередньо визначеними нормативними показниками та тарифними ставками [111].

Така концептуальна основа ілюструє еволюцію економічної категорії у комплексний нормативно-компенсаційний апарат із визначеною юридичною структурою. Правове врегулювання оплати праці в Україні поширюється на

всіх працівників, незалежно від організаційно-правової форми роботодавця чи сфери економічної діяльності, та реалізується через багаторівневу систему правових джерел. КУ, КЗпП України, профільний ЗУ № 108/95-ВР, разом із колективними договорами й внутрішніми актами роботодавця створюють інтегрований нормативно-регулятивний механізм. У цій сукупності НПА функціонують два термінологічні концепти – оплата праці та заробітна плата і це створює істотну теоретичну та прикладну проблему.

Відповідно до ст. 1 ЗУ № 108/95-ВР заробітна плата трактується як грошова винагорода, розрахована та виплачена працівникові роботодавцем за здійснену діяльність відповідно до трудового договору. Її розмір варіюється залежно від складності завдань, професійних компетенцій працівника, трудових результатів та економічних показників роботодавця (підприємства) [155]. Аналогічне визначення закріплене у ст. 94 КЗпП України [115]. Ця дефініція повністю узгоджується з Конвенцією МОП від 01.07.1949 р. № 95 [153; 163], яка була ратифікованою Україною, відповідно до ст. 1 якої заробітна плата трактується як будь-яка обчислювана в грошах винагорода за працю чи послуги, встановлена договором або національним законодавством.

Водночас, поняття оплати праці залишається законодавчо неконкретизованим, що спричинює його синонімічне застосування з заробітною платою. Така практика викликає обґрунтовану критику дослідників, оскільки порушує засаду однозначності правової термінології. Як слушно підкреслюють науковці, у правовій сфері не існує повних синонімів, адже кожне поняття повинно мати чітке змістове наповнення. У цьому контексті доцільним видається підхід, запропонований С. Забарою і підтриманий сучасними дослідниками. Він наголошує на тому, що оплата праці повинна розумітися як загальна категорія, що включає всю систему організації, нормування та правових механізмів винагороди за трудову діяльність, тоді як заробітна плата є специфічним поняттям, що означає конкретну грошову винагороду працівника в трудових правовідносинах [111].

Науковці Б. С. Стичинський, І. В. Зуб та В. Г. Ротань у своїх дослідженнях притримуються протилежної позиції, оскільки вони обґрунтовують синонімічність понять оплати праці та заробітної плати у контексті прав та обов'язків сторін трудового договору. Відмінність полягає лише в тому, що заробітна плата концентрується на об'єкті правовідносин (грошова винагорода), тоді як оплата праці позначає дію роботодавця щодо виконання свого обов'язку оплатити виконання трудової функції працівником [192, с. 460].

Цю позицію підтримує КСУ у своєму рішенні по справі від 15.10.2013 р. №8-рп/2013. Так, відповідно до абз. 3 пп. 2.1. п. 2 цього рішення КСУ зазначив, що наведені дефініції мають ідентичне правове значення щодо наявності у суб'єктів трудових відносин відповідних прав і обов'язків стосовно оплати праці, механізмів їх втілення та юридичних наслідків, які виникають при порушенні таких обов'язків.

Окрім цього, КСУ наголосив на тому, що поняття заробітної плати охоплює всю сукупність грошових надходжень, на які працівник має право згідно з положеннями трудового договору з роботодавцем та відповідно до державних соціальних гарантій, визначених НПА для осіб, які знаходяться в трудових правовідносинах, незалежно від факту проведення розрахунку з ними таких платежів [182].

Відповідно до проведеного аналізу випливають основні ознаки заробітної плати як юридичної категорії, а саме: систематична грошова винагорода за договірно обумовлену працю, виплата проводиться виключно суб'єктам трудових правовідносин, проведення обчислення з урахуванням особистого трудового внеску працівника, залежність від кількості та якості наданих робіт, послуг працівником в межах своєї трудової функції, наявність державних гарантій [143, с. 473].

Структурний аналіз заробітної плати згідно з положеннями чинного законодавства України виявляє її триелементну складову:

1) основна заробітна плата, яка являє собою базову винагорода за виконання встановлених трудових нормативів (відрядні розцінки, тарифні ставки, посадові оклади), включаючи авторські винагороди та виплати за відсотками, якщо вони становлять головне джерело доходу особи;

2) додаткова заробітна плата, що є компенсацією за працю понад нормативи, особливі умови трудової діяльності (шкідливість, нічна зміна) або професійні здобутки (премії за виконання завдань, надбавки за кваліфікацію);

3) інші стимулюючі й компенсаційні виплати, які є добровільними виплатами понад законодавчі вимоги (винагорода за річні підсумки, матеріальна підтримка, оплата освітніх послуг, вартість санаторно-курортного лікування тощо).

Принципово важливо відокремлювати ці складові від гарантійних та компенсаційних виплат, які, не становлячи частини заробітної плати, належать до загальної системи організації оплати праці. Держава здійснює регулятивний вплив через визначення мінімального рівня заробітної плати, уніфікованих засад структурування оплати праці, механізмів індексації, контрольних заходів за дотриманням гарантій.

Заробітна плата характеризується як юридично обов’язкова винагорода, розмір якої диференціюється згідно з професійно-кваліфікаційним статусом працівника, об’єктивною складністю, масштабами та якістю трудових обов’язків, а також специфікою умов праці в межах норм, установлених законодавством і договірними положеннями.

Дослідники К. Віег, К. Андреас обґрунтовано наголошують, що правовий аспект заробітної плати передбачає концентрацію уваги на тих її властивостях, які демонструють юридичний зв’язок між найманим працівником та роботодавцем у контексті трудової винагороди. Подібні взаємини органічно інтегровані в загальну структуру багатоаспектного трудового правовідношення, що формується між вказаними суб’єктами [82, с. 22].

Наукове співтовариство розглядає державний вплив як формування нормативно-правового середовища, що потребує системної кодифікації для подолання правових суперечностей. Позиція Г.А. Капліної передбачала інтеграцію відповідних норм у спеціалізований розділ проекту Трудового кодексу України [112, с. 11]. Ми погоджуємось з ідеєю щодо такої інтеграції, але пропонуємо внести відповідні зміни у чинний КЗпП України.

Як обґрунтовано стверджують Ю. Лігум і Г. Куліков, завдання державного регулювання полягає у формуванні умов для реалізації всіх функцій оплати праці – відтворювальної, стимулюючої, регулятивної та соціальної. Це забезпечує баланс між економічною результативністю та соціальним захистом працівників [124].

Стаття 8 ЗУ № 108/95-ВР створює основу державного впливу на здійснення оплати праці, що втілюється через визначення мінімальних соціально-економічних стандартів, формування державних гарантій у галузі трудової винагороди, диференційоване врегулювання оплати праці керівників державних та комунальних організацій, тарифікацію праці бюджетних установ, податкову політику тощо [155].

У системі трудового права виплата заробітної плати реалізується завдяки чотирьом взаємопов’язаним аспектам:

1) встановлений законодавчий механізму систематичних виплат;

2) правове регулювання визначення державою мінімального розміру заробітної плати;

3) структурний поділ винагороди на основну та додаткову складові;

4) сфери правового врегулювання, які характеризуються поєднанням державного нормування та договірних домовленостей у трудових правовідносинах, натомість грошові виплати в рамках цивільно-правових угод визначаються контрагентами в контексті відносин, спрямованих на реалізацію професійних обов’язків [126].

Соціально-економічна важливість оплати праці як інституту визначає ефективність господарської діяльності та рівень соціального захисту,

формуючи двозначність інтересів. Для роботодавця інтерес полягає у витратній складовій виробництва, а для працівника – у джерелі економічної стабільності. Мотиваційний потенціал раціональної організації трудового винагородження, заснованої на принципах справедливої кореляції між трудовим внеском, кваліфікаційним рівнем, умовами діяльності становить ключовий механізм продуктивності. Як галузевий інститут трудового права оплата праці конкретизує правомочності та обов'язки його суб'єктів, формує істотну умову трудового договору та систематизує норми регулювання компенсаційних відносин [186].

Диференціація розміру оплати праці, як справедливо зазначає В. М. Вегера [98, с. 36], здійснюється через комплекс факторів, що впливають на обсяг винагороди окремих працівників. Наведене реалізується за допомогою трирівневого механізму правового регулювання: централізованого (загальнодержавні стандарти), локального (колективні договори) та індивідуального (трудові договори).

Правове регулювання оплати праці в галузі професійного спорту формується на основі комплексної системи НПА, серед яких основну роль має відігравати ЗУ № 3808-XII, КЗпП України та ЗУ № 108/95-ВР [155]. Окрім цього, цю систему доповнюють різноманітні внутрішні НПА, як-от галузеві (міжгалузеві) угоди, спеціалізовані документи спортивних організацій (наприклад, статути, регламенти клубів) тощо. Проте аналіз чинного законодавства свідчить про неповноту нормативної бази, що створює прогалини у сфері матеріального забезпечення учасників спортивної діяльності.

Практичне встановлення умов оплати професійних спортсменів відбувається головним чином через використання стандартизованих трудових договорів, які використовують спортивні організації. Дослідження змісту типових угод показує, що структура винагороди включає основну частину, місячний оклад, закріплений у штатному розписі в національній валюті, та змінну складову у формі премій, що регулюються спеціальними

внутрішніми НПА спортивної організації та відповідно до чинного законодавства України, зокрема, враховуючи положення ЗУ № 108/95-ВР. Відповідні внутрішні НПА спортивної організації підлягають періодичному схваленню керівним органом такої організації та охоплює широкий перелік додаткових винагород для спортсменів, наприклад, надбавок, доплат, стимулюючих виплат за досягнення встановлених спортивних результатів.

Особливої уваги потребує процедура модифікації розміру матеріального забезпечення. Зазвичай, стандартні трудові договори містять норми, які надають спортивній організації односторонні повноваження щодо підвищення оплати без обов'язкового її узгодження зі спортсменом, що створює дисбаланс сторін у договірних відносинах. Атлет, укладаючи договір, приймає умови, визначені внутрішніми НПА спортивної організації, на які має обмежені можливості впливати на їх формування. Попри задекларовану можливість спортсмена отримувати збільшений розмір винагороди як додаткове стимулювання за його персональні досягнення, то рішення про такі виплати залишаються дискреційними повноваженнями керівництва спортивної організації без встановлення об'єктивних критеріїв для визначення такого розміру заробітної плати [98].

Питання індивідуалізації заробітної плати набуває особливої важливості щодо тренерського складу. У юридичній доктрині неодноразово наголошують на необхідності формування конкретних параметрів оцінювання їхньої роботи, включаючи кількість підготовлених атлетів високого рівня, змагальні досягнення учнів, наявність професійних нагород чи показники трансферної активності. Відсутність подібних механізмів призводить до неадекватної оцінки тренерського внеску, що негативно впливає на мотиваційні стимули та професійну результативність.

Провідним механізмом щодо виплати заробітної плати у професійному спорті є система, що передбачає встановлену місячну, денну чи погодинну оплату згідно з тарифними ставками без залежності від кількісних показників продуктивності, що зумовлює її домінуюче застосування у спортивній сфері.

Такий механізм доповнюється преміальними механізмами, орієнтованими на досягнення певних спортивних результатів, а також різноманітними доплатами та надбавками стимулюючого й компенсаційного спрямування.

Стимулюючі виплати можуть диференціюватися за джерелом їхнього встановлення, можна поділити їх на дві категорії:

1) обов'язкові виплати, передбачені законодавством (наприклад, надбавки за спортивні звання);

2) факультативні виплати, запроваджені за ініціативою роботодавця.

Також зазначаємо, що спортивні організації розміщують на власних сайтах типові зразки трудових договорів з професійними спортсменами, що становить прозорість перед укладення відповідного договору [196]. Завдяки таким зразкам спортсмен може дізнатись заздалегідь, які факультативні виплати для атлетів запроваджені у відповідній спортивній організації.

Структура оплати праці професійних спортсменів нерозривно пов'язана з їхніми спортивними здобутками, що відображається у комплексній структурі винагород. Вона складається спортивною організацією з базового посадового окладу (або тарифної ставки) та стимулюючих виплат (доплат, надбавок, премій), які визначаються чинною системою матеріального стимулювання у відповідній спортивній організації.

Визначальним фактором, що формує модель оплати, виступає джерело фінансування організації [102]. Бюджетні установи (фінансуються державою або територіальними громадами) характеризуються тим, що оплата праці регламентується законодавчими та підзаконними НПА, зокрема Постановою КМУ № 1298, що встановлює ЄТС [156], Наказом Міноборони від 09.02.2006 р. № 71 [146], Наказом Мінсіммолспорту № 2097 [145], Наказом Мінсіммолспорту № 2681 [150].

Зокрема, Додатком 2 до Постанови КМУ № 1298 встановлюються СТР. Відповідно до розділу VI «Фізична культура і спорт» СТР встановлюється діапазон розрядів за ЄТС для керівних працівників та фахівців спортивних організацій [156].

Керівництво спортивних установ у рамках фонду оплати праці, визначеного в бюджетних планах, зокрема, наділене повноваженнями для працівників:

– встановлювати розміри посадових окладів відповідно до затверджених законодавством схем тарифних розрядів, доплат та надбавок до них;

– надавати матеріальну допомогу, включаючи кошти на оздоровлення, в розмірі не більше 1 посадового окладу на рік, за винятком матеріальної допомоги на поховання (згідно з п. 2 Наказу Мінсіммолспорту № 2097) [145].

Встановлені розміри можливих надбавок та доплат працівникам спортивних організацій

Відповідно до п. 2 Наказу Мінсіммолспорту № 2097 [145]:

Вид	**Розмір надбавки/ доплати**	**Критерій**	**Примітки**
Надбавка	До 50%	Високі досягнення у праці	Максимальний розмір надбавок для 1 працівника не може перевищувати 50 %.
		Виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання)	
		Складність, напруженість у роботі	
	40%	Почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний»	Призначаються у випадку, коли професійна діяльність за напрямом відповідає наявному почесному або спортивному званню. При володінні 2 або більше званнями надбавки призначаються за 1 (найвищим) званням. Відповідність почесного або
	20%	Почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «заслужений»	
		Спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту»	
	15%	Спортивне звання «майстер спорту	

Вид	Розмір надбавки/ доплати	Критерій	Примітки
		міжнародного класу»	спортивного звання характеру діяльності на займаній посаді встановлюється керівником.
	10%	Спортивне звання «майстер спорту»	
		Знання та використання в роботі 1 іноземної європейської мови	Надбавка не призначається працівникам, для яких кваліфікаційними вимогами для зайняття посади передбачено володіння іноземною мовою, що засвідчено відповідним документом.
	15%	Знання та використання в роботі 1 східної, угро-фінської або африканської мови	
	25%	Знання та використання в роботі 2 і більше мов	
Доплата	До 50%	Виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників	Не можуть бути призначені керівникам, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам.
		Суміщення професій (посад)	
		Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт	
	До 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу)	Робота в нічний час	Якщо розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 год. вечора до 6 год. ранку
	У граничному розмірі 25%	Науковий ступінь доктора наук	Призначаються працівникам у випадку, коли їх професійна діяльність за напрямом відповідає
	У граничному розмірі 15%	Науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії	

Вид	Розмір надбавки/ доплати	Критерій	Примітки
			наявному науковому ступеню. При володінні працівниками 2 науковими ступенями доплата призначається за 1 (найвищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня характеру діяльності працівника на займаній посаді встановлюється керівником. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, визначеним законодавством.

Відповідно до п. 3 Наказу Мінсіммолспорту № 2681 преміювання спортсменів проводиться у разі належного виконання тренувальних і змагальних завдань, програм індивідуальної підготовки, що забезпечують результативні виступи на спортивних змаганнях міжнародного рівня [150].

А згідно із п. 5 Наказу Мінсіммолспорту № 2681 величина премії визначається у відсотках до посадового окладу працівника з урахуванням всіх доплат та надбавок, а у разі, якщо працівник працює на 0,5 посадового окладу, то так само, але у відсотках до 0,5 посадового окладу. Нарахування премій відбувається за фактично відпрацьований час та виплачується працівнику одночасно з виплатою заробітної плати за відповідний місяць [150].

Організації зі змішаним фінансуванням (використовують бюджетні кошти та доходи від власної господарської діяльності) мають систему оплати, що поєднує державні нормативи з локальними актами спортивної організації.

Позабюджетні структури характеризуються повністю автономною системою оплати на основі внутрішніх НПА спортивних організацій.

Ця модель поділу структур на бюджетні, позабюджетні та організації зі змішаним фінансуванням демонструє пряму залежність між джерелом фінансування та ступенем свободи у формуванні системи винагород.

Виключні повноваження небюджетних спортивних організацій щодо встановлення власних систем винагородження професійних спортсменів реалізуються у межах чинних законодавчих норм із суворим дотриманням внутрішніх НПА організації, а також відповідно до стандартів кваліфікаційно-тарифного нормування та державних гарантій щодо оплати праці. Внутрішні НПА зазначених організацій не можуть звужувати обсяг трудових прав працівників, які закріплені законодавством України (відповідно до ст. 16 КЗпП України) [115], але можуть передбачати розширення соціальних гарантій через підвищення заробітної плати, запровадження додаткових компенсаційних механізмів у колективних договорах та індивідуальних трудових контрактах (відповідно до ст. 13 КЗпП України) [115].

У цілому, існуюча модель регулювання оплати праці в професійному спорті потребує фундаментального реформування. Пріоритетними завданнями є розробка уніфікованих методологій оцінки персонального внеску спортсменів та тренерів, законодавче закріплення договірних процедур визначення критеріїв преміювання та запровадження прозорих алгоритмів матеріального стимулювання. Нормативне забезпечення принципу прямого зв’язку між винагородою та індивідуальними спортивними досягненнями, професійною відповідальністю сформує більш збалансовану систему, що враховуватиме законні інтереси всіх учасників спортивно-правових відносин.

Відповідно до ст. 50 КЗпП України стандартна тривалість робочого часу працівників не може становити більше 40 годин на тиждень. Також підприємства при укладанні колективного договору можуть визначати меншу норму тривалості робочого часу [115]. Винятки з цього правила допускаються лише у виняткових ситуаціях, коли застосування надурочних робіт відповідає критеріям та процедурам, визначеним трудовим законодавством.

Такі положення українського законодавства узгоджуються із ст. 1 Конвенції МОП «Про скорочення тривалості робочого часу до сорока годин на тиждень» від 22 червня 1935 року № 47, ратифікована Україною 10.06.1956 р. [167].

Аналіз вітчизняної нормативної бази щодо режиму роботи професійних спортсменів засвідчує, що регулювання таких трудових відносин характеризується домінуванням положень про запровадження ненормованого режиму роботи. Специфіка такого підходу полягає в тому, що визначення часових параметрів трудової діяльності, що включає початок і завершення робочого дня, періодичність тренувальних занять, організацію навчально-тренувальних зборів, встановлення днів відпочинку, покладається на розсуд керівного складу спортивних організацій, зокрема головних тренерів клубів, із обов’язковим дотриманням законодавства України [202].

Відповідно до п. 1 Рекомендацій про НРД ненормований робочий день являє собою специфічну форму організації трудового процесу, що запроваджується для окремих груп працівників за умови неможливості чіткого регламентування часових меж їх професійної діяльності. При виникненні виробничої необхідності зазначена категорія співробітників здійснює трудові функції поза межами встановленої тривалості робочого дня (подібна діяльність не кваліфікується як понаднормова). Міра праці у такому разі визначається не виключно часовими параметрами, а й спектром професійних обов’язків та масштабом реалізованих завдань (рівнем трудового навантаження) [152].

Особливості професійної діяльності спортсменів обумовлюють необхідність індивідуального підходу до встановлення часових рамок трудового процесу. Конкретизація початку та завершення робочого дня, формування режиму праці, структурування робочого часу відбувається з урахуванням циклічності спортивної підготовки та календаря змагальної діяльності. Такий механізм забезпечує оптимальне співвідношення між періодами високоінтенсивного тренувального навантаження та фазами відновлення організму спортсмена.

Практика розподілу робочого дня на окремі сегменти знайшла широке застосування в організації тренувального процесу, що дозволяє проводити заняття в різні часові проміжки доби, зокрема в ранкові та вечірні години. Застосування ненормованого робочого дня створює необхідну гнучкість для адаптації до непередбачуваних обставин спортивної діяльності, включаючи ситуації продовження змагань понад заплановані терміни, що усуває потребу в складних бюрократичних процедурах щодо офіційного подовження робочого часу [201].

Серед фундаментальних умов трудової діяльності особливе місце посідає питання організації робочого часу, що набуває критичного значення в контексті спортивної сфери. М. І. Гордієнко у своїх наукових розвідках підкреслює, що для належного правового розуміння поняття «робочий час» необхідно враховувати його сутність як певного відрізку доби, що має стандартизовані часові параметри та характеризується специфічними юридичними властивостями. Дослідник виділяє характерні особливості тривалості робочого часу, зокрема його визначеність у часових межах, встановлених законодавчими актами, колективними угодами чи домовленостями учасників трудових правовідносин на підставі нормативно закріпленої тривалості, а також покладення на роботодавця або уповноважених ним осіб відповідальності за забезпечення використання працівників протягом зазначеного періоду виключно для виконання покладених на них трудових функцій [104].

У загальних енциклопедичних виданнях робочий час у найширшому розумінні характеризується як темпоральна частина або проміжок певного календарного періоду, впродовж якого працівник, згідно з внутрішнім трудовим розпорядком, організаційними нормами та положеннями трудового контракту, зобов'язаний здійснювати свої професійні обов'язки [69, с. 399].

Згідно з науковою позицією С. Розен, А. Сандерсон робочий час характеризується як темпоральний проміжок, впродовж якого працівник відповідно до законодавчих норм зобов'язаний здійснювати покладену на нього трудову функцію [64].

Відповідно до концепції Васкес Гомес Г., робочий час являє собою проміжок, впродовж якого працівник або службовець, згідно з внутрішнім трудовим розпорядком, повинен перебувати на підприємстві, в установі чи організації [69, с. 260-261]. Специфіка цього підходу полягає в тому, що науковець уникає застосування виконання трудової функції як обов'язкової ознаки робочого часу. Така позиція має логічне обґрунтування, адже до робочого часу можуть входити періоди, коли працівник не здійснює безпосередньо трудові обов'язки, наприклад, час для годування дитини, який відповідно до трудового законодавства зараховуються до робочого часу [185].

Концептуальний підхід В. Є. Теліпка та О. Г. Дутової до режиму робочого часу полягає в його розумінні як структурованої системи чергування трудових періодів та часу відпочинку в межах визначених календарних проміжків, включаючи погодинний розподіл протягом доби, тижневі цикли тощо. Така організаційна модель забезпечує підтримання продуктивного ритму професійної активності та гарантує працівникам необхідні можливості для відновлення. Формування конкретного режиму відбувається під впливом множини факторів, серед яких виробнича специфіка, кадровий склад, графік функціонування громадського транспорту та інші супутні обставини [195].

Конституційні засади права на відпочинок закріплені в ст. 45 КУ, що поширюється на всіх працівників, включаючи представників спортивної сфери. Реалізація цього конституційного права забезпечується через систему гарантій, що включає надання щотижневого відпочинку, щорічних оплачуваних відпусток, запровадження скороченої тривалості робочого дня для окремих категорій працівників та зменшення часу роботи в нічний період [118].

Наукові дослідження С. А. Голощапова та В. Александру підкреслюють важливість законодавчого врегулювання права на відпочинок через чітке розмежування часових параметрів трудової діяльності та періодів відпочинку. Дослідники акцентують увагу на діалектичному характері взаємозв'язку робочого часу і часу відпочинку, які, будучи взаємовиключними, водночас формують єдину систему регламентації трудових правовідносин [85, с. 258].

М. Т. Спадафора у своєму науковому аналізі дефініції часу відпочинку виокремлює її характерні особливості. По-перше, це існування часу відпочинку винятково в рамках трудових правовідносин. По-друге, увільнення працівника від виконання професійних обов'язків протягом відповідного періоду, який є тимчасовим. По-третє, законодавче закріплення різновидів часу відпочинку та умов його надання в нормативних актах, угодах колективного та індивідуального характеру [72, с. 24].

Характерною рисою правового регулювання трудових відносин у спортивній галузі є відсутність законодавчих заборон на запровадження особливих режимів робочого часу, що дозволяє локальним нормативним актам спортивних організацій встановлювати спеціальні умови трудової діяльності. Це створює правову основу для залучення спортсменів та тренувального персоналу до роботи понад встановлені норми, в нічні години, а також у дні, визначені як вихідні, святкові або неробочі. Механізм оплати праці за таких обставин регламентується положеннями колективних договорів, угод або внутрішніми актами спортивних організацій.

Отже, система нормативного регулювання робочого часу та відпочинку в українському спорті враховує галузеву специфіку професійної діяльності спортсменів, забезпечуючи збалансоване поєднання виконання трудових функцій із реалізацією конституційного права на відпочинок. Регулювання трудового часу спортсменів характеризується високим ступенем гнучкості та пристосованості до унікальних особливостей їхньої професійної діяльності, що істотно відрізняє його від традиційних норм загального трудового законодавства.

Висновки до розділу 2

Вивчивши правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні, зроблено такі основні висновки.

1. Концептуальне розуміння трудової функції передбачає її аналіз через призму дуалістичної природи, що характеризується взаємодією об’єктивних і суб’єктивних елементів. Процес прийняття кадрових рішень ґрунтується на комплексному зіставленні об’єктивних параметрів посадових вимог із суб’єктивними характеристиками претендента на посаду.

2. Специфіка правового становища професійного спортсмена визначається через укладення спеціалізованого трудового договору, який відрізняється характерними особливостями, зумовленими природою правовідносин між атлетом і спортивною організацією. Основною метою такої професійної діяльності виступає систематична підготовка та досягнення високих результатів під час участі у спортивних змаганнях. Договірні зв’язки з професійним спортсменом ґрунтуються на основоположних засадах трудового права та потребують обов’язкового документального закріплення в письмовій формі. Відповідно, трудові правовідносини у сфері професійного спорту виникають не внаслідок одиничного юридичного факту, а формуються на підставі складного фактичного складу, який являє собою комплекс взаємопов’язаних юридичних фактів.

3. У порівнянні з іншими категоріями найманих працівників, професійні спортсмени здійснюють свою діяльність в умовах підвищених регламентаційних вимог. Особливість трудової функції атлетів виявляється через специфічну структуру їхньої професійної діяльності. Домінуюча частка робочого періоду спортсмена зосереджується на підготовчих заходах до змагальної діяльності, включаючи інтенсивні тренувальні підготовки, відновлювальні процедури та психологічну підготовку. Безпосередня участь у спортивних змаганнях займає значно меншу частину трудового часу атлета.

4. Практична реалізація умов матеріального забезпечення професійних атлетів здійснюється переважно через застосування уніфікованих трудових договорів, що використовуються спортивними організаціями. Переважним механізмом щодо здійснення оплати праці в професійному спорті виступає система, що передбачає фіксовану місячну, денну або погодинну оплату згідно з тарифними нормативами без прив’язки до кількісних параметрів продуктивності. Даний механізм супроводжується преміальними системами, спрямованими на досягнення конкретних спортивних досягнень, а також різноманітними доплатами та надбавками стимулюючого й компенсаційного характеру.

5. Визначальним чинником, що формує модель оплати праці спортсменів, є джерело фінансування спортивної організації: бюджетні установи, організації зі змішаним фінансуванням та позабюджетні підприємства.

6. Наявна в Україні модель регулювання оплати праці в професійному спорті потребує кардинального реформування. Пріоритетними завданнями є створення уніфікованих методологій оцінки персонального внеску атлетів та тренерів, законодавче закріплення договірних процедур визначення критеріїв преміювання та запровадження прозорих алгоритмів матеріального стимулювання для спортсменів. Нормативне забезпечення принципу безпосереднього зв’язку між винагородою та індивідуальними спортивними здобутками, професійною відповідальністю сформує більш врівноважену

систему, що враховуватиме законні інтереси всіх учасників спортивно-правових відносин.

7. Основна характеристика режиму роботи професійних спортсменів полягає в домінуванні положень про ненормований режим роботи. Такий підхід відрізняється від стандартного трудового розпорядку, оскільки передбачає гнучкість у встановленні робочих параметрів. Специфіка цього підходу полягає в тому, що визначення ключових часових аспектів професійної діяльності спортсмена передано на розсуд керівництва спортивних організацій. При цьому вся діяльність атлета має відбуватися з обов'язковим дотриманням чинного законодавства України, що забезпечує баланс між гнучкістю графіка та захистом прав спортсменів.

РОЗДІЛ 3
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ УКРАЇНИ

3.1. Юридичні гарантії соціально-трудових прав спортсменів.

Юридичні гарантії в їх умовному вимірі створюють необхідні передумови для ефективної реалізації прав та виконання обов'язків. Ці об'єктивні умови формують соціально-правовий простір функціонування індивіда, який не залежить від суб'єктивних бажань учасників правовідносин, оскільки їх існування зумовлене суспільством і державою. Такі гарантійні механізми виконують подвійну функцію. З одного боку, вони забезпечують реалізацію трудових прав через створення необхідних соціальних передумов, а з іншого вони слугують правозахисним бар'єром. У структурно-функціональному аспекті вони тісно пов'язані із засобами правового впливу, що дозволяє суб'єктам трудового права реалізовувати свої можливості, керуючись власною волею та інтересами в установлених правових рамках.

Дослідження вітчизняної юридичної доктрини засвідчує, що правові гарантії являють собою комплекс заходів, засобів та умов, спрямованих на реалізацію та захист прав індивідів [116, с. 572]. Специфіка професійного спорту формує особливі вимоги до механізму реалізації юридичних гарантій, де об'єктом гарантування виступають права, свободи та законні інтереси професійного спортсмена, а змістом гарантування є обов'язок держави та спортивних організацій як роботодавців створити умови для фактичної реалізації їхніх прав [65;49], ефективного захисту від порушень [51] та відновлення порушених прав.

Юридичні гарантії прав і свобод людини утворюють основу для функціонування державної правової системи та демократичного суспільства загалом. Ці гарантії відображають суспільні цінності, сформовані в процесі демократичних трансформацій, виступаючи їхнім уособленням. Спільною істотною характеристикою усіх правових гарантій є їх нормативно-правове закріплення, спрямоване на захист прав, свобод та правомірних інтересів

особи. Дієвість даного механізму прямо пов’язана з практичним втіленням його захисних властивостей.

У контексті трудового права правові гарантії визначаються як комплекс законодавчих засобів, спрямованих на забезпечення реалізації прав суб’єктів трудових відносин на всіх їхніх етапах функціонування – від виникнення і до припинення. Хоча система гарантій трудових прав відрізняється значним різноманіттям, її об’єднує фундаментальна ознака, а саме нормативна вираженість у формалізованих джерелах права.

Наукова дискусія щодо форми існування трудо-правових гарантій виявляє суттєві розбіжності в юридичній доктрині. Дослідник Ф. Гао обґрунтовує власну позицію, згідно з якою правові гарантії знаходять виключне втілення у формі норм права, набуваючи характеру формалізованих стандартів поведінки [33, с. 210]. На противагу цьому Б. Дабчек акцентує увагу на практичному вимірі, вважаючи гарантії сутнісним проявом конкретних дій та організаційних зусиль суб’єктів правовідносин [21, с. 87]. Проміжну позицію займає Ж.-Л. Шаппеле, який доводить, що будь-яка діяльність визначається її нормативною регламентацією, без якої вона позбавляється правового характеру [12, с. 81]. Зазначені підходи вчених не є антагоністичними, вони виступають взаємодоповнюючими елементами єдиного механізму правового гарантування. Ефективність цього механізму безпосередньо корелює з його системністю.

Аналізуючи складну структуру гарантій трудових прав, К. Ван пропонує модель, що включає нормативні заборони щодо дій, що порушують трудові права, позитивні обов’язки роботодавців у трудових відносинах, юридину відповідальність за порушення трудових прав працівників, право на оскарження працівниками дій роботодавців, право на захист працівником власних інтересів, здійснення державними інституціями нагляду за дотриманням роботодавцями всіх вимог щодо виконання їхніх обов’язків, реалізації прав працівників та відновлення прав працівника, які були порушені, тощо [86]. Однак викликає дискусійність включення до цієї

системи самозахисту та права працівника на оскарження, оскільки ці категорії належать до сфери суб'єктивних трудових прав, а не гарантійних механізмів. Таке змішування понять може призвести до концептуальної плутанини між категоріями трудового права та правових гарантій трудового права [86].

Гарантії як спеціалізовані засоби відзначаються подвійністю функцій у трудовому праві. Позиція В. Вігоріти, що розглядає гарантії як засоби для фактичного використання прав, свобод та виконання суб'єктами зобов'язань [84, с. 35], підкреслює їх мету реалізації через створення процедурних механізмів для здійснення прав та формування організаційних структур. Трактування гарантій як системи законодавчих заходів для захисту прав працівників актуалізує їх охоронну функцію через санкційні механізми за порушення трудових прав та превентивні норми, як вважає дослідник А. Сахо [66, с. 9].

Проблема визначення сутності правового засобу залишається дискусійною у вітчизняній юриспруденції. На основі аналізу ключових позицій можна виокремити суттєві аспекти для розуміння цього феномена, особливо у контексті гарантійних механізмів. Так, позиція К. Ван полягає в тому, що засіб являє собою прийом або спосіб дії, предмет, пристосування, знаряддя для здійснення діяльності [86]. Тобто, вчений акцентує увагу на операційно-технічній природі поняття. Таке визначення має цінність у галузі правової техніки, де конкретизує механізми втілення норм у практичну площину та підкреслює роль матеріалізованих інструментів. Проте таке трактування є недостатнім для розкриття соціальної функції засобів у комплексних гарантійних системах.

М. Т. Спадафора сформулював комплексне розуміння правових засобів як об'єктивованих субстанційних правових явищ із незмінними властивостями, застосування яких активізує потенціал права та забезпечує досягнення реального соціально-економічного ефекту [72, с. 201]. Ця концепція враховує системність як зв'язок засобів із структурою права та

суспільними інститутами, енергетичний потенціал як здатність трансформувати нормативні установки у реальні суспільні відносини, а також результативність як орієнтацію на конкретний соціальний результат. Саме цей підхід є цінним для розробки гарантійних механізмів у трудовому праві, де засіб виступає каталізатором реального впливу.

Науковець В. Ріва запропонував принципове розрізнення засобу та способу. Так, засіб має подвійну природу та виконує статичну, забезпечувальну функцію, тоді як спосіб втілює динамічний аспект та реалізується у правозастосовному процесі. Практична ілюстрація такого розрізнення полягає в тому, що норма про відшкодування моральної шкоди за незаконне звільнення є засобом гарантії, а процес її реалізації через суд становить спосіб захисту права [63, с. 43].

Диференціація засобу та способу дозволяє чітко відокремити нормативну структуру гарантій від механізмів їхньої практичної імплементації та оптимізувати правотворчу політику через належне формування інституційних структур. У сфері трудових відносин це забезпечує точну кваліфікацію правопорушень, ефективний вибір методів захисту та коректну оцінку ефективності гарантійних механізмів через призму їх соціального результату.

Слід підкреслити наявний зв’язок між соціальними та трудовими гарантіями. Багато соціальних гарантій виникають як прямий наслідок наявності трудових відносин, а в окремих випадках повністю збігаються з трудовими гарантіями у своєму функціональному призначенні. Така взаємозалежність підкреслює комплексний характер правового регулювання соціально-трудової сфери.

У науковому дискурсі представлена альтернативна позиція, що піддає сумніву самостійну цінність інституту правових гарантій. Прибічники такого підходу розглядають правові гарантії як джерело концептуальної невизначеності, яке нібито применшує нормативну сутність права, ослаблюючи його обов’язковість та потенційну примусову дію [11, с. 79].

Стосовно цієї дискусійної тези доцільно звернутися до аргументації С. Роттенберг, яка розглядає державний примус як істотний критерій розмежування правових норм від інших соціальних регуляторів. При цьому вона обґрунтовує, що механізм примусу властивий насамперед охоронним нормам, тоді як у регулятивних нормах він присутній лише опосередковано [65, с. 94].

Дослідження трудового законодавства дозволяє диференціювати правові гарантії на загальні та спеціальні. До загальних соціально-трудових гарантій належать фундаментальні стандарти, спрямовані на реалізацію конституційних прав, зокрема гарантований державний мінімум заробітної плати, мінімальний розмір пенсійного забезпечення, соціальні виплати (за необхідністю) державного рівня. Принциповим є конституційний імператив, згідно з яким базові соціальні гарантії не можуть бути нижчими за встановлений прожитковий мінімум (відповідно до визначення державних соціальних гарантій, що закріплений абз. 3 ст. 1 ЗУ № 2017-III [147]. Державні стандарти мають обов’язкову силу для всіх суб’єктів правовідносин незалежно від форми власності.

Розвиток спорту як інструменту суспільної консолідації неможливий без створення комплексної системи правових гарантій, яка має інтегрувати надійний захист базових та спеціальних трудових прав, які характерні для спортивної діяльності. Наведене показує, що українське законодавство потребує реформування і прийняття спеціалізованого НПА, що визначить особливий статус професійного спортсмена та встановить чіткий перелік юридичних гарантій і механізм їхньої реалізації.

Публічний характер спорту, його спрямованість на абсолютне вдосконалення формують виняткові умови для розвитку суспільних цінностей. Однак цей потенціал залишається прихованим без відповідних інституційних передумов. Практика демонструє, що спортсмен, який зіштовхується з постійними порушеннями договірних зобов’язань відповідно до його трудового договору із роботодавцем, браком соціального захисту чи

адміністративними перешкодами, не здатен ефективно дотримуватись всіх моральних принципів, які властиві спортивній діяльності. Для подальшого розвитку потенціалу спортивної галузі необхідне створення етичного середовища у спортивних організаціях, відповідальної поведінки спортсменів та тренерів, а також цілеспрямованої державної політики щодо забезпечення правових інтересів суб'єктів таких правовідносин.

Система правових гарантій для професійних спортсменів як учасників трудових відносин вимагає комплексного дослідження крізь призму послідовності розвитку трудових зв'язків. Ця система охоплює наступні гарантії: втілення права на трудову діяльність до моменту оформлення трудового договору, при безпосередньому формуванні трудових правовідносин, протягом здійснення професійної діяльності, включаючи загальні та спеціалізовані норми для неповнолітніх осіб та жінок, а також при завершенні трудових відносин. Принциповим для нас є не формальне відтворення універсальних гарантій, які в повному обсязі застосовуються до спортсменів як учасників трудових правовідносин, а виокремлення особливостей їх практичного застосування та визначення перспективних напрямів законодавчого вдосконалення [130].

Дослідження правових основ захисту трудових інтересів професійних спортсменів представляє окремий наукових напрям, що вимагає ретельного юридичного осмислення. Аналізуючи гарантії прав атлетів варто зосередити увагу на ключових факторах, які безпосередньо впливають на ефективність професійної самореалізації спортсмена.

На сьогодні існує криза суспільних ідеалів у галузі спорту, що є предметом для її дослідження та вирішення науковцями. У даному контексті підхід М.М. Візитея та Д.О. Качуровського стосовно виняткового потенціалу спорту у формуванні високих моральних орієнтирів [116, с. 31] потребує не тільки теоретичного визнання, але й практичного правового закріплення. Втілення цього підходу неможливе без створення державою цілісної системи гарантій прав спортсменів.

Гарантії для спортсменів-професіоналів характеризуються диференційованою природою, що обумовлено подвійністю їх статусу. Структуру соціально-трудових гарантій у спортивній сфері з методологічних позицій доцільно диференціювати на два взаємопов'язані сегменти:

1) Базові гарантії соціально-трудових прав, що мають загальний характер для усіх категорій працівників без врахування галузевої специфіки. Вони ґрунтуються на КЗпП України та включають договірні гарантії щодо:

– чіткості умов трудового договору;

– своєчасності виплат та дотримання мінімальних стандартів;

– охорони здоров'я через обов'язкові медичні огляди та реабілітаційні програми;

– режиму праці з регламентацією тренувань та змагань;

– пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей кар'єри атлетів.

2) Спеціалізовані гарантії, що діють виключно щодо спортсменів, які мають трудові відносини зі спортивною організацією. Характерною особливістю цих гарантій є їхня нормативна база, адже основна частина спеціальних гарантій фіксується у внутрішніх НПА спортивних організацій та індивідуальних контрактних умовах. Це визначає їхню суттєву властивість, яка полягає в тому, що дія таких гарантій обмежується періодом існування конкретних трудових відносин між спортсменом та спортивною організацією.

Спеціалізовані гарантії включають в себе:

– захист особистих немайнових прав;

– свободу пересування для забезпечення участі у міжнародних заходах;

– освіту через можливість отримання академічних відпусток та наявності гнучких форм навчання;

– захист інтелектуальної власності щодо комерційного використання імені та іміджу спортсмена;

– підтримку після завершення спортивної кар'єри.

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення атлета є основоположним елементом, оскільки престиж спортивної професії визначається не лише якістю виконання представницьких функцій спортивних організацій на змаганнях, а й гарантованим рівнем соціального забезпечення, що створює належні умови життя як для самого спортсмена [173].

На стадії працевлаштування для потенційних професійних спортсменів характеризуються значною специфікою гарантії забезпечення права на трудову діяльність. Попри формальне застосування загальних законодавчих гарантій, їх реальне втілення у спортивній сфері зазнає істотних трансформацій через унікальність професійного середовища. Оскільки професійний спорт являє собою відносно ізольовану систему з обмеженою кількістю роботодавців, які мають фіксовані можливості для найму персоналу, то працівники-спортсмени повинні формувати необхідний рівень професійної майстерності впродовж тривалого періоду інтенсивного навчання. Вони безперервно зіштовхуючись із конкурентною боротьбою не тільки вже зі своїми колегами, які з ними одного віку, більш досвідченими спортсменами, але й з молодшим поколінням обдарованих атлетів. Така диспропорція створює специфічну ринкову ситуацію. Спортивні організації орієнтуються на залучення найкращих спортсменів незалежно від їхнього віку, а водночас атлети намагаються забезпечити собі найбільш привабливі договірні умови в умовах такої інтенсивної конкуренції.

Усталена модель працевлаштування у спортивній галузі кардинально відрізняється від стандартних підходів. Випадки самостійного пошуку роботодавця спортсменом є винятковими. Натомість спортивні організації ведуть постійний моніторинг змагальної діяльності, щоб в пошуках знайти талановитих атлетів-лідерів. При проведенні такої аналітично-пошукової діяльності спортивні організації простежують професійний прогрес молодих талантів у дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах олімпійської підготовки та інших освітніх установах, і лише потім формулюють

пропозицію щодо укладання з ними трудового договору. По суті, спортсмен перманентно здійснює демонстрацію свого професійного рівня на змаганнях та очікує наявність подібних пропозицій, або ж делегує функції працевлаштування спортивному агенту, який здійснює пошук можливостей на основі поточного спортивного рейтингу свого клієнта. Розповсюдженою є також практика, коли наявний роботодавець рекомендує свого спортсмена іншій спортивні організації. Але частішою практикою є те, що інша зацікавлена у спортсмені спортивна організація самостійно пропонує переведення атлета його роботодавцю. Це може відбуватись і після завершення строку минулого трудового договору зі спортсменом і під час його дії, що у такому випадку породжує правові спори.

Така ринкова реальність зумовлює потребу у спеціалізованих гарантіях на етапі до виникнення трудових відносин, які орієнтовані на забезпечення захисту від дискримінаційних практик за віковими ознаками в контексті постійної конкуренції з молодшими поколіннями атлетів, формування транспарентних механізмів оцінки спортивного потенціалу, регламентацію діяльності спортивних агентів з метою попередження зловживань, гарантування рівноправного доступу до інформації про наявні вакансії в усіх професійних лігах, а також запобігання тискові на спортсменів при переведення у інші спортивні організації до завершення строку дії поточного трудового договору. Чинні НПА України не повною мірою враховують цю специфічну динаміку спортивного ринку праці, що призводить до зниження результативності загальних гарантій працевлаштування для цієї категорії працівників.

Проведений аналіз праць вчених-правників дозволяє стверджувати, що забезпечення, зокрема, медичного захисту спортсменів, які здійснюють спортивну активність поряд з іншою професійною діяльністю, потребує спеціального правового унормування. Ця теза ґрунтується на декількох принципових аспектах, що потребують детального дослідження.

Насамперед слід підкреслити підвищені ризики професійної спортивної діяльності, про що вказувалось у попередніх розділах дисертації. На основі аналізу європейських наукових праць [1;28] ми можемо виокремити системні загрози, що супроводжують спорт.

По-перше, це травматичні пошкодження є професійною небезпекою спортсменів, у разі отримання яких атлету необхідно проходити реабілітаційні процедури для можливості продовження його кар'єри. Це свідчить про прямий взаємозв'язок між спортивними навантаженнями і втратою працездатності в альтернативній діяльності [187].

По-друге, це економічна вразливість, яка проявляється через нестабільність спортивних трудових договорів у зв'язку з високою конкуренцією серед атлетів, відсутність довгострокового соціального страхування та значні видатки на медичне забезпечення. Наведене формує критичну залежність спортсмена від державної підтримки протягом усього життя, включаючи постспортивний етап. Особливо гостро стоїть проблема подвійного правового становища, коли спортсмени, що працюють в інших сферах, стикаються з правовою дискримінацією при визнанні спортивних травм як професійних захворювань у межах неспортивної трудової діяльності.

Аналізуючи правові аспекти захисту соціальних прав у спортивній сфері, варто виокремити ключові проблемні питання, які потребують комплексного підходу до їх вирішення. Серед найбільш актуальних питання є охорона здоров'я спортсменів, забезпечення їхніх освітніх потреб, підтримка благополуччя атлетів, враховуючи їхній графік роботи та гармонізація іншої професійної діяльності зі спортивною кар'єрою.

Психічне та фізичне здоров'я спортсменів становить фундаментальну основу їхнього професійного розвитку та кар'єрного зростання. Патологічні стани та травматичні ушкодження створюють серйозні перешкоди для повноцінної участі в тренувальному процесі та здобутті освіти. Водночас, такі обставини спричиняють значний психоемоційний дисбаланс, що

проявляється у формах депресивних розладів, тривожних станів, апатії та соціальної ізоляції від спортивного колективу. А в додаток економічні втрати, пов'язані з втратою призових та компенсаційних виплат, можуть лише поглиблювати таку проблематику. Держава має взяти на себе відповідальність за створення ефективних механізмів захисту спортсменів від подібних ризиків.

Інтенсивна конкурентна боротьба та постійне перебування на піку професійних можливостей створюють передумови для розвитку синдрому перетренованості, професійного вигорання та різноманітних травматичних ушкоджень. Спектр таких порушень може варіюватися від короткострокових функціональних розладів до станів, що потребують тривалої реабілітації. Критично важливим є забезпечення негайного доступу до кваліфікованої медичної допомоги, що дозволить мінімізувати довгострокові наслідки для здоров'я спортсмена.

Окрім цього, протягом спортивної кар'єри атлети нерідко стикаються з глибокими психологічними потрясіннями, спричиненими зміною тренерського складу, перериванням тренувального процесу через зміну життєвих пріоритетів, материнство, позитивні результати допінг-контролю або наслідки сексуальних домагань. У деяких випадках спортсмени змушені достроково завершити професійну діяльність. Подібні обставини мають довготривалий вплив на психологічний стан атлета та його подальшу участь у спортивному житті [1].

Медичний супровід становить невід'ємну складову системи охорони здоров'я спортсменів. Він має включати систематичні медичні обстеження для раннього виявлення симптомів та потенційних проблем зі здоров'ям. Окремі держави врегулювали питання медичного обстеження спортсменів на законодавчому рівні, тоді як в інших юрисдикціях відсутні обов'язкові норми, і проведення таких оглядів залишається на розсуд спортивних організацій.

Щодо особливостей страхового забезпечення спортсменів.

Проводячи аналіз зарубіжного законодавства щодо наявності юридичних гарантій для спортсменів, можна зробити висновок про наявні суттєві прогалини щодо страхового забезпечення. Зазвичай у країнах відсутні профільні фонди, які мають спеціалізовані страхові програми, зокрема для молодих спортсмені при здійсненні ними підготовчої діяльності для змагань. Незважаючи на те, що в деяких країнах наявні державні фонди або страхування від спортивних організацій, але воно все рівно не повною мірою може допомогти у реалізації соціальних гарантій молодими атлетами, що породжує правову нерівність. Економічна недоступність проявляється через високу вартість індивідуальних страхових продуктів, що робить їх недосяжними для більшості молодих спортсменів [28]. Страхування здоров'я спортсменів, таким чином, залежить від їхніх фінансових можливостей.

Нижче проаналізуємо практику зарубіжних країн щодо реалізації гарантій прав спортсменів.

Італія. В Італії існує фонд GIBA, який показує вдалий досвід колективно-договірного врегулювання щодо забезпечення спортсменів соціальними гарантіями.

Відповідно до ст. 1 Статуту GIBA цей фонд має правовий статус некомерційної організації, що консолідує всіх учасників національних баскетбольних змагань Італії. Основоположна мета діяльності GIBA полягає у всебічному захисті спортивних, професійних, етичних та економічних інтересів баскетболістів. Водночас GIBA зобов'язується ініціювати та підтримувати заходи, спрямовані на розвиток баскетбольної індустрії та покращення становища спортсменів як професійної категорії [74].

Особливу увагу GIBA приділяє реалізації соціальних програм, призначених для надання підтримки гравцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема через проблеми зі здоров'ям або інші соціальні труднощі. Така діяльність відображає комплексний підхід до захисту прав спортсменів, що виходить за межі суто професійних питань та охоплює широкий спектр соціальних гарантій [74].

Між суб'єктами Італійською баскетбольною федерацією, Баскетбольним клубом Ліги серії A, GIBA та Асоціацією італійських баскетболістів було укладено колективний договір «Професійні гравці 2003», положеннями якого встановлювались, зокрема, норми щодо мінімальної заробітної плати спортсменів, обов'язкового страхування разом із встановленими сумами на випадок хвороби чи травми. Пункт 3 цього колективного договору встановлює засади регулювання фонду завершення кар'єри для професійних спортсменів [2]. Окрім цього закріплено права та обов'язки сторін, суми обов'язкових внесків клубів і гравців тощо.

Чехія. Відповідно до пп. 2 п. 2 ст. 5 Закону Чехії «Про державне медичне страхування та про внесення змін до деяких пов'язаних законів» № 48/1997 учень або студент, який має дохід лише від залежної діяльності за роботу з практичного навчання не є платником страхових внесків [59]. При отриманні травм на виробництві студенти мають соціальне страхування [20]. Таким чином, студенти підпадають під загальну систему соціального та медичного страхування, де внески сплачує держава.

Німеччина. Німецька правова система визначає професійних спортсменів, зокрема футболістів, баскетболістів та велосипедистів, як найманих працівників за умови укладення трудових договорів відповідно до положень ст. 7 Книги IV Соціального кодексу. Такий правовий статус автоматично включає їх до системи обов'язкового соціального страхування, що охоплює пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, страхування на випадок безробіття та від нещасних випадків [70].

Пенсійне забезпечення спортсменів регулюється нормами Книги VI Соціального кодексу, відповідно до ст. 1 якої встановлюється імперативний характер пенсійного страхування для всіх категорій найманих працівників, включаючи професійних атлетів. Медичне страхування врегульовано положеннями Книги V Соціального кодексу, відповідно до ст. 5 якої закріплюється обов'язковість медичного страхування для всіх найманих працівників, включаючи спортсменів, забезпечуючи їм доступ до

кваліфікованої медичної допомоги. А згідно із ст. 2 Книги VII Соціального кодексу обов'язкове страхування від нещасних випадків поширюється на спортсменів як найманих працівників. Особливість такого страхування для атлетів полягає у покритті травм, отриманих не лише безпосередньо під час виконання трудових обов'язків, але й під час тренувального процесу, участі у змаганнях або службових переміщень [70].

Також колективно-договірне регулювання значно розширює соціальні гарантії спортсменів. Німецька футбольна ліга (*DFL*) активно співпрацює з профспілкою *Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV)*, яка представляє інтереси професійних футболістів. Результатом такої взаємодії є укладення колективних угод, що передбачають додаткові соціальні гарантії. Зокрема, *VDV* забезпечує виплати після завершення спортивної кар'єри через надання кар'єрного консультування та фінансової підтримки за участі партнерських організацій [78].

Франція. Відповідно до ст. L321-1 Спортивного кодексу Французької Республіки У процесі здійснення статутної діяльності асоціації, комерційні організації та спортивні федерації застосовують механізм страхового захисту через укладення відповідних договорів, які забезпечують покриття цивільно-правової відповідальності. Такі страхові угоди охоплюють широкий спектр потенційних ризиків, включаючи відповідальність самих організацій, їхнього штатного персоналу та спортсменів [14].

Стаття L321-4-1 цього Кодексу встановлює імперативні вимоги щодо страхового забезпечення елітних спортсменів. Згідно з її положеннями, уповноважені спортивні федерації зобов'язані укладати договори особистого страхування на користь своїх ліцензіатів, які включені до реєстру спортсменів високого рівня. Предметом такого страхування є покриття тілесних ушкоджень, спричинених нещасними випадками, що трапляються під час здійснення спортивної діяльності високого рівня [14].

А відповідно до ст. L321-6 цього Кодексу у випадку, коли федерація, до якої належить спортивна організація, надає своїм членам пропозицію

приєднання до укладеного нею колективного договору особистого страхування одночасно з поданням заявки на отримання ліцензії, на неї покладаються специфічні зобов'язання [14].

По-перше, федерація має сформулювати таку пропозицію в окремому документі, незалежно від того, чи є він відокремленим від заявки на ліцензію. У цьому документі обов'язково зазначаються вартість участі у страхуванні, підкреслюється добровільний характер такого приєднання та вказується на можливість оформлення учасником колективного договору додаткових індивідуальних гарантій.

По-друге, до зазначеного документа має бути додане спеціальне повідомлення, складене страховою компанією відповідно до вимог страхового законодавства Франції, що забезпечує належне інформування потенційних страхувальників про умови та особливості пропонованого страхового продукту.

Система соціального забезпечення у Франції регулюється Кодексом соціального страхування і включає пенсійні внески, медичне страхування та страхування від нещасних випадків для професійних спортсменів [13].

Аналіз законодавства зарубіжних країн показує, що українське законодавство потребує суттєвого реформування у сфері страхового забезпечення спортсменів. Зокрема, ЗУ № 85/96-ВР, який втратив чинність відповідно до ЗУ № 1909-IX [169] встановлював обов'язкове страхування для спортсменів вищих категорій (відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 ЗУ № 85/96-ВР) [168]. Новий ЗУ № 1909-IX аналогічних положень не передбачає.

Тому, необхідно регламентувати питання щодо страхування всіх професійних спортсменів (а не спортсменів вищих категорій як у ЗУ № 85/96-ВР) в законодавстві України, оскільки особливості спортивної кар'єри, пов'язані з підвищеним рівнем травматизму та короткочасною кар'єрою притаманні всім атлетам незалежно від їхньої категорії. Також корисною для України моделлю є модель Італії, де існує фонд GIBA. Аналогічне можна запровадити і в Україні.

Паралельно з цим слід зазначити, що соціальний захист при спортивних травмах в Україні також потребує окремого правового врегулювання, адже у нас відсутні взагалі спеціальні норм щодо медичної реабілітації професійних спортсменів. Необхідно запровадити механізми матеріальної підтримки на період тимчасової непрацездатності та подальшої реабілітації, враховуючи високу ймовірність професійних травм. Вважаємо, що це повинно передбачати гарантії збереження середнього заробітку, фінансування спеціалізованого лікування та розробку індивідуальних програм відновлення працездатності.

Окрім цього, зазначаємо, що пенсійне забезпечення спортсменів в Україні характеризується вибірковістю та недостатнім охопленням.

Відповідно до п. «є» ч. 1 ст. 55 ЗУ № 1788-XII пенсію за вислугу років мають право отримати спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд при загальному стажі роботи не менше 25 років незалежно від їхнього віку, відповідно до встановленого КМУ порядку [158]. Наукова критика С. Ф. Росса справедливо вказує на необхідність розширення соціального захисту для спортсменів нижчих кваліфікаційних категорій, особливо тих, які отримали професійні травми чи захворювання [46, с. 124]. Це потребує створення спеціалізованої системи пенсійного забезпечення, що враховує скорочену тривалість активної спортивної кар’єри.

Щодо особливостей праці неповнолітніх спортсменів.

Окремо правове врегулювання трудової діяльності неповнолітніх спортсменів потребує індивідуального підходу, що враховує принципові відмінності їхньої діяльності від інших професій.

Так, законодавець встановлює жорсткі обмеження у КЗпП України щодо використання праці неповнолітніх осіб, що відображає державну політику захисту трудових прав молоді. Відповідно до ч. 3 ст. 190 КЗпП України центральному органу виконавчої влади, відповідальному за формування державної політики у сфері охорони здоров’я, делеговані повноваження щодо

визначення граничних норм підіймання і переміщення важких речей для неповнолітніх [115]. Втім, на нашу думку, для неповнолітніх спортсменів мають бути встановлені окремі такі граничні норми, враховуючи специфіку їхнього виду спорту. До того ж, таке підіймання спортивного обладнання має здійснюватися лише під контролем та за настановами тренера. Тому відповідні положення мають бути додані до українського законодавства.

Також ст. 192 КЗпП України встановлює абсолютну заборону залучення неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та роботи у вихідні дні. Така категоричність законодавчої норми обумовлена необхідністю забезпечення нормального режиму праці та відпочинку для підлітків, що є критично важливим для їхнього гармонійного розвитку [115]. На нашу думку, тут також варто було б прописати винятки для професійних неповнолітніх спортсменів, оскільки, як ми писали в підрозділі 2.2 дисертації спорт характеризується ненормованим робочим графіком для атлетів. Вважаємо, що праця неповнолітніх спортсменів у нічні, надурочні робіти та роботи у вихідні дні могла б бути дозволена за умови відсутності медичних протипоказань у неповнолітніх для цього та за письмової згоди на це законних представників.

Щодо особливостей отримання спортсменами освіти.

Ключові проблеми охорони прав спортсменів охоплюють забезпечення захисту розвитку молодих спортсменів, зокрема дітей на етапі раннього залучення до спорту, молоді у системі професійно-технічної освіти та навчання, а також спортсменів, які отримали каліцтва під час професійної діяльності. Особливого значення набуває досягнення оптимального балансу між спортивною підготовкою та здобуттям загальної освіти, а також соціальна адаптація після завершення спортивної кар’єри, включаючи випадки дострокового припинення виступів.

Більшість держав-членів ЄС запровадили значний масив технічних вимог та інструкцій, що регулюють роботу з обдарованими атлетами. Водночас ці механізми часто мають фрагментарний характер і охоплюють

лише окремі аспекти проблематики. Лише деякі країни розробили комплексні правові регулювання, що включають технічні стандарти для функціонування навчальних центрів. Тривалість тренувальних навантажень, особливо на ранніх етапах, жорстко обмежена вимогами законодавства у сфері освіти, нормами трудового права для професійних спортсменів, положеннями колективних договорів та офіційними рекомендаціями державних органів або спортивних асоціацій.

Також необхідно проаналізувати спеціалізовані гарантії в процесі професійної діяльності спортсменів щодо реалізації права на освіту. Інтенсивний характер спортивної кар'єри створює значні перешкоди для реалізації освітніх прав. Жорсткий тренувальний режим часто призводить до формалізації навчального процесу, де знання засвоюються поверхнево, а оцінювання корелює зі спортивними досягненнями замість академічних результатів. У разі бажання спортсмена отримати якісну освіту, яка дасть йому ґрунтовні знання, це загрожує йому зниженням професійних спортивних показників. Хоча спеціалізовані вищі навчальні заклади фізичної культури пропонують певні адаптаційні механізми, професійний спортсмен має конституційне право обирати будь-яку освітню траєкторію.

Одним з варіантів вдалої реалізації спортсменом свого права на освіту є законодавче закріплення обов'язку вищих навчальних закладів розробляти індивідуальні навчальні плани для спортсменів на основі їхніх професійних графіків. Але тут існує проблема в тому, що такі графіки все рівно можуть не збігатись з тренувальним графіком спортсменів та змаганнями, що буде встановлювати перешкоди. Тому також наступним варіантом є запровадження дистанційного асинхронного навчання для студентів, що буде характеризуватись можливістю студента-спортсмена навчатись у будь-який свій вільний час відповідно до дедлайнів, встановлених вищим навчальним закладом.

Щодо особливостей праці жінок-спортсменок.

Окремо варто розглянути специфічні гарантії для жінок-спортсменок. Відповідно до ч. 2 ст. 174 КЗпП України жінкам, як і неповнолітнім, забороняється підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені граничні норми, що відображає диференційований підхід до регулювання трудових відносин з урахуванням фізіологічних особливостей жіночого організму [115]. Втім, з урахуванням характеру робіт у спортивній діяльності, жінки у даній сфері завдяки тренуванню здатні підіймати набагато важчі предмети, ніж жінки в інших професіях. Тому, вважаємо, що до цієї норми необхідно додати положення, які б встановлювали інші граничні норми для жінок-спортсменів.

Паралельно з цим, потрібно запровадити обов'язок жінки-спортсменки повідомити свого роботодавця у разі настання вагітності, оскільки у цьому випадку роботодавець має зменшити фізичне навантаження спортсменки. Відповідно до ст. 178 КЗпП України законодавець встановлює три альтернативні способи забезпечення безпечних умов праці для вагітних жінок. Перший полягає у зниженні норм виробітку, що дозволяє зменшити інтенсивність трудового навантаження без зміни характеру виконуваної робот, другий спосіб – у зменшення норм обслуговування, а третій – є найбільш радикальним і полягає у переведенні вагітної працівниці на іншу роботу, яка характеризується меншою інтенсивністю та виключає вплив несприятливих виробничих факторів [115].

У спортивній сфері ми вважаємо, що дане питання має вирішуватись шляхом зменшення фізичного навантаження для вагітних жінок під час тренувань. Також у разі необхідності вважаємо, що спортивні організації мають тимчасово призупиняти участь жінки у спортивних змаганнях на відповідний період вагітності.

Правовий статус у період вагітності характеризується тим, що зміна характеру діяльності від професійного спорту до фізкультурно-оздоровчих занять не припиняє трудових відносин. Жінка зберігає всі гарантії працівника, включаючи абсолютну заборону звільнення згідно з ч. 3 ст.184

КЗпП України, право на працевлаштування після закінчення строкового договору [115]. Постпологовий період також потребує науково обґрунтованого підходу, оскільки мінімальний шестимісячний період відновлення має бути закріплений законодавчо з урахуванням фізіологічних наслідків вагітності та пологів, необхідності повної реабілітації опорно-рухового апарату тощо.

Щодо судового захисту прав спортсменів.

Судовий захист професійних спортсменів також може стикатися з договірними обмеженнями, що суперечать конституційним гарантіям доступу до правосуддя (ст. 55 КУ) [118]. Наприклад, згідно з п. 5.8 Типового контракту професійного футболіста сторони зобов'язуються утримуватися від вирішення спорів між собою в судах загальної юрисдикції [196].

Тому, на нашу думку, в законодавстві України потрібно встановити пряму заборону на обмеження прав спортсменів на судовий захист будь-якими внутрішніми НПА спортивної організації або трудовим договором.

Альтернативні механізми врегулювання трудових конфліктів у спортивній сфері формують паралельну систему юрисдикції, що має як позитивні, так і проблемні аспекти. Наприклад, УАФ встановлені власні Дисциплінарні правила, главою 6 яких закріплюються загальні положення щодо розгляду справ [105].

Щодо захисту прав спортсменів при припиненні трудових правовідносин за згодою сторін або за бажанням атлета.

Варто звернути увагу, що компенсаційні механізми при припиненні трудових правовідносин у спортивній сфері характеризуються істотною правовою специфікою, що зумовлює необхідність розробки спеціалізованих нормативних підходів. Матеріальні гарантії професійних спортсменів при достроковому розірванні договорів унаслідок порушень з боку роботодавця потребують значного законодавчого посилення порівняно з загальними трудовими стандартами. Ми поділяємо думку науковців про те, що на додаток до вихідної допомоги має бути гарантовано право на відшкодування

моральної та додаткової матеріальної шкоди, що відповідає підвищеним ризикам спортивної кар'єри. Принциповим елементом захисту має стати обов'язкова договірна фіксація компенсаційних розмірів, що врівноважує становище спортсмена з його обов'язком сплачувати власні штрафні санкції при достроковому розірванні контракту з власної ініціативи [133].

Особливості правового режиму строкових контрактів у спорті створюють специфічний правовий статус, що значно відрізняється від загальних трудових гарантій. Дослідження С.О. Сільченка виявляє принципову асиметрію захисту, коли припинення строкових трудових договорів у спортивній сфері згідно з п. 2 ст. 36 КЗпП обходить ключові захисні механізми, включаючи заборону звільнення протягом періоду непрацездатності чи відпустки, гарантії збереження роботи для окремих соціально захищених категорій, за винятком вагітних згідно з частиною 3 ст. 184 КЗпП [188].

Право на дострокове розірвання трудових договорів професійними спортсменами стикається з регламентними обмеженнями, що потребують законодавчого врегулювання. Незважаючи на конституційне право вільного розпорядження працею, внутрішні НПА спортивних організацій часто встановлюють періоди, коли спортсмен не має можливості звільнитись за власним бажанням. Також спортивні організації можуть встановлювати великі суми компенсацій у разі звільнення спортсмена за власним бажанням, що ставить атлета у скрутне матеріальне положення. Тому, ми вважаємо, що законодавчо слід закріпити безумовне право спортсмена на дострокове припинення договору з одночасним запровадженням лише справедливого компенсаційного механізму для захисту легітимних економічних інтересів спортивної організації. Така сума компенсації повинна бути помірної для спортсмена.

Щодо особливостей правомірного звільнення спортсменів.

Оскільки сучасний професійний спорт характеризується підвищеною ризиковістю трудових відносин, то це зумовлює необхідність формування

особливого правового режиму гарантій при їх припиненні. Основою такого режиму виступає концепція свободи трудового договору, яка, за влучним спостереженням В.В. Жернакова, передбачає діалектичну єдність свободи вступу у трудові відносини та їх припинення [110, с. 36]. Водночас ця свобода не має абсолютного характеру і підлягає обмеженню через систему міжнародних та національних правових стандартів, покликаних убезпечити працівника від довільних дій роботодавця.

Фундаментальною гарантією виступає принцип вичерпності підстав для розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця. Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця №158 від 1982 року [159], яку ратифіковано Україною [164], припинення трудових відносин може відбуватися виключно за наявності правомірних підстав, які мають бути об’єктивно обґрунтованими та відповідати вимогам чинного законодавства та які обумовлені професійними здібностями працівника, його поведінкою або виробничими потребами підприємства. Дана вимога повністю поширюється і на сферу спортивних трудових відносин. Також звільнення спортсмена з ініціативи може бути за ст. 40, 41 КЗпП України. Це створює певний бар’єр проти безпідставних розірвань трудових договорів та зловживань з боку роботодавця. Сама процедура звільнення та порядок призначення вихідної допомоги тощо мають здійснюватися відповідно до положень КЗпП України.

На нашу думку, особливе місце в системі гарантій повинна займати заборона розірвання трудового договору зі спортсменом, який утратив працездатність внаслідок травми чи професійного захворювання, отриманих під час тренувального процесу або участі у змаганнях. Вважаємо, що такий трудовий договір зі спортсменом повинен зберігати свою чинність до настання однієї з двох альтернативних подій: або повного відновлення працездатності атлета відповідно до висновку лікаря, або встановлення групи інвалідності. Ця норма безпосередньо втілює принцип соціальної

відповідальності роботодавця за ризики, об’єктивно притаманні професійній спортивній діяльності.

Виключно комплексна модернізація системи правових гарантій для спортсменів дозволить перетворити її з формального інструменту у дієвий механізм підтримки, що відповідає сучасним викликам і міжнародним стандартам. Запровадження запропонованих змін сприятиме не лише підвищенню престижу спортивної діяльності, але й формуванню ефективної моделі для старту кар’єри обдарованої молоді.

Представлений комплекс гарантій не тільки забезпечує дотримання основоположних прав спортсменів у кризовий період припинення трудових відносин, але й відображає унікальність професійного спорту як сфери підвищених соціальних зобов’язань. Впровадження спеціалізованих правових норм щодо неможливості звільнення при втраті працездатності через спортивну травму становить визначальне досягнення української правової системи у сфері спорту, яке потребує подальшого розвитку та укріплення в контексті майбутніх трансформацій трудового законодавства.

Щодо забезпечення факультативних гарантій для спортсмена.

Додатково внутрішніми НПА спортивних організацій можуть встановлюватись факультативні соціально-трудові гарантій та пільги для атлетів. Наприклад, можуть встановлюватись наступні пільги:

– підвищені соціальні виплати для родин працівників у разі смерті атлета безпосередньо внаслідок виконання трудових функцій від травм чи захворювань,

– пільги на зниження вартості харчування в їдальнях, буфетах тощо;

– компенсація витрат на придбання продуктів харчування;

– житлово-побутові пільги,

– виділення службового житла або коштів на оренду житла,

– повну компенсацію витрат у відрядженнях, включаючи проїзд усіма видами міжміського транспорту у службових цілях, проживання в готелях, харчування та інші необхідні витрати [134].

3.2. Напрямки удосконалення правового захисту праці спортсменів.

Сучасна спортивна діяльність в Україні знаходиться у періоді періоду інтенсивної трансформації, що характеризується динамічною взаємодією економічних, соціальних та правових аспектів. Сукупність наведених аспектів формує унікальне середовище для професійної діяльності атлетів. Відповідно проведення повного аналізу правового захисту спортсменів дозволить виявити прогалини в законодавстві та запропонувати рекомендації щодо внесення змін до їхнього усунення.

Визначальним є підхід С. Я. Вавженчука, який запропонував дуалістичне розуміння охорони трудових прав працівників-спортсменів. У широкому розумінні охорона трудових прав працівника представляє собою інтегровану систему правових, організаційних, технічних, економічних, політичних та соціальних механізмів і процесів. Наведена система орієнтована на запобігання, профілактику або припинення порушень прав окремого індивіда, а також на формування умов для сприятливої повноцінної реалізації його трудових прав і свобод. А вже у вузькому значенні вона характеризується як сукупність виключно правових явищ та процесів, метою яких є запобігання порушенням трудових прав, забезпечення умов для їх безперешкодної ефективної реалізації, а також відновлення порушених прав або поновлення правового статусу особи у випадку вчинення правопорушення [97, с. 223].

Під захистом трудових прав атлетів розуміється сукупність охоронних заходів, яка підлягає застосуванню у відповідь на порушення суб’єктивного трудового права атлета або виникнення реальної загрози такого порушення та спрямована на відновлення порушеного права, поновлення правового положення індивіда та усунення перешкод у реалізації прав. Ефективність захисту трудових прав професійних спортсменів досягається через можливість застосування широкого спектра примусових механізмів і засобів, які відповідають вимогам трудового законодавства, колективних угод та індивідуальних трудових договорів [97, с. 223].

Статтею 20 ЗУ № 3808-XII передбачаються, зокрема, завдання щодо сприяння захисту соціальних, економічних, вікових, творчих, національно-культурних й інших інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту [170]. Втім, законодавець не закріпив за федераціями конкретних повноважень щодо превентивної охорони трудових гарантій спортсменів, незважаючи на те, що вони відіграють об'єктивну роль у формуванні трудових відносин між атлетами та спортивними організаціями. Відповідно це може породжувати певні проблеми з боку організацій, які виступають як роботодавця для спортсменів, оскільки вони безпосередньо зацікавлені в комерціалізації спортивного потенціалу атлетів, отримують від цього значні економічні переваги, але при цьому не мають прямого обов'язку щодо забезпечення захисту їхніх трудових інтересів.

Принципового значення набуває той факт, що поняття охорони трудових прав та захисту трудових прав об'єктивно інтегрують матеріально-правовий, процесуально-правовий та процедурно-правовий аспекти [97, с. 224]. У результаті, охорона та захист трудових прав атлета також характеризуються цією триєдиною природою. І тому з огляду на приватно-правові засади потрібно звертати увагу на трудово-правові особливості права щодо охорони та захисту трудових прав, що виступають основою для процесуальної й процедурної діяльності осіб і органів, які уповноважені на це, а також для охоронних правовідносин у даній сфері, де реалізується охорона та захист трудових прав атлетів.

Попри те, що ст. 4 ЗУ № 3808-XII проголошує засаду державної політики щодо соціально-правового захисту у сфері спортивної діяльності, а ч. 2 ст. 3 ЗУ № 3808-XII гарантує право на захист прав громадян, а також їхніх законних інтересів, ці норми характеризуються надмірною абстрактністю і не трансформуються у конкретні процедурні механізми [170]. Наведене призводить до їхньої декларативності, адже відсутність спеціалізованих інструментів превентивного впливу унеможливлює ефективну протидію потенційним загрозам порушення прав спортсменів до їх фактичної

реалізації. Законодавство України не передбачає розробленого алгоритму самозахисту для спортсменів при виникненні ризиків порушення їхніх трудових прав (наприклад, ризик невиплати заробітної плати, закріплення дискримінаційних змін умов трудового договору, заборона звернення до судів загальної юрисдикції у випадку виникнення спору між працівником та роботодавцем, звільнення вагітних жінок тощо).

Проілюструємо судовою практикою. Так, у жовтні 2014 року позивач, який працював професійним футболістом, звернувся з позовом до ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Позивач зазначив, що він з 02 березня 2013 року працював у ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» та з ним було укладено відповідний контракт, згідно з яким він, зокрема, був прийнятий на роботу футболістом професіональної футбольної команди клубу та йому було визначено посадовий оклад в розмірі 10 000,00 грн., який виплачувався йому щомісячно.

Позивач добросовісно виконував покладені на нього обов’язки, однак відповідач порушив умови контракту, внаслідок чого станом на лютий 2014 року виникла заборгованість по заробітній платі в розмірі 50 000,00 грн.

Факт неналежного виконання відповідачем своїх зобов’язань щодо оплати праці підтверджується рядом доказів, зокрема, рішенням Палати з вирішення спорів Федерації футболу України від 09 квітня 2014 року, яким встановлено, що ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» порушив умови контракту та заборгував йому 50 000,00 грн. заробітної плати, а також листом від 18 березня 2014 року, який надсилався голові Палати з вирішення спорів Федерації футболу України, де відповідач сам підтвердив наявність такої заборгованості по заробітній платі.

Ця справа № 466/7660/14-ц була розглянута 25 грудня 2014 року Шевченківським районним судом м. Львова, про що було прийнято рішення суду [183]. Справа була розглянута за відсутністю і позивача, і відповідача.

Суд підтвердив наведені докази позивачем, вказавши, що для врегулювання спору позивач неодноразово в усні та письмовій формі звертався до відповідача з проханням погасити заборгованість по виплаті заробітної плати, однак такі звернення позитивних результатів не дали та заборгованість по заробітній платі йому не виплачена. Тому, Суд прийняв рішення задовольнити позов повністю і стягнути з ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» на користь позивача 50 000, 00 грн [183].

Превентивна охорона трудових прав спортсменів як правова категорія базується на складній взаємозалежності матеріально-правових і процедурно-правових аспектів, формуючи інтегрований механізм без ієрархічних структур. Матеріально-правовий аспект охоплює конкретні засоби правового регулювання, організаційні заходи та інструменти щодо реалізації превентивної і захисної функції, а також систему заходів трудо-правової відповідальності. Процедурно-правовий компонент включає формалізовані вираження цих механізмів, алгоритми процедурного втілення охоронних заходів та процесуальні інструменти забезпечення захисних функцій. Ці складові знаходяться у безперервній взаємодії, коли способи захисту втілюються через різноманітні заходи, що функціонують у межах встановлених процесуальних форм, створюючи динамічну систему захисту правового статусу атлета [97, с. 224].

Особлива значущість у наведеній проблематиці полягає відсутності в нормах КЗпП України, ЗУ № 3808-XII та інших НПА положень, що могли б регулювати юрисдикційну сферу дисциплінарних комітетів спортивних організацій, спортивних арбітражів або спеціалізованих комісій при виникненні конфліктів у спортивній діяльності. Така правова прогалина зумовлює те, що спортсмен змушений звертатись у кращому випадку до судів загальної юрисдикції загальної судової системи, які часто не враховують специфічні особливості професійної діяльності атлетів. У гіршому випадку, враховуючи форму типових договорів зі спортсменами та наявність у них заборони для атлета на звернення до судів загальної юрисдикції, атлету

доведеться звертатись до інших установ за кордоном, наприклад, до САС [196].

Заходи превентивної охорони трудових прав атлетів та їхнього захисту, механізми трудово-правової відповідальності становлять специфічні різновиди відповідних загальних інститутів трудового права. Водночас ці правові категорії функціонують у різних площинах правового регулювання та не є рівнозначними правовими явищами. Така диференціація обумовлена тим, що заходи охорони трудових прав виступають як більш широка родова правова категорія, що включає превентивні охоронні механізми, засоби захисту трудових прав та інструменти трудово-правової відповідальності. Тому для їх належної характеристики важливе значення мають не лише загальні родові ознаки, але й специфічні видові особливості цих правових інститутів [97, с. 223].

Спільні характеристики зазначених понять свідчать про їх орієнтацію на реалізацію охоронної функції трудового права стосовно атлетів. До того ж, превентивні охоронні заходи, механізми захисту трудових прав та інструменти трудово-правової відповідальності професійного спортсмена як специфічні різновиди відповідних загальних правових механізмів можуть застосовуватися паралельно. Об’єднуючою характеристикою цих заходів є їх забезпечення можливістю застосування правового примусу. У цьому контексті Д.Г. Хецуріані підкреслював, що обов’язковою ознакою захисних заходів є їх гарантування державним примусом, аналогічно до заходів юридичної відповідальності [200].

Механізми превентивної охорони прав атлетів визначаються на основі наступних елементів:

1) специфіки правового блага, що підлягає охороні;

2) цільової спрямованості встановлення такої превентивної охорони;

3) джерел нормативного регулювання, до яких належать законодавчі НПА, внутрішні НПА спортивної організації та безпосередньо трудові договори з атлетами.

Індивідуальний вибір спортсменом превентивних способів захисту обмежується принципом нормативної узгодженості, що унеможливлює суперечність між ініціативними діями атлета та вимогами законодавства, умовами договорів або угод.

Формування механізмів захисту трудових атлетів відбувається під впливом чотирьох визначальних чинників, а саме: правової природи правопорушення, зокрема характеру порушеного суб'єктивного права чи загрози для його реалізації; особливостей протиправних дій щодо прав спортсменів; правових джерел встановлення захисних механізмів; цільової функції конкретного способу захисту. У даному контексті функціональна дихотомія охорони прав виявляється саме через її подвійну спрямованість. Її превентивна складова реалізує охоронну функцію трудового права через забезпечення умов для реалізації прав, а захисна – орієнтована на відновлення порушених прав і застосування санкцій.

Заходи превентивної охорони трудових прав атлета спрямовуються на усунення обставин, що породжують або сприяють порушенням його трудових прав, включаючи фіксацію особливостей, що забезпечують реалізацію трудо-правових норм, та створення необхідних умов для ефективного здійснення прав і обов'язків. На противагу цьому, заходи захисту трудових прав атлета орієнтуються на відновлення порушеного суб'єктивного права, поновленні правового становища індивіда, а також припиненні правопорушення чи очевидної загрози його вчинення. Заходи трудо-правової відповідальності, у свою чергу, не спрямовуються на покарання винної особи за невиконання обов'язків, а проявляються у компенсації порушеного суб'єктивного права чи законного інтересу, що свідчить про їх компенсаторну природу [178]. Доцільно зауважити, що при цьому ні КЗпП України, ні ЗУ № 3808-XII не передбачають вимоги визначення еквівалентності такої компенсації.

Визначальним критерієм диференціації зазначених механізмів є підстава їх застосування. Для превентивної охорони такою підставою виступає

наявність охоронної норми у КЗпП України та/або ЗУ № 3808-XII й обставин, що сприяють або можуть спричинити порушення прав спортсмена, без факту самого правопорушення. Фактична підстава заходів захисту прав полягає у самому порушенні трудового права атлета або наявності очевидної загрози такого порушення. У цьому контексті доцільно підтримати позицію Й. Нафцігера та С. Ф. Росса, згідно з якою для застосування заходів захисту не є обов'язковими наявність вини та протиправності [82, с. 11] [45, с. 18], на відміну від твердження П. Діуф про необхідність лише протиправної поведінки [25, с. 38]. Заходи відповідальності вимагають наявності сукупності юридичних фактів, зокрема, необхідна нормативна підстава, правопорушення, а також чинний трудовий договір між спортсменом і спортивною організацією [96].

Законодавство України не містить спеціальних способів захисту трудових прав, превентивних механізмів чи конкретних заходів для спортсменів. Визначення професійного спорту як комерційної діяльності, спрямованої на проведення видовищних заходів для отримання прибутку, та вказівка на те, що діяльність професійних спортсменів (якщо вона є основним джерелом доходу) здійснюється, зокрема, відповідно до КЗпП України, ЗУ № 3808-XII та іншими НПА (ст. 38 ЗУ № 3808-XII), дозволяють зробити висновок про визнання законодавцем трудо-правового характеру таких відносин, як ми зазначали у підрозділі 1.2 дисертації [170]. Отже, наявність трудо-правового зв'язку між атлетом і спортивною організацією обумовлює необхідність спеціального механізму захисту його прав. Проте ні КЗпП України, ні ЗУ № 3808-XII не містять норм, які регулюють захист трудових прав спортсмена.

Подолання описаної системної проблематики потребує комплексного законодавчого реформування. На нашу думку, по-перше, необхідно внести зміни до ст. 20 ЗУ № 3808-XII щодо прямого закріплення за спортивними федераціями завдання по забезпеченню захисту трудових прав спортсменів, які визначені законодавством та трудовим договором з атлетом. Таким

чином, це призведе до розробки нових типових зразків контрактів із професійними спортсменами, які вже будуть включати механізми захисту трудових прав індивідів. По-друге, необхідно розробити комплекс способів захисту спортсменами своїх трудових прав, враховуючи специфіку спортивної діяльності (підвищений ризик травмування, постійні виїзди на змагання тощо) та закріпити його в ЗУ № 3808-XII та КЗпП України.

Висновки до розділу 3

За результатами проведеного аналізу щодо правових гарантії реалізації та захисту прав спортсменів України, ми зробили такі висновки.

1. Система правових гарантій для професійних спортсменів включає гарантії, що стосуються реалізації права на трудову діяльність до укладення трудового договору, під час формування трудових правовідносин, у процесі здійснення професійної діяльності, враховуючи загальні та спеціалізовані норми для неповнолітніх і жінок, а також на етапі припинення трудових відносин.

2. Гарантії для професійних спортсменів мають диференційований характер через подвійність їхнього статусу. Базовий рівень гарантій трудових прав, заснований на нормах КЗпП України, враховує специфіку спортивної діяльності та включає чіткість умов трудового договору, своєчасність виплат, охорону здоров’я через медогляди та реабілітацію, регламентацію режиму праці й пенсійне забезпечення з урахуванням кар’єри атлетів. Спеціальні трудо-правові гарантії виникають через особливості професійної діяльності та охоплюють захист особистих немайнових прав, свободу пересування для участі в міжнародних заходах, доступ до освіти через гнучкі форми навчання, захист інтелектуальної власності щодо використання імені та іміджу, а також підтримку після завершення кар’єри тощо.

3. Серед системних ризиків, які характерні для спорту, є травматичні ушкодження, які становлять професійну небезпеку для атлетів. Такі травми вимагають проходження реабілітаційних процедур для відновлення можливості продовження кар'єри, що вказує на безпосередній зв'язок між спортивними навантаженнями та втратою працездатності в інших видах діяльності. Також системним ризиком є економічна вразливість, зумовлена нестабільністю спортивних трудових договорів через високу конкуренцію, відсутність довгострокового соціального страхування та значні витрати на медичне забезпечення.

4. Страхове забезпечення спортсменів в Україні залишається проблемною сферою через відсутність спеціалізованих страхових програм, які б враховували підвищені ризики травматизму та короткотривалість спортивної кар'єри. Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду, зокрема Італії, Чехії, Німеччини та Франції, демонструє ефективність колективно-договірного регулювання та обов'язкового страхування, яке охоплює медичне обслуговування, страхування від нещасних випадків та пенсійне забезпечення. В Україні необхідно запровадити обов'язкове страхування для всіх категорій професійних спортсменів, незалежно від їхньої кваліфікації, а також розробити спеціалізовані страхові фонди, які б забезпечували доступність страхових продуктів для молодих атлетів. Це дозволить усунути економічну нерівність та підвищити соціальний захист спортсменів, особливо на етапі підготовки до змагань.

5. Захист прав неповнолітніх спортсменів та жінок-спортсменок вимагає індивідуального підходу з урахуванням фізіологічних та соціальних особливостей. Зокрема, для неповнолітніх спортсменів та жінок пропонується встановлення окремих граничних норм для підіймання важких предметів, які б враховували специфіку виду спорту. Для жінок-спортсменок необхідно законодавчо закріпити зменшення фізичних навантажень під час вагітності, тимчасове призупинення участі у змаганнях, а також мінімальний шестимісячний період відновлення після

пологів, що враховує фізіологічні особливості та необхідність реабілітації опорно-рухового апарату.

6. Право на освіту для спортсменів залишається обмеженим через невідповідність тренувальних графіків академічним розкладам. Тому, вважаємо, що запровадження індивідуальних навчальних планів та дистанційного асинхронного навчання може сприяти гармонізації спортивної кар'єри та освіти, забезпечуючи спортсменам можливість здобувати якісні знання без шкоди професійним досягненням.

7. Судовий захист прав спортсменів стикається з обмеженнями, зумовленими внутрішніми НПА спортивних організацій, які суперечать конституційним гарантіям доступу до правосуддя. Пропонуємо законодавчо заборонити обмеження права спортсменів на звернення до судів загальної юрисдикції, а також удосконалити механізми компенсації при достроковому розірванні трудових договорів, враховуючи підвищені ризики спортивної діяльності.

8. Комплексна модернізація системи правових гарантій для спортсменів є необхідною умовою для підвищення престижу спортивної професії, створення сприятливих умов для старту кар'єри молодих атлетів та забезпечення їхньої соціальної захищеності. Запровадження запропонованих нами змін сприятиме формуванню ефективної моделі соціально-трудового захисту, що відповідатиме міжнародним стандартам. Особливу увагу слід приділити розробці спеціалізованого НПА, який би визначав правовий статус професійного спортсмена, чітко регламентував перелік юридичних гарантій та механізми їх реалізації.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає у розробленні концептуальних засад правового регулювання праці спортсменів як особливої категорії працівників шляхом визначення правової природи трудових відносин у сфері професійного спорту та з'ясування особливостей правового захисту праці спортсменів, виявленні проблемних аспектів нормотворчості та правозастосування, а також формуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України у цій царині. В результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки.

1. Професійний спорт є видом трудової діяльності, який характеризується унікальними особливостями та вимагає спеціального правового регулювання. У той час, професійний спортсмен являється особою, для якої спортивна діяльність є основним заняттям, спрямованим на отримання доходу, що становить головне джерело її фінансового забезпечення. Професійний спорт базується на комерційних принципах і його ключовим завданням є організація видовищних заходів для отримання прибутку, що і відрізняє його головним чином від інших видів спорту, зокрема від аматорського спорту та спорту вищих досягнень.

Професійний спорт характеризується необхідністю дотримання учасниками правил міжнародних і національних спортивних федерацій, а також етичних стандартів та традицій. Взаємодія правових і етичних принципів у спорті виявляється через:

1) Унікальні етичні стандарти, зокрема концепцію чесного суперництва (*fair play*), закріплену Кодексом СЕ, яка виходить за межі формального дотримання правил. Окрім цього, для забезпечення чесного суперництва було прийнято ряд НПА, спрямованих на антидопінгову діяльність, та створено незалежну організацію ВАДА, що відповідає за боротьбу з допінгом у спорті.

2) Специфічні умови реалізації етичних норм, що балансують між результативністю та суспільними очікуваннями етичних стандартів.

3) Вирішення конфліктів у спорті, яке ґрунтується на принципах об'єктивної відповідальності та процесуальної справедливості, сформованих САС.

2. Правовий статус професійного спортсмена являє собою сукупність прав і обов'язків, що характеризують його як учасника юридично значущих відносин у сфері спорту. Його основу як суб'єкта трудового права складають трудові права та обов'язки, визначені положеннями трудового договору зі спортивною організацією. Також особливу роль відіграють іміджеві права спортсмена, які зазвичай передаються спортивним організаціям у межах договірних відносин, що можуть мати трудовий або цивільно-правовий характер.

Специфіка правового становища професійного спортсмена в контексті трудових відносин зумовлена необхідністю укладання спеціалізованого трудового договору, який вирізняється низкою характерних рис, пов'язаних із особливостями взаємодії між атлетом та спортивною організацією як роботодавцем. Цей договір не є стандартним інструментом регулювання праці, оскільки враховує унікальну природу спортивної діяльності, де ключовим елементом виступає не лише виконання повсякденних обов'язків, але й орієнтація на досягнення високих результатів через систематичну підготовку та участь у змаганнях.

3. Правові відносини професійних спортсменів можуть регулюватися трьома концепціями: трудо-правовою, цивільно-правовою та гібридною. Трудо-правова концепція базується на класичному розумінні трудового договору. Її прихильники вважають, що оскільки спортсмен виконує тренувальний процес за графіком, отримує винагороду та діє під керівництвом тренера, то він є найманим працівником. Цивільно-правова концепція трактує спортивні контракти як угоди між рівноправними суб'єктами, де спортсмен є постачальником послуг, а спортивна організація — їх замовником, що забезпечує договірну гнучкість. Гібридна концепція передбачає регулювання трудових аспектів (режим роботи, соціальні

гарантії) трудовим правом, а комерційних — цивільним. На нашу думку, трудо-правова концепція є найдоцільнішою для регулювання правового статусу професійного спортсмена в Україні, оскільки забезпечує комплекс соціальних гарантій для атлетів.

4. Професійна діяльність спортсменів у сучасних умовах вирізняється складною системою правових зв'язків, що формує багатогранні нормативні вимоги. Суб'єкти спортивних відносин діють у межах різноманітних правовідносин, де індивідуальні трудові договори між спортсменами та спортивними організаціями поєднуються з внутрішніми НПА спортивних організацій. Укладаючи договір зі спортивною організацією, атлет автоматично бере на себе зобов'язання дотримуватися її внутрішніх НПА. Традиційне трудове законодавство є орієнтованим на класичні виробничі відносини, а тому не враховує особливостей спортивної діяльності, що вимагає його модернізації.

5. Ключовою проблемою українського правового регулювання спортивних відносин є відсутність єдиного комплексного НПА, що призводить до фрагментарного застосування міжнародних стандартів захисту трудових прав спортсменів. Правовий статус професійних спортсменів в Україні має низку недоліків, які гальмують розвиток галузі та порушують права суб'єктів спортивної діяльності. Дискримінаційний розподіл доходів, залежний від медійного статусу спортсмена, а не від його спортивних досягнень, спричиняє непропорційно низьку винагороду. Практика примусових трансферів суперечить принципам свободи праці та нормам КЗпП України. А нечіткість механізмів компенсації у разі розірвання договорів за ініціативи спортсменів робить їх фінансово вразливими до тиску з боку роботодавців. Повне оновлення законодавства у сфері професійного спорту з чіткою регламентацією прав і обов'язків суб'єктів спортивної діяльності та закріпленням виключно трудових правовідносин між сторонами сприятиме посиленню соціального захисту спортсменів і запобіганню зловживанням з боку роботодавців.

6. Концептуальне осмислення трудової функції передбачає її розгляд через дуалістичну природу, яка поєднує об’єктивні та суб’єктивні елементи. Особливості правового статусу професійного спортсмена формуються через укладення спеціалізованого трудового договору, що вирізняється специфічними рисами, зумовленими характером правовідносин між атлетом і спортивною організацією. Трудова функція атлета полягає у систематичній підготовці та досягненні високих результатів на змаганнях. Договірні відносини зі спортсменом ґрунтуються на принципах трудового права та вимагають обов’язкового письмового оформлення.

Серед системних ризиків, характерних для професійного спорту, особливе місце посідає травматизм, який становить професійну небезпеку для атлетів. Травми, отримані під час тренувань чи змагань, часто вимагають тривалих реабілітаційних процедур, що можуть обмежувати можливість продовження спортивної кар’єри та впливати на працездатність у інших сферах. Додатковим ризиком є економічна вразливість спортсменів, спричинена нестабільністю трудових договорів, високою конкуренцією, відсутністю довгострокового соціального страхування та значними витратами на медичне забезпечення.

7. Практичне забезпечення матеріального становища професійних спортсменів здійснюється через використання спортивними організаціями уніфікованих трудових договорів. Основним механізмом оплати праці в професійному спорті є система фіксованої місячної, денної або погодинної винагороди, що базується на тарифних нормативах і не залежить від кількісних показників продуктивності. Ця система доповнюється преміальними виплатами за досягнення конкретних спортивних результатів, а також стимулюючими та компенсаційними доплатами і надбавками.

Сучасна модель регулювання оплати праці в професійному спорті в Україні потребує ґрунтовного реформування. Основними завданнями є розробка уніфікованих методик оцінки індивідуального внеску спортсменів, законодавче врегулювання процедур визначення критеріїв преміювання та

впровадження прозорих механізмів матеріального стимулювання. Нормативне закріплення принципу прямого зв'язку між винагородою та особистими спортивними досягненнями, а також професійною відповідальністю сприятиме створенню збалансованої системи, що враховує законні інтереси всіх учасників спортивних правовідносин.

8. Основною особливістю режиму роботи професійних спортсменів є переважання положень про ненормований робочий час. Цей підхід відрізняється від типового трудового розпорядку, оскільки передбачає гнучкість у визначенні часових параметрів діяльності. Встановлення ключових часових аспектів професійної діяльності спортсмена покладається на розсуд керівництва спортивних організацій, що обумовлюється специфікою спортивної діяльності. При цьому, діяльність атлета має відповідати вимогам чинного законодавства України, що забезпечує баланс між гнучкістю графіка та захистом його прав.

9. Система правових гарантій реалізації та захисту трудових прав спортсменів в Україні є недостатньо адаптованою до сучасних реалій професійного спорту. Загальні норми трудового законодавства, які регулюють укладення трудових договорів, оплату праці, охорону здоров'я чи пенсійне забезпечення, не повною мірою враховують специфіку спортивної діяльності. Наприклад, питання медичного страхування, компенсацій за травми чи соціального захисту після завершення кар'єри залишаються недостатньо врегульованими. Спеціалізовані гарантії, такі як забезпечення медичного супроводу, підтримка освіти спортсменів або їхня соціальна адаптація після завершення спортивної кар'єри, хоч і частково присутні в нормативних актах, але потребують значного законодавчого вдосконалення. Аналіз зарубіжного досвіду, зокрема таких країн, як Італія, Чехія, Німеччина та Франція, демонструє ефективність використання колективно-договірного регулювання трудових відносин у спорті, а також впровадження обов'язкового страхування від травм і професійних ризиків. Ці підходи можуть бути адаптовані в Україні шляхом створення спеціалізованих

страхових фондів, розширення програм пенсійного забезпечення для спортсменів різних кваліфікаційних рівнів і розробки нормативних актів, які б ураховували специфіку їхньої діяльності.

10. Особливу увагу в дослідженні приділено вразливим групам спортсменів, зокрема неповнолітнім та жінкам-спортсменкам, чиї трудові права потребують додаткового захисту з урахуванням фізіологічних, психологічних і соціальних факторів. Для неповнолітніх доцільно встановити окремі граничні норми щодо підіймання важких предметів, які б відповідали специфіці виду спорту. Для жінок-спортсменок необхідно законодавчо закріпити зменшення фізичних навантажень під час вагітності, можливість тимчасового призупинення участі в змаганнях, а також гарантувати мінімальний шестимісячний період відновлення після пологів, що враховує фізіологічні потреби та необхідність реабілітації опорно-рухового апарату.

11. Також право на освіту спортсменів виокремлено як одна з ключових проблем, що потребує вирішення. Через невідповідність тренувальних графіків академічним розкладам багато спортсменів стикаються з труднощами у здобутті освіти, що обмежує їхні можливості для подальшого професійного розвитку поза спортом. Як ефективне рішення запропоновано запровадження дистанційного асинхронного навчання з доступом до онлайн-ресурсів з урахуванням індивідуальних навчальних планів, які б дозволяли спортсменам поєднувати тренування та навчання. Крім того, судовий захист трудових прав спортсменів потребує вдосконалення, адже внутрішні НПА спортивних організацій та трудові договори часто обмежують можливість звернення спортсменів до судів загальної юрисдикції, що суперечить конституційним гарантіям доступу до правосуддя.

12. Правове регулювання статусу професійних спортсменів в Україні має низку недоліків, які перешкоджають розвитку спортивної галузі та порушують права суб’єктів. Одним із таких недоліків є дискримінаційний розподіл доходів, коли винагорода залежить від медійного статусу спортсмена, а не від його спортивних досягнень, що призводить до

непропорційно низької оплати праці. Практика примусових переведень спортсменів до інших клубів суперечить принципу свободи праці, закріпленому в КЗпП України, а також частині 3 статті 43 КУ, яка забороняє примусову працю. Нами було виявлено суттєві прогалини у превентивній охороні трудових прав спортсменів, що зумовлює потребу в чіткій регламентації процедурних механізмів.

13. Комплексне оновлення правових гарантій, яке охоплює вдосконалення системи страхування, захист прав жінок і неповнолітніх, розвиток судових механізмів, а також гармонізацію спортивної й освітньої діяльності, сприятиме підвищенню престижу професії спортсмена в Україні. Нами запропоновано розробити спеціалізований НПА, який би чітко визначав правовий статус професійного спортсмена, встановлював перелік юридичних гарантій і механізми їх реалізації. Запровадження таких змін сприятиме створенню ефективної моделі соціально-трудового захисту, що відповідатиме міжнародним стандартам, а також забезпечить сприятливі умови для старту кар’єри молодих атлетів і їхньої соціальної захищеності. Таким чином, наукове дослідження не лише узагальнює ключові здобутки у сфері правового регулювання праці спортсменів, а й окреслює чіткі перспективи вирішення виявлених проблем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A review of the Social Impacts of Culture and Sport / Peter Taylor and others. 2015. URL: https://shura.shu.ac.uk/9596/1/review-social-impacts-culture-sport.pdf (дата звернення: 25.06.2025).

2. Accordo Collettivo «Giocatori Professionisti 2003». *GIBA.* URL: https://www.giba.it/accordo-collettivo/ (дата звернення: 22.06.2025).

3. Andreff W. Globalization of the sports economy. *Rivista di diritto ed economica dello sport.* 2008. Vol. IV. Fasc. 3. P. 23–28.

4. Arbetstidslag (1982:673). URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673/ (дата звернення: 01.10.2025).

5. Arbitral Award rendered by the Court of Arbitration for Sport in the consolidated arbitrations between Association Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) and International Skating Union (ISU) and World Anti-Doping Agency (WADA) and Ms Kamila Valieva. CAS 2023/A/9451-9455-9456. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/9451-9455-9456_Arbitral_Award__publ._.pdf (дата звернення: 15.05.2025).

6. Arbitration CAS 2017/A/5248 World Anti-Doping Agency (WADA) v. Africa Zone V RADO & Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) & Eliud Musumba Ayiro, award of 14 December 2017. URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5248.pdf (дата звернення: 23.06.2025).

7. Avgerinou V. The Economics of Professional Team Sports: content, trends and future developments. *Statistical Modelling: An International Journal.* 2007. Vol. 3. № 1. P. 45–49.

8. Basdevant-Gaudemet Br., Gaudemet J. Introduction historique au droit. XIII – XX siècles. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 2000. 384 p.

9. Beloff M. J., Kerr T., Demetriou M. Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 1999. 309 p.

10. Business and Professions Code. California. URL: https://law.justia.com/codes/california/code-bpc/ (дата звернення: 01.06.2025).

11. Cardenal C., M. Deporte y derecho, las relaciones laborales en el deporte profesional. Murcia: Servicio de Publicaciones, Universidad, 1996. 436 p.

12. Chappelet J.-L. Autonomy of sport in Europe. Strasbourg, 2010. 136 p.

13. Code de la sécurité sociale : loi de la République Française. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/ (дата звернення: 01.06.2025).

14. Code du sport : loi de la République Française. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071318/2025-06-24/ (дата звернення: 01.06.2025).

15. Code du travail : loi de la République Française. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050 (дата звернення: 01.06.2025).

16. Code of Sports Ethics «Fair Play – The winning way» adopted by the Committee of Ministers on 24 September 1992. URL: https://rm.coe.int/16805cecaa (дата звернення: 22.06.2025).

17. Code of Sports-related Arbitration. *Court of Arbitration for Sport*. In force as from 1 February 2023. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2023__EN_.pdf (дата звернення: 23.05.2025).

18. Colantuoni L. Diritto sportive. Prefazioni di Umberto Morello, Francesco Delfini, Luca di Nella, Jacopo Tognon. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009. XXXIV. 574 p.

19. Court of Arbitration for Sport (CAS) Ad Hoc Division – XXIV Olympic Winter Games in Beijing. № CAS OG 22/08-CAS OG 22/09-CAS OG 22/10. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/OG_22_08-09-10_Arbitral_Award__publication_.pdf (дата звернення: 23.06.2025).

20. Czech Republic. Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2018. URL: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/czech-republic.html (дата звернення: 22.06.2025).

21. Dabscheck B. Industrial Relations in Australasian Professional Team Sports. *The Otemon Journal of Australian Studies*. 2004. Vol. 30. P. 3–22.

22. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4. *United Nations*. New York, 2008. Statistical papers. Series M No. 4/Rev.4. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf (дата звернення: 20.05.2025).

23. Dimitrios P. Panagiotopoulos. General principles of law in international sports activities and lex sportiva. *International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pandektis)*. 2014. Vol. 10: 3-4. P. 332-350.

24. Diouf P. Préface. Les contrats de travail des sportifs. Voiron: Presses universitaires du sport, 2012. 301 p.

25. Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time. *Official Journal L 299, 18/11/2003 P. 0009 – 0019*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0088 (дата звернення: 04.05.2025).

26. D'Onofrio P. Sport e giustizia. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2004. 291 p.

27. Estatuto Del Jugador De Futbol Profesional : Ley Bs. As. 15/2/73 № 20160 Poder Ejecutivo Nacional. URL: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20160-32637/texto (дата звернення: 24.06.2025).

28. EU guidelines on dual careers of athletes. Recommended policy actions in support of dual careers in high-performance sport : approved by the EU Expert Group 'Education & Training in Sport' at its meeting in Poznań on 28 September 2012. *Publications Office of the European Union*. URL:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3648359d-61c4-4132-b247-3438ee828450/language-en (дата звернення: 25.06.2025).

29. Feldman G. Antitrust versus labor law in professional sports: Balancing the Scales after Brady v. NFL and Anthony v. NBA. University of California, Davis, Law Review. 2012. Vol. 45. №. 4. P. 34–39.

30. Fija El Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado Del Codigo Del Trabajo. URL: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 (дата звернення: 01.10.2025).

31. Financial fair play: all you need to know. *UEFA.* URL: https://www.uefa.com/news-media/news/0253-0d7f34cc6783-5ebf120a4764-1000--financial-fair-play-all-you-need-to-know/ (дата звернення: 12.06.2025).

32. Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19991177-om-statsbidrag-till_sfs-1999-1177/ (дата звернення: 01.10.2025).

33. Gao Fei. A Tentative analysis on the Athletes Transfer System and Relevant Legal Issues in China-the CASe of Transfer System of CBA (China Basketball Association). Sports law: Structures, Practice, Justice, Science and Studies. Athens, 2013. P. 30–36.

34. Handbook on International Sports Law / by the edit. James A. R. Nafziger, Stephen F. Ross. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2011. 584 p.

35. Hayden Opie, Graham F. Smith. Professional Team Sports and Employment Law in Australia: From Individualism to Collective Labor Relations? *Marquette Sports Law Review.* 1992. Volume 2, Issue 2 Spring Article 6. P. 211-259.

36. International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport № SHS/2015/PI/H/14 REV. *UNESCO.* URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409 (дата звернення: 15.05.2025).

37. Kopczyk R. Sport and Sex Discrimination – Olympic Games CASe Studies. Sports law: Structures, Practice, Justice, Science and Studies. Athens, 2013. P. 17–24.

38. Labour Act. Legislation Committee of the Croatian Parliament. URL: https://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Labour-Act.pdf (дата звернення: 01.10.2025).

39. Ley del Futbolista Profesional. URL: https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-futbolista-profesional (дата звернення: 03.09.2025).

40. Ley 19712 Ley Del Deporte. URL: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=181636 (дата звернення: 01.10.2025).

41. Ley 20178 Regula La Relacion Laboral De Los Deportistas Profesionales Y Trabajadores Que Desempeñan Actividades Conexas. URL: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=260388 (дата звернення: 01.10.2025).

42. Lozano, Gabriel C. Evolución y desarrollo en la Argentina de la regulación legal de los futbolistas profesionales. *Revista de Derecho del Deporte.* 2012. Número 1. URL: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=40&idedicion=144 (дата звернення: 24.06.2025).

43. Marani Toro I., Marani Toro A. Gli Ordinamenti sportivi. Milano : A. Giuffrè, 1977. 480 p.

44. Masters A. Corruption in sport: From the playing field to the field of policy. *Policy and Society.* 2015. Volume 34, Issue 2. P. 111–123.

45. Nafziger J.A.R. The future of international sports law. Willamette Law Review. 2006. 236 p.

46. Nafziger J. A.R., Ross S. F. Handbook On International Sports Law, 2011. 198 p.

47. Nine FIFA Officials and Five Corporate Executives Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption. U.S. Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nine-fifa-officials-and-five-corporate-executives-indicted-racketeering-conspiracy-and (дата звернення: 12.06.2025).

48. Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti. (GU Serie Generale n.86 del 27-03-1981) : LEGGE 23 marzo 1981, n. 91. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg (дата звернення: 11.03.2025).

49. Panagiotopoulos D. P. Sports law: Lex sportiva & Lex Olympica: theory and praxis. Athens: Ant. N. Sakkoulas, 2011. 124 p.

50. Panagiotopoulos D. P. Sports Law, an Emerging Legal Order: Human Rights of Athletes. Athens: Nomiki Vivliothiki, 2009. 212 p.

51. Pandjaitan Hinca I.P. A Lex sportiva: How Effective FIFA Emergency Committee to Solve Indonesia Football Association Problem. Sports law: Structures, Practice, Justice, Science and Studies. Athens, 2013. P. 41–45.

52. Papaloukas Marios. Sport: CASe law of the Court of Justice of the E.C. Papaloukas Editions, 2008. 324 p.

53. Pautot S., Pautot M. Les contrats de travail des sportifs. Préface de P. Diouf. Voiron: Presses universitaires du sport, 2012. 178 p.

54. Ponkin I. V., Ponkina A. I. Sports as a Sphere of Show-business. New prospects of Sports Law. *The Publication Committee of Festschrift for Professor Dr. Kee-Young Yeun on the Occasion of his 60th Birthday*. Seoul (Korea): YR Publishing co., 2013. Xxviii. 672 p.

55. Por Pili Navarro Aguilera. El controvertido régimen laboral de los deportistas. URL: https://www.iusport.es/php2/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=33 (дата звернення: 13.06.2025).

56. Postavení profesionálního sportovce dle českého právního řádu. URL: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/postaveni-profesionalniho-sportovce-dle-ceskeho-pravniho-radu (дата звернення: 01.10.2025).

57. Problematika profesionálních smluv sportovců v České republice. URL: https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-profesionalnich-smluv-sportovcu-v-ceske-republice-103277.html (дата звернення: 01.10.2025).

58. O sporcie : Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20101270857 (дата звернення: 01.06.2025).

59. O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů : Zákon č. 48/1997. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48#cast2 (дата звернення: 22.06.2025).

60. Oleksandr Usyk Fights for Much More Than a Heavyweight Title. URL: https://www.si.com/boxing/oleksandr-usyk-ukraine-war-russia-tyson-fury-rematch (дата звернення: 20.05.2025).

61. Regimen laboral de los jugadores de futbol profesional : Ley del Perú № 26566 de 20.12.1995. URL: https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26566-dec-29-1995.pdf (дата звернення: 14.06.2025).

62. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). URL: https://gdpr-info.eu (дата звернення: 03.09.2025).

63. Riva V. Le società sportive come società di entertainment. II CASo AC Milan: Tesi di Laurea. *European school of economics; Facoltà: Economia e marketing internazionale.* 2004. 104 p.

64. Rosen S., Sanderson A. Labor markets in professional sports. *NBER Working Paper*. February 2000. № 7573. P. 17–19.

65. Rottenberg S. The baseball player’s labor market. *Journal of Political Economy.* 1956. Vol. 64. № 3. P. 242–258.

66. Sakho A., Kamara M., Ly M.S. Sport et contrat de travail. Dakar: Harmattan-Senegal, 2013. 153 p.

67. Schoenfeld B. Game of Edges: The Analytics Revolution and the Future of Professional Sports. Mariner Books, 2023. 123 p.

68. Simon Gardiner, Roger Welch, Simon Boyes, Urvasi Naidoo. Sports Law. 4th ed. London : Routledge, 2012. 656 p.

69. Smith A.C.T. Introduction to Sport Marketing. Oxford: Elsevier Ltd, 2008. 338 p.

70. Sozialgesetzbuch (SGB). I–XIV. URL: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/ (дата звернення: 22.06.2025).

71. Sports Law. Structures, Practice, Justice, Sports Science and Studies / edited by Dimitrios P Panagiotopoulos, Wang Xiaoping. Athens : EKEAD, 2013. 383 p.

72. Spadafora, M. T. Diritto del lavoro sportivo. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004. 206 p.

73. Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano : Adottato dal Consiglio Nazionale Il 3 luglio 2012. Approvato con D.P.C.M. Presidenza del Consiglio del 17 settembre 2012. URL: https://www.coni.it/images/Statuto_3-7-2012.pdf (дата звернення: 11.03.2025).

74. Statuto GIBA. *GIBA.* URL: https://www.giba.it/statuto-giba/ (дата звернення: 22.06.2025).

75. Stephen F. Ross. Antitrust, Professional Sports, and the Public Interest. *Journal of Sports Economics*. *Penn State Law (University Park).* 2003. Volume 4, Issue 4. P. 318-331.

76. Technical Regulations 2025. Fédération Internationale De Gymnastique. URL: https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_1.1%20-%20Technical%20Regulations%202025.pdf (дата звернення: 25.06.2025).

77. Texas Labor Code. URL: https://law.justia.com/codes/texas/labor-code/ (дата звернення: 01.06.2025).

78. The VDV – Your players' union. Vereinigung der Vertragsfußballspieler e.V. https://www.spielergewerkschaft.de/en/homepage.htm (дата звернення: 22.06.2025).

79. Vázquez Gómez G. La Educación Física. Teoría de la Educación. Madrid: Taurus Ediciones, 1994. № 3. P. 45–49.

80. Vidiri G. Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale. *Rivista italiana di diritto del lavoro.* 2002. № 1. P. 60–64.

81. Verrini M. Il rapporto di lavoro sportivo. Б. м., 2005. 212 p.

82. Vieweg K., Andreas Krause. Sports law In Germany: The monograph Germany is an integral part of Sports Law in the International Encyclopaedia of Laws series, 2013. 184 p.

83. Vieweg K. Lex sportiva and the fairness principle. *International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pandektis)*. 2014. Vol. 10: 3-4. P. 382-394.

84. Vigoriti V. L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario. Milano: Giuffrè, 2004. 112 p.

85. Virgil Alexandru. Matters Referring to the Legal Grounds of Sport Management in Romania. *International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pand).* 2012. Vol. 9: 3–4. Pp. 326–338.

86. Wang Q. Legal relations of parties involved in professional sports. *e-Lex sportiva Journal (L.Sp.J).* 2013. Vol. I:2. №. 2. P. 13–18.

87. Wang X. A Tentative Analysis on Legal Status and Regulations of Sports Supporters (The CASe of Soccer Supporters). Sports law: Structures, Practice, Justice, Science and Studies. Athens, 2013. P. 56–59.

88. World Anti-Doping Code 2021. URL: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf (дата звернення: 23.06.2025).

89. Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe zasady. URL: https://prawosportowe.pl/a/wyjatkowa-sytuacja-wyjatkowe-zasady (дата звернення: 01.06.2025).

90. Zákon č. 262/2006 Sb. : Zákon zákoník práce Czech Republic. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 (дата звернення: 12.09.2025).

91. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1569.html (дата звернення: 01.10.2025).

92. Zakon o sportu NN 141/22 na snazi od 01.01.2023. URL: https://www.zakon.hr/z/300/zakon-o-sportu (дата звернення: 01.10.2025).

93. Авескулов В. Д. Правове регулювання щорічних відпусток : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2014. 215 с.

94. Антидопінгова конвенція від 16 листопада 1989 року. *Рада Європи.* Офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_228#Text (дата звернення: 15.05.2025).

95. Бріскін Ю. А. Линець М. М. Нерода Н. В. Лекція на тему «Професійний спорт як соціальне явище» з дисципліни «Загальна теорія професійного спорту». Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2024. 28 с. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstreams/e802a2d0-7487-4eab-90f7-dcaf9afa8585/download (дата звернення: 15.06.2025).

96. Вавженчук С., Вєршинін Д. Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію. *Підприємництво, господарство і право.* 2020. № 1. С.65-70.

97. Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник. Харків: Право, 2016. 560 с.

98. Вегера В. М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2015. 205 с.

99. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 11 : Трудове право / за ред. С. М. Прилипко, М. І. Іншин, О. М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук. України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. 776 с.

100. Вишняков А. К. Особенности условий труда надомников (правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Одесса, 1982. 218 с.

101. Відомості про професійні стандарти: Національне агентство кваліфікації. URL: https://register.nqa.gov.ua/profesijni-standarti (дата звернення: 20.06.2025).

102. Гаєвая О. В. Державне регулювання оплати праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2014. 22 с.

103. Гніздовська Г. М. Правове регулювання суспільних відносин в сфері професійного спорту в Україні (загальні основи). *Вісник Одеського національного університету.* 2010. Правознавство. Т. 15, вип. 22. С. 36-41.

104. Гордієнко М. І. Особливості правового регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників ОВС України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2004. 177 с.

105. Дисциплінарні правила Української асоціації футболу. Київ, 2024. URL: https://uaf.ua/files/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-24-25/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%A3%D0%90%D0%A4-2024.pdfhttp://www.ffu.org.ua/files/ndocs_48.pdf (дата звернення: 20.06.2025).

106. Дігтяренко Г. В. Трудова функція працівника за законодавством України: зміст та основні елементи. *Юридичний вісник.* 2018. № 2 (47). С. 103-108.

107. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції від 12 вересня 2002 р. *Рада Європи.* Офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_519#Text (дата звернення: 15.05.2025).

108. Дубінська З. П. Особливості регулювання правовідносин у сфері спорту в Україні: теоретико-правовий підхід : дис. … д-ра філософії : 081. Львів, 2021. 220 с.

109. Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів від 19 серпня 1985 року. *Рада Європи.* Офіційний переклад. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_003#Text (дата звернення: 15.03.2025).

110. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права України. *Право України.* 1999. №3. С. 34-36.

111. Забара С. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України. *Підприємництво, господарство і право.* 2008. 7. С. 102-105

112. Капліна Г. А. Проблеми правового регулювання оплати праці в ринкових умовах України і шляхи їх вдосконалення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2009. 20 с.

113. Коваленко Р. І. Значення трудової функції при прийнятті на роботу. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2014. Сер.: Юриспруденція. № 12. Том 2. С. 92-94.

114. Коваленко Р. І. Трудова функція як обов'язкова умова трудового договору : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2016. 19 с.

115. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. *Відомості Верховної Ради УРСР.* 1971. Дод. до № 50.

116. Козіна М. В. Професійна діяльність спортсменів як об'єкт правового регулювання нормами трудового законодавства. *Публічне право.* 2012. № 4. С. 424-429.

117. Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями від 18 вересня 2014 року. *Рада Європи.* Офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_c01#Text (дата звернення: 15.03.2025).

118. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р.№ 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України.*1996. № 30. Ст. 141.

119. Костюченко О. Є. Питання трудової функції працівника у проекті Трудового кодексу. *Форум права.* 2009. № 3. С. 355-359.

120. Костюченко О. Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 392 с.

121. Кубертен П. Олімпійські мемуари. Київ: Олімпійська література, 1997. 179 с.

122. Лавріненко О. В. Трудова функція працівника як обов'язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю. *Форум права.* 2009. № 1. С. 301–328.

123. Лекція 7. Сутність професійного спорту як соціального явища. Ужгородський національний університет. URL: https://uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/24701 (дата звернення: 20.06.2025).

124. Лігум Ю., Куліков Г. Удосконалення державного регулювання оплати праці. *Україна: аспекти праці.* 2000. № 2. С. 6–9.

125. Малюта В. Правовий статус професійного спортсмена як суб'єкта трудового права і права соціального захисту. *Право України.* 1999. № 5. С. 76-78.

126. Марченко Ю. І. Оптимізація оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2020. 23 с.

127. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті від 18 листопада 2005 року. *ЮНЕСКО.* Офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_007#Text (дата звернення: 15.05.2025).

128. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 28.07.2010 р. № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20241213 (дата звернення: 17.06.2025).

129. Павліченко І. М. Трудова функція працівника як взаємно погоджувальна умова трудового договору. *Юридичний науковий електронний журнал.* № 11/2021. С. 301-304.

130. Палюх А. Я. Конституційно-правові засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2021. 449 с.

131. Палюх А. Я. Роль і значення Ради Європи в забезпеченні розвитку фізичної культури та спорту. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.* 2020. № 1 (19). С. 119-125.

132. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: монографія. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2003. 146 с.

133. Писарева М. В. Правове регулювання трудової діяльності спортсменів: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2014. 210 с.

134. Полянський А. О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2015. 193 с.

135. Полянський А. Правові проблеми регулювання праці професійних спортсменів в Україні. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.* Харків: Право, 2011. Вип. 16. С. 47–53.

136. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 08.04.2020 р. у справі № 524/8300/18-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88749630 (дата звернення: 20.06.2025).

137. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 12.07.2021 р. у справі № 344/16851/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98432905 (дата звернення: 20.06.2025).

138. Постанова Житомирського апеляційного суду від 23.11.2020 р. у справі № 286/772/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93069036 (дата звернення: 20.06.2025).

139. Постанова Івано-Франківського апеляційного суду від 28.05.2019 р. у справі № 344/16851/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82155556 (дата звернення: 20.06.2025).

140. Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 01.03.2019 р. у справі № 344/16851/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80390924# (дата звернення: 20.06.2025).

141. Пошелюзний С. Трудовий контракт спортсмена: особливості укладення та розірвання. *Юридична газета.* 2016. № 37. С. 20-21.

142. Прокопенко В. І. Трудове право: підруч. Харків: Консум, 1998. 480 с.

143. Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України: підручник. 4-те вид. Харків: Видавництво «ФІНН». 2011. 800 с.

144. Про антидопінгову діяльність у спорті : Закон України від 26 січня 2022 року № 2011-IX. *Відомості Верховної Ради України.* 2023. № 14. Ст. 33.

145. Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097. *Офіційний вісник України.* 2005. № 42. Ст. 2702.

146. Про впорядкування умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України : наказ Міністерства оборони України від 09.02.2006 р. № 71. *Офіційний вісник України.* 2006. № 8. Ст. 470.

147. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 р. №2017-III. *Відомості Верховної Ради України.* 2000. № 48. Ст. 409.

148. Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 «Спортивна діяльність» : наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.10.2016 № 4080. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4080728-16#Text (дата звернення: 17.06.2025).

149. Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України : наказ Міністерства молоді та спорту України 07 грудня 2023 року № 7512. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2240-23#Text (дата звернення: 23.06.2025).

150. Про затвердження Порядку преміювання працівників штатних збірних команд України : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.08.2006 р. № 2681. *Офіційний вісник України.* 2006. № 35. Ст. 2485.

151. Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373. *Офіційний вісник України.* 2017. № 47. Ст. 1457.

152. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7. *Ориентир.* 2007. № 40. С. 35.

153. Про захист заробітної плати : Конвенція Міжнародної організації праці від 01.07.1949 р. № 95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_146#Text (дата звернення: 02.06.2025).

154. Про Національний антидопінговий центр. URL: https://nadc.gov.ua/informatsiia-pro-nadts/pro-nadts (дата звернення: 15.05.2025).

155. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 17. Ст. 121.

156. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298. *Офіційний вісник України.* 2002. №36. Ст. 1699.

157. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX. *Голос України.* 2022. № 64.

158. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII. *Відомості Верховної Ради України.* 1992. № 3. Ст. 10.

159. Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця : Конвенція Міжнародної організації праці №158 від 1982 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_005#Text (дата звернення: 20.06.2025).

160. Про ратифікацію Антидопінгової конвенції : Закон України від 15.03.2001 р. № 2295-III. *Відомості Верховної Ради України.* 2001. № 19. Ст. 92.

161. Про ратифікацію Додаткового протоколу до Антидопінгової конвенції : Закон України від 01.07.2004 р. № 1963-IV. *Відомості Верховної Ради України.* 2005. № 1. Ст. 2.

162. Про ратифікацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів : Закон України від 15.11.2001 р. № 2791-III. *Відомості Верховної Ради України.* 2002. № 7. Ст. 53.

163. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №95 про захист заробітної плати : указ Президії Верхов. Ради УРСР від 31.01.1961 р. №17.

164. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця : постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 р. №3933-XII. *Відомості Верховної Ради України.* 1994. №23. Ст. 166.

165. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями : Закон України від 16.11.2016 р. № 1752-VIII. *Відомості Верховної Ради.* 2016. № 52. Ст. 866.

166. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті : Закон України від 03.08.2006 р. № 68-V. *Відомості Верховної Ради України.* 2006. № 41. Ст. 353.

167. Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень : Конвенція Міжнародної організації праці від 22.06.1935 року № 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_145#Text (дата звернення: 20.06.2025).

168. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 18. Ст. 78.

169. Про страхування : Закон України від 18.11.2021 р № 1909-IX. *Відомості Верховної Ради України.* 2023. №№ 12-13. Ст. 28.

170. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII. *Відомості Верховної Ради України.* 1994. № 14. Ст. 80.

171. Прогонюк Л. Ю. Розмежування понять трудова функція та трудові обов'язки за трудовим договором. *Право і суспільство.* 2014. № 1 (2). С. 112–117.

172. Процевский А. И. Гуманизм норм советского трудового права. Харьков: Вища шк.; Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. 152 с.

173. Пушкарьов Є. К. До питання юридичних гарантій захисту прав спортсменів у сфері праці. *Соціальне право.* 2024. № 2. С. 133–139.

174. Пушкарьов Є. К. Особливості правового статусу спортсменів як суб'єктів трудового права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету.* Серія «Право». 2024. Вип. 84. Ч. 2. С. 131–136.

175. Пушкарьов Є. К. Професійний спорт як особливий різновид трудової діяльності: нормативно-правове регулювання. *Соціальне право.* 2023. № 4. С. 65–71.

176. Пушкарьов Є. К. Трудова функція спортсмена – обов'язкова умова трудового контракту. *Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту:* матеріали Всеукр. наук.-практ.

конф. (м. Харків, 19 квіт. 2024) / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 443–448.

177. Пушкарьов Є. К. Трудовий контракт спортсмена: проблемні питання та перспективи їх вирішення. *Аналітично-порівняльне правознавство.* 2024. № 5. С. 385–389.

178. Пушкарьов Є. К. Щодо права на судовий захист спортсмена як суб'єкта трудових відносин. *Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення:* тези доп. та наук. повідомл. учасників XIV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 220-річчю Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2024 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2024. С. 572–576.

179. Пушкарьов Є. К. Щодо правового регулювання трудових відносин спортсменів. *Соціально-правова політика України в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови:* матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2023 р.) / за ред. Д.І. Сірохи, С.М. Черноус, І.С. Сахарук; уклад. М.О. Денисюк. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. С. 296–298.

180. Резолюции 61-й сессии. Полный список. URL: https://www.un.org/ru/ga/61/docs/61res1.shtml (дата звернення: 20.05.2025).

181. Рішення Апеляційного суду Донецької області від 19.12.2013 р. у справі № 0501/2754/2012. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36335288 (дата звернення: 20.06.2025).

182. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату праці» : Рішення Конституційного суду України від 15.10.2013 р. №8-рп/2013. *Офіційний вісник України.* 2013. №83. Ст. 3090.

183. Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 25 грудня 2014 року у справі № 466/7660/14-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/68843377 (дата звернення: 20.06.2025).

184. Савчук С. І., Захожа Н. Я., Мудрик Ж. С., Валькевич О. В. Професійний спорт: курс лекцій з дисципліни. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 108 с.

185. Саленко І. В. Правове регулювання раціонального використання робочого часу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2019. 23 с.

186. Середа О.Г., Бурнягіна Ю. М. Особливості співвідношення локального й централізованого регулювання оплати праці в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022. № 3/2022. С. 137-140.

187. Силантьєв Д. Міжнародно-правові стандарти правового регулювання захисту прав спортсменів при отриманні професійних травм. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету.* 2024. Серія Право. Випуск 82: частина 3. С. 243-248.

188. Сільченко С. О. Особливості припинення трудових відносин у зв’язку із закінченням строку трудового договору. *Проблеми законності.* 2005. Вип. 74. С. 47-54.

189. Скорочення гендерного розриву в оплаті праці з 18.6% до 13,6% та старт національної кампанії «Звісно, зможеш!» — як Україна рухається до економічного уповноваження жінок у часи великої війни? URL: https://ukraine.unwomen.org/uk/stories/pres-reliz/2024/09/skorochennya-hendernoho-rozryvu-v-oplati-pratsi-z-186-do-136-ta-start-natsionalnoyi-kampaniyi-zvisno-zmozhesh-yak-ukrayina-rukhayetsya-do-ekonomichnoho-upovnovazhennya-zhinok-u-chasy-velykoyi-viyny (дата звернення: 12.06.2025).

190. Соловйов О. До питання про правову кваліфікацію договорів, що укладаються зі спортсменами. *Юридична осінь 2010 року :* тези доп., 23-24 листоп. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України. Харків, 2010. С. 23-26.

191. Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру : Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 3 ноября 2006 года № 61/10. URL: https://docs.un.org/ru/A/RES/61/10 (дата звернення: 20.05.2025).

192. Стычинский Б. С., Зуб И. В., Ротань В. Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. 5-е изд. Киев : А.С.К., 2003. 1072 с.

193. Суха Ю. С. До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту. *Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.* Одеса: Юрид. літ., 2011. Вип. 59. С. 565-570.

194. Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2014. 20 с.

195. Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України: навч. Посіб. Київ: Центр учб. літ., 2009. 456 с.

196. Типовий контракт професійного футболіста 2021 – Вища ліга. URL: https://womensfootball.com.ua/wp-content/uploads/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%202021%20-%20%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0.docx (дата звернення: 25.06.2025).

197. Ткалич М. До питання про правову природу договору про перехід професійного спортсмена з одного спортивного клубу до іншого (трансферного контракту). Право України. 2015. № 12. С. 108-116.

198. Ткалич М. Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність. *Підприємництво, господарство і право.* 2007. № 8. С. 19-23.

199. Туряниця О. О. «Професійний спорт» як конституційно-правова категорія. *Науковий вісник Ужгородського національного університету.* 2020. Серія Право. Вип. 60. С. 29-32.

200. Хецуриани Д. Г. Функции советского гражданского права (Теоретические проблемы понятия и системы). Тбилиси: Мецниереба, 1990. 151 с.

201. Чорноус О. В. Проблеми правового регулювання трудових відносин зі спортсменами. *Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України.* 2019. С. 57-59.

202. Юзько Т. М. Робочий час і час відпочинку як невід'ємна категорія права людини на життя. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2015. № 6/2015. С. 102-104.

ДОДАТОК
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких відображені основні результати дослідження:

1. Пушкарьов Є. К. Професійний спорт як особливий різновид трудової діяльності: нормативно-правове регулювання. *Соціальне право*. 2023. № 4. С. 65–71.

2. Пушкарьов Є. К. Особливості правового статусу спортсменів як суб'єктів трудового права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2024. Вип. 84. Ч. 2. С. 131–136.

3. Пушкарьов Є. К. До питання юридичних гарантій захисту прав спортсменів у сфері праці. *Соціальне право.* 2024. № 2. С. 133–139.

4. Пушкарьов Є. К. Трудовий контракт спортсмена: проблемні питання та перспективи їх вирішення. *Аналітично-порівняльне правознавство.* 2024. № 5. С. 385–389.

Наукові праці, в яких засвідчено апробацію матеріалів дослідження:

1. Пушкарьов Є. К. Щодо правового регулювання трудових відносин спортсменів. *Соціально-правова політика України в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови:* матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2023 р.) / за ред. Д.І. Сірохи, С.М. Черноус, І.С. Сахарук. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. С. 296–298.

2. Пушкарьов Є. К. Трудова функція спортсмена – обов'язкова умова трудового контракту. *Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 квіт. 2024) / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 443–448.

3. Пушкарьов Є. К. Щодо права на судовий захист спортсмена як суб'єкта трудових відносин. *Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення* : тези доп. та наук. повідомл. учасників XIV

Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 220-річчю Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2024 р.) / за ред. О. Г. Середи. Харків, 2024. С. 572–576.